課程名稱：憲法憲法04

00:00:01 - 00:00:02
好。

00:00:03 - 00:00:10
那我們上次最後是在，我們上次應該最後講到第39頁的地方，那我們重新再複習一下上次最後講到什麼，就是我們今天是最後一堂交憲法訴訟。

00:00:10 - 00:00:17
好，不是最後一堂憲法課，憲法訴訟今天就會結束了，我們接下來就會進入到實質憲法的部分。

00:00:24 - 00:00:24
好。

00:00:26 - 00:00:28
那我們再重新repeat一下，

00:00:28 - 00:00:31
我就是我們之前教一些什麼東西，

00:00:31 - 00:00:33
就是我們一直以來憲法訴訟這個單元，

00:00:33 - 00:00:37
我們的教法是會把每一個可以試驗的主題去拉出來。

00:00:37 - 00:00:46
所以我們討論的事情就是誰可以申請視線，好，所以我們從過去的這個人民到法官到立法委員。

00:00:46 - 00:00:48
那我們一直不斷教的東西

00:00:48 - 00:00:49
是在講說，

00:00:49 - 00:00:50
到底立法委員、法官

00:00:50 - 00:00:51
或者是人民，

00:00:51 - 00:00:53
他們申請視線

00:00:53 - 00:00:54
是要怎麼來申請視線，

00:00:54 - 00:00:56
以及他們可以針對

00:00:56 - 00:00:58
哪一些東西來申請視線。

00:00:58 - 00:00:58
好。

00:00:58 - 00:00:59
所以來。

00:00:59 - 00:01:00
再跟我重新說一下。

00:01:00 - 00:01:03
我們在討論憲法訴訟的時候，第一個討論的事情是什麼？

00:01:04 - 00:01:05
最重要第一個事情是什麼？

00:01:06 - 00:01:07
主體。

00:01:07 - 00:01:09
就是誰可以申請釋憲。

00:01:09 - 00:01:09
再來是什麼？

00:01:10 - 00:01:11
課題。

00:01:11 - 00:01:13
他可以針對什麼東西來申請視線？

00:01:14 - 00:01:16
誰跟什麼東西，那接下來又怎麼樣？

00:01:16 - 00:01:18
他如何申請視線？所以跟大家講，記不記得就是我們以前在學高中學英文的時候會講到什麼，什麼？

00:01:26 - 00:01:27
等一下我想一下。

00:01:34 - 00:01:35
四打

00:01:35 - 00:01:35
6H。

00:01:35 - 00:01:35
對不對？

00:01:36 - 00:01:37
what,who,when,

00:01:37 - 00:01:37
where,

00:01:37 - 00:01:37
然後好。

00:01:38 - 00:01:39
我漏嗎？

00:01:39 - 00:01:39
還有什麼？

00:01:40 - 00:01:42
Which，對，感謝，感謝。

00:01:44 - 00:01:45
好，我們學法律也要運用這件事情，你看喔。

00:01:48 - 00:01:49
憲法訴訟第一個是什麼？

00:01:49 - 00:01:49
戶籍嘛。

00:01:50 - 00:01:52
再來是主體嘛，對不對？抓完主體之後再來是什麼，what嘛，什麼東西嘛。

00:01:55 - 00:01:57
那再來就什麼，how嘛，他如何申請釋憲。

00:01:58 - 00:01:59
對不對？

00:01:59 - 00:01:59
那人民

00:02:00 - 00:02:02
憲法解釋還會有什麼東西,還會有when的問題嘛,

00:02:02 - 00:02:03
它效力時間的問題,

00:02:04 - 00:02:05
那當然就是沒有where啦,

00:02:05 - 00:02:06
因為這個就比較沒有

00:02:06 - 00:02:06
所以,

00:02:07 - 00:02:10
它會有3W加上1H的一個狀況,

00:02:10 - 00:02:13
那如果一般的狀況就是who,what跟how,

00:02:13 - 00:02:14
我們就這樣子來理解,

00:02:14 - 00:02:19
所以我們上次花了一節課很認真跟大家講說立法委員要怎麼樣來申請釋憲這件事情,

00:02:19 - 00:02:20
對不對？

00:02:20 - 00:02:21
那立法委員就是who嘛,

00:02:22 - 00:02:24
那還要針對什麼東西申請釋憲，法規範以上,

00:02:24 - 00:02:26
那就是基本上就是法律嘛,

00:02:26 - 00:02:28
那可是我們會花一節課在教什麼，how嘛,

00:02:28 - 00:02:30
他怎麼樣來申請釋憲？

00:02:31 - 00:02:32
那還記不記得上次講了說什麼？

00:02:32 - 00:02:36
講說立法委員今天是針對通過的法律

00:02:36 - 00:02:43
來申請釋憲，剛通過熱騰騰的法律申請釋憲，跟針對舊法擺在那邊狀況底下申請釋憲，

00:02:43 - 00:02:46
兩種一樣，它在行為上有完全不一樣的一個狀況。

00:02:47 - 00:02:48
那追根究柢的問題是，

00:02:50 - 00:02:52
追根究柢的問題是什麼？

00:02:52 - 00:02:54
就是我們今天申請視線這件事情，

00:02:54 - 00:02:55
它的關鍵還是在於什麼？

00:02:56 - 00:02:57
不得已的狀況。

00:02:58 - 00:03:01
就是所有申請視線一定都是不得已的一個狀況

00:03:02 - 00:03:04
因為如果今天是可以的狀況，那就可以直接解決

00:03:04 - 00:03:05
它是不得已的

00:03:05 - 00:03:06
所以我們才讓他申請視線

00:03:07 - 00:03:08
所以永遠要記得這件事情喔

00:03:09 - 00:03:11
就是申請事情一定是不得已的一個狀況

00:03:11 - 00:03:12
我問大家

00:03:12 - 00:03:14
來我們臺灣有幾個大法官？

00:03:15 - 00:03:16
理論上應該有幾個大法官？

00:03:17 - 00:03:17
15個

00:03:18 - 00:03:20
你覺得15個大法官一年能做多少事情？

00:03:21 - 00:03:24
我們想想看，去年，我們去年憲法法庭有幾個判決？

00:03:25 - 00:03:26
大家知不知道？

00:03:27 - 00:03:28
13個。

00:03:29 - 00:03:34
去年，目前，目前中華民國最後一份判決就是113年憲判字第13號判決。

00:03:35 - 00:03:37
在前年呢,20個

00:03:37 - 00:03:39
在前年呢,20個

00:03:39 - 00:03:42
所以也就是說什麼，大法官一年極限基本上就是20個判決

00:03:43 - 00:03:44
所以你說會很多嗎？

00:03:45 - 00:03:46
說多不多，說少不少

00:03:46 - 00:03:49
所以我必須坦白講一件很嚴肅的問題,

00:03:50 - 00:03:51
現在不是憲法法庭關門嗎?

00:03:52 - 00:03:55
其實有蠻多人問我說憲法法庭關門會對人民造成什麼影響,

00:03:56 - 00:03:57
坦白講這個問題有點尷尬,你知道為什麼嗎?

00:03:58 - 00:03:59
一年做幾個判決,頂多,

00:04:00 - 00:04:00
20個

00:04:01 - 00:04:02
20個裡面違憲的是多數還是少數？

00:04:03 - 00:04:03
少數。

00:04:04 - 00:04:07
所以其實坦白講對實質人民會不會有很直接的影響，其實也不會。

00:04:07 - 00:04:08
但這是不對的。

00:04:08 - 00:04:11
就是不對勁跟真的影響很大，其實是兩件事情。

00:04:11 - 00:04:15
所以這其實是一個很難跟大家講解的一個狀況。

00:04:15 - 00:04:16
好。

00:04:16 - 00:04:20
我問大家，你學法律學到現在，你會不會有很多的朋友或親朋好友想要問你法律問題？

00:04:21 - 00:04:24
但是你有沒有發現，大部分的問題都小到不行。

00:04:25 - 00:04:28
甚至大部分的問題其實都不是法律問題。

00:04:28 - 00:04:29
你有沒有發現？

00:04:30 - 00:04:33
就很多問題其實，好比說，他欠我錢他不還怎麼辦？

00:04:34 - 00:04:36
坦白講法律上也沒有怎麼辦啊，發支付命令。

00:04:36 - 00:04:39
啊支付命令他如果不想處理，那就告他，就這樣。

00:04:39 - 00:04:40
那最好的方式是什麼？

00:04:41 - 00:04:42
就是問他要不要還錢嘛。

00:04:43 - 00:04:43
對不對？

00:04:44 - 00:04:49
就是這件事情不是透過法律，而是透過各種情感的方式去喬，才會比較有機會。

00:04:50 - 00:04:51
他欠你20萬。

00:04:51 - 00:04:53
你跟他說你願不願意還我18萬，他搞不好就願意還了。

00:04:54 - 00:04:56
所以他其實最終問題都不是法律問題。

00:04:56 - 00:05:02
所以這其實有時候我覺得是蠻難跟一般社會大眾去討論這件事情的，因為它其實離他們太遠了。

00:05:02 - 00:05:05
甚至你把法律拉進來，你會發現很多事情其實都不一定是法律問題。

00:05:06 - 00:05:08
對不對？車禍其實也不是法律問題啊。

00:05:08 - 00:05:12
對，進到法院裡面的車禍案件沒有那麼多。

00:05:12 - 00:05:14
多半都還是就賠償金的問題。

00:05:14 - 00:05:16
賠償金夠多其實就不是問題。

00:05:16 - 00:05:18
好，所以其實我覺得這是一個大家可以思考的狀況。

00:05:19 - 00:05:19
好。

00:05:19 - 00:05:21
來，我們翻到第39頁。

00:05:21 - 00:05:22
那我們最後最後，

00:05:22 - 00:05:29
呃，我上次可能這個地方比較沒有講清楚，或是比較沒有講到，我來補充一下第39頁的地方。

00:05:30 - 00:05:31
我們上次最後不是講了嗎？

00:05:31 - 00:05:34
來，立法委員可以申請事先，基本上有兩種樣態。

00:05:34 - 00:05:40
第一種就是他想要阻擋新法通過，我們要仔細看他有沒有努力地阻擋新法通過。

00:05:41 - 00:05:46
第二件事情，就是要看他有沒有認真地修法為國。

00:05:47 - 00:05:49
如果有認真修法為國，那他就可以申請釋憲，OK。

00:05:49 - 00:05:51
就是兩件事情，好，那重點來了。

00:05:52 - 00:05:53
我們要看一下第39頁。

00:05:53 - 00:05:57
這個東西在2011年、2016年的律師考試考過。

00:05:57 - 00:05:59
什麼意思？就是誰可以申請釋憲？

00:05:59 - 00:06:00
我們剛才講

00:06:00 - 00:06:00
立法文獻，他一定要做到某件事情嘛

00:06:00 - 00:06:01
從我們上次講的1476不受理決議到781解釋到603號解釋還有各種的不受理決議

00:06:01 - 00:06:01
不都講了很多種樣態嘛，怎麼就追溯了

00:06:11 - 00:06:12
那問題又來了

00:06:14 - 00:06:19
誰可以申請視線，他不就是做到那個符合行為樣態的人就可以申請視線嗎

00:06:19 - 00:06:23
我們舉個例子，來我們將以781的案例要來講話要怎麼辦

00:06:23 - 00:06:25
二審的時候要不要反

00:06:25 - 00:06:30
如果你今天要針對一個剛通過熱騰騰的新法律，你反對它想要申請釋憲

00:06:30 - 00:06:32
來請問二讀的時候要做到什麼事情？

00:06:33 - 00:06:35
按照781號解釋的理論來講

00:06:35 - 00:06:37
二讀的時候要做到什麼事情？

00:06:38 - 00:06:39
要不要投下反對票？

00:06:39 - 00:06:39
要

00:06:40 - 00:06:42
三讀要不要投下反對票

00:06:43 - 00:06:44
不重要

00:06:45 - 00:06:47
二讀進三讀的時候要不要投下反對票

00:06:48 - 00:06:50
要，就上次78億理論所建構出來的嘛，對不對

00:06:51 - 00:06:57
可我再講一次喔，我們大法官解釋的效力這件事情，他是他的意志

00:06:58 - 00:06:59
所以我上次特別講到嘛

00:06:59 - 00:07:01
所以以781號解釋理論來講

00:07:02 - 00:07:05
二讀反對，二讀進三讀反對，三讀就離開這件事情

00:07:05 - 00:07:07
大法官認為說有好好反對

00:07:08 - 00:07:13
但是如果我把裡面條件如果改變的話，是不是就，是不是就必定是或不是，好好反對，答案是不知道。

00:07:14 - 00:07:16
我們還是要到下一個個案才判斷。

00:07:16 - 00:07:16
好。

00:07:17 - 00:07:17
好。

00:07:18 - 00:07:21
我先跟大家講，其實我們在看大法官解釋或憲法判決的時候，你幫我看這邊。

00:07:22 - 00:07:24
有的時候我覺得可以用一個角度去理解，因為我覺得大家

00:07:25 - 00:07:28
有時候在詮釋一些判決的時候，我們會有一種狀況

00:07:29 - 00:07:31
超譯的狀況

00:07:31 - 00:07:32
什麼意思

00:07:32 - 00:07:33
來

00:07:33 - 00:07:33
這邊有一個坑洞

00:07:35 - 00:07:36
這邊有一次，這邊有個坑洞

00:07:37 - 00:07:38
我們要做的事情是什麼

00:07:38 - 00:07:39
我們要這個坑洞補好

00:07:41 - 00:07:43
所以這樣大家走才可以才可以平穩嘛，對不對

00:07:44 - 00:07:44
來

00:07:45 - 00:07:47
其實這會是一個很重要的一個理論

00:07:47 - 00:07:49
大家可以上,也可以放在心上

00:07:49 - 00:07:52
它叫做司法的最小主義,什麼叫司法的最小主義

00:07:52 - 00:07:55
它大意就是要說什麼,我們大法官解釋或憲法判決在處理事情的時候

00:07:55 - 00:07:59
最好

00:08:00 - 00:08:04
要用窄而淺的方式來處理這個問題。

00:08:05 - 00:08:05
什麼意思？

00:08:05 - 00:08:10
他的意思是說，我們常常面對很多問題的時候，它背後可能有很大的問題，

00:08:10 - 00:08:12
也有眼前的很小的問題。

00:08:12 - 00:08:17
司法最好做的事情叫做解決眼前這個小小的事情。

00:08:17 - 00:08:20
盡量要窄，盡量要淺，盡量要小。

00:08:20 - 00:08:21
那大的東西怎麼辦？

00:08:22 - 00:08:27
大的東西就交給具有民主思辨的機關來去做決定，他認為會比較好。

00:08:28 - 00:08:29
他覺得這是一種理論。

00:08:29 - 00:08:34
他認為說司法要盡量避免做出很積極的判決。

00:08:34 - 00:08:37
因為如果今天司法做出很積極的判決，有可能會導致什麼？

00:08:38 - 00:08:41
有可能會導致整個社會還沒有前進。

00:08:41 - 00:08:42
我們來思考一件事情喔。

00:08:43 - 00:08:43
來問大家。

00:08:44 - 00:08:46
大法官是不是能做很多事情坦白講？

00:08:46 - 00:08:46
是。

00:08:47 - 00:08:50
你看大法官一個判決，臺灣同性婚姻合法化。

00:08:51 - 00:08:53
一個判決，通姦罪被判違憲。

00:08:54 - 00:08:54
但我問大家。

00:08:55 - 00:08:56
一個社會的前進，

00:08:57 - 00:08:57
需不需要？

00:08:58 - 00:09:01
你覺得是大法官引領大家前進比較好？

00:09:01 - 00:09:03
還是大家一起前進會比較好？

00:09:05 - 00:09:06
我這樣問好了。

00:09:06 - 00:09:09
大法官做出進步的判決，

00:09:09 - 00:09:11
對社會是好事還是壞事？

00:09:13 - 00:09:13
大家覺得？

00:09:14 - 00:09:14
你覺得呢？

00:09:16 - 00:09:17
為什麼？

00:09:17 - 00:09:17
怎麼說？

00:09:24 - 00:09:25
我知道就是先挺身而出嘛。

00:09:25 - 00:09:26
OK。

00:09:26 - 00:09:28
但你這種說法對不對？

00:09:28 - 00:09:29
精英。

00:09:29 - 00:09:29
好。

00:09:30 - 00:09:30
精英。

00:09:30 - 00:09:30
為什麼？

00:09:30 - 00:09:33
因為你預設一件事情，你身旁的人跟得上。

00:09:33 - 00:09:34
我們可以思考一件事情，好來。

00:09:35 - 00:09:37
2017年的時候大法官做47次748號解釋。

00:09:38 - 00:09:43
47次748號解釋其實是一個讓臺灣大量曝光的一號解釋。

00:09:43 - 00:09:47
沒有人想到在東亞的這個小小的島上，

00:09:47 - 00:09:52
除了臺積電之外，我們的司法法治可以進步到同性婚姻居然要合法化。

00:09:52 - 00:09:54
全世界當時瘋狂報導臺灣。

00:09:55 - 00:09:56
可是我馬上看到什麼？

00:09:56 - 00:09:57
反效果出來了。

00:09:57 - 00:09:59
2018年的時候公投，

00:09:59 - 00:10:00
你發現大部分臺灣人是反對同性婚姻的。

00:10:00 - 00:10:00
經過的。

00:10:01 - 00:10:04
所以這件事情我覺得可以在心中大家去思考這件事情。

00:10:05 - 00:10:06
司法是可以做出很進步的,

00:10:07 - 00:10:08
很好的事情。

00:10:08 - 00:10:10
但是好的事情一定對嗎?

00:10:10 - 00:10:11
這個對,

00:10:11 - 00:10:14
我不是在評價同性婚姻不對。

00:10:14 - 00:10:17
我在評價的事情是時間的問題。

00:10:17 - 00:10:19
時間的問題。

00:10:19 - 00:10:21
有時候會不會還沒到，

00:10:22 - 00:10:25
我們先做而造成反效果。

00:10:26 - 00:10:28
我覺得這個，讓大家去思考一件事情就是，

00:10:28 - 00:10:30
我們家只要上第四堂課嘛，

00:10:30 - 00:10:31
一直不斷講憲法法庭。

00:10:31 - 00:10:34
憲法法庭解決事情，

00:10:34 - 00:10:36
我認為是需要智慧的。

00:10:37 - 00:10:40
不然我這邊補充一個判決，

00:10:40 - 00:10:41
讓大家這個，

00:10:43 - 00:10:45
對整個憲法法庭我覺得要有更清楚的概念，

00:10:45 - 00:10:46
我這樣講下來會比較順。

00:10:47 - 00:10:49
不過這跟考試就比較無關了。

00:10:49 - 00:10:51
就是，呃，

00:10:51 - 00:10:53
好，這邊就稍微岔開來講，

00:10:53 - 00:10:54
我們講一下美國憲法的判決好了。

00:10:55 - 00:10:56
大家要知道一件事情喔。

00:10:57 - 00:10:59
因為最近大家不是在吵一些很兇的事情，

00:10:59 - 00:11:00
我不知道大家在網路上有沒有看到，

00:11:01 - 00:11:06
就是我們的立法院的法制局做出了一份報告，在講說大法官解釋的效力到底怎麼樣。

00:11:06 - 00:11:07
那我就要反思這件事情。

00:11:07 - 00:11:08
對啊。

00:11:08 - 00:11:10
一個東西到底要有什麼效力這件事情。

00:11:10 - 00:11:12
大家有沒有好好想過這個問題？

00:11:12 - 00:11:13
大家有上過法理學吧？

00:11:14 - 00:11:15
法律為什麼會有效力？

00:11:16 - 00:11:17
大家有沒有想過一件事情？

00:11:17 - 00:11:18
法律為什麼會有效力？

00:11:18 - 00:11:20
你覺得法律為什麼會有效力？

00:11:22 - 00:11:24
你隨便講都沒關係，我會幫你圓，

00:11:24 - 00:11:24
所以不用擔心。

00:11:26 - 00:11:27
有沒有想過這個問題？

00:11:28 - 00:11:29
法律為什麼會有效力？

00:11:30 - 00:11:32
他背後白話翻譯就是說，為什麼法律大家會聽？

00:11:33 - 00:11:33
有沒有想過這件事情？

00:11:34 - 00:11:35
你覺得為什麼法律大家會聽？

00:11:40 - 00:11:42
好，多數人所做出來的，

00:11:43 - 00:11:44
代議士所做出來的。

00:11:44 - 00:11:46
可問題就來了，為什麼多數人做出來的事情，

00:11:46 - 00:11:47
大家就一定會聽？

00:11:48 - 00:11:49
對對對。

00:11:49 - 00:11:50
大家知道這背後很好。

00:11:51 - 00:11:53
但是為什麼多數人做出來的事情，

00:11:53 - 00:11:56
大家就一定會去遵守？

00:11:58 - 00:11:59
反過來的事情就是，

00:12:00 - 00:12:01
不遵守會怎麼樣？

00:12:01 - 00:12:02
你想過這件事情，

00:12:02 - 00:12:03
我們舉一個例子來講喔！

00:12:04 - 00:12:06
我們學校有沒有規定大家一定要上課？

00:12:08 - 00:12:09
這個例子不好。

00:12:09 - 00:12:10
好像真的沒有。

00:12:10 - 00:12:10
我想一下。

00:12:12 - 00:12:12
我想一下。

00:12:13 - 00:12:15
好，我想過，我想到了，

00:12:18 - 00:12:21
以前啊，在學校高中的時候午休，

00:12:22 - 00:12:25
有規定大家一定要在教室裡面睡午覺嗎？

00:12:27 - 00:12:29
有規定嗎？好像沒有對不對？

00:12:29 - 00:12:33
其實並沒有一定這樣規定，可是為什麼大家都在教室裡面睡午覺？

00:12:36 - 00:12:37
你有沒有發現一件事情？

00:12:37 - 00:12:42
就是你看到，這就是規範的效力，就在無形當中的時候誕生了嘛。

00:12:42 - 00:12:43
對不對？就回到你剛才講的，

00:12:44 - 00:12:46
有可能原因是什麼？因為大家都會這樣子做。

00:12:47 - 00:12:50
多數人都這樣做，所以我們就好像要這樣子做。

00:12:51 - 00:12:54
你有沒有發現這個力量在這邊無形當中就跑出來了

00:12:55 - 00:12:57
所以我高中很常跑出去

00:12:58 - 00:13:06
有一次我記得，

00:13:06 - 00:13:18
我們班上外面有個陽臺，

00:13:18 - 00:13:34
然後那時候我們英語話劇比賽，

00:13:34 - 00:13:44
所以有很多的紙箱

00:13:44 - 00:13:46
我跟我朋友在那邊搭了一個房子

00:13:46 - 00:13:48
在那邊睡午覺

00:13:48 - 00:13:50
人生當中這快樂的事情大概就這樣子，好。

00:13:51 - 00:13:51
效力

00:13:52 - 00:13:54
效力這件事情有的時候來自於什麼？

00:13:54 - 00:13:56
大家承認它是有效力的，

00:13:56 - 00:13:57
它就有效力。

00:14:00 - 00:14:00
三權分立的國家，立法、行政跟司法。

00:14:03 - 00:14:05
但大家要做一件事情喔。

00:14:05 - 00:14:11
美國一開始創國之初的時候，固然有好的行政，固然有好的立法，所以他們有選舉。

00:14:11 - 00:14:14
可是司法權美國一開始其實並沒有很看得起這個權力。

00:14:14 - 00:14:17
為什麼，因為司法不具有高度的民主正當性。

00:14:18 - 00:14:22
所以他在從一個權威國家走到民主國家的時候，他們覺得這個司法其實不民主。

00:14:23 - 00:14:23
所以你要做一件事情。

00:14:24 - 00:14:25
臺灣有司法院嘛。

00:14:25 - 00:14:26
一整棟，總統府、行政院、立法院。

00:14:29 - 00:14:32
美國剛開始的時候，他們的司法...

00:14:33 - 00:14:36
就他們美國聯邦最高法院的辦公室在哪裡，大家知道嗎？

00:14:37 - 00:14:39
在他們的國會大廈的一樓的某間辦公室。

00:14:41 - 00:14:41
你就這樣想。

00:14:41 - 00:14:45
你就，那你，你知道怎麼想，你就想一件事情，就好像是說。

00:14:45 - 00:14:51
好像說我們現在大法官的辦公室，就是在青島東路上省國貿那家辦公室裡面。

00:14:52 - 00:14:53
就大家很看不起嘛。

00:14:53 - 00:14:54
因為他就很小嘛。

00:14:54 - 00:14:56
好，那這件事情是發生什麼狀況？

00:14:57 - 00:14:58
事情是這個樣子的。

00:14:58 - 00:15:00
我覺得這個故事非常經典。

00:15:00 - 00:15:02
大家真的要，我覺得把它記下來。

00:15:03 - 00:15:05
如果大家以前在學校上課有聽過的話。

00:15:05 - 00:15:07
我覺得我再幫大家複習一下。

00:15:08 - 00:15:09
這時候發生一個狀況了。

00:15:10 - 00:15:14
任何重大的事件跟效力，往往都取決於動能。

00:15:14 - 00:15:15
發生什麼事情。

00:15:15 - 00:15:18
美國一開始有所謂的聯邦黨跟民主共和黨。

00:15:19 - 00:15:22
然後呢，在一次選舉當中，民主共和黨贏了聯邦黨。

00:15:23 - 00:15:23
OK，好。

00:15:24 - 00:15:26
所以這個時候他們要政黨輪替了。

00:15:26 - 00:15:30
那這時候政黨輪替的時候，原本的總統叫亞當斯。

00:15:30 - 00:15:32
亞當斯就覺得幹，要政黨輪替了。

00:15:33 - 00:15:34
政黨輪替接下來他們就要對我們清算。

00:15:34 - 00:15:35
所以要做一件事情。

00:15:36 - 00:15:39
我要趕快簽署這個法官的這個合法令。

00:15:39 - 00:15:45
就是我要趕快任命一批新的法官，讓那群法官怎麼樣，可以監督未來新的政府。

00:15:45 - 00:15:46
然後他們就在做這件事情。

00:15:47 - 00:15:48
結果呢。

00:15:48 - 00:15:50
重點就來了，精彩的來了。

00:15:50 - 00:15:55
他們他應該要在3月3號晚上12點把這個合法令通通送出去。

00:15:55 - 00:15:59
所以他就簽完42張之後，他把這件事情交給他弟弟。

00:16:00 - 00:16:01
知道點內情

00:16:01 - 00:16:03
他怎樣搞砸你知道嗎？

00:16:03 - 00:16:05
他到隔天才寄出去

00:16:05 - 00:16:06
他就產生一個問題

00:16:06 - 00:16:11
因為隔天3月4號新總統要上任,所以權力就已經交替了

00:16:11 - 00:16:12
所以就面臨到一個問題喔

00:16:13 - 00:16:16
大家以後當律師就會知道,這種東西可不可以吃

00:16:17 - 00:16:17
幹不能喔

00:16:18 - 00:16:20
對不對,我前面,我前面有沒有教

00:16:20 - 00:16:23
如果上述怎麼樣,離於上述期限

00:16:24 - 00:16:25
是案件是不是定讞

00:16:25 - 00:16:27
定讞還能不能申請釋憲

00:16:27 - 00:16:28
就不行嘛

00:16:28 - 00:16:29
所以這個事情很重要

00:16:30 - 00:16:32
他那個合法令就一部分沒有送出去

00:16:32 - 00:16:33
所以導致一個狀況

00:16:34 - 00:16:35
有一個人叫做Marbury

00:16:36 - 00:16:39
他原本要被當成某一個地方的治安法官

00:16:39 - 00:16:44
但是因為呢,這個亞當斯簽署了這個令,因為來不及送出去

00:16:45 - 00:16:48
所以新上任總統叫傑佛遜，就不讓他當這個法官

00:16:49 - 00:16:50
幹他就很不爽啊

00:16:51 - 00:16:56
他覺得哪有這種事情，前總統已經簽了，只是還沒送出去，那就是有效力

00:16:57 - 00:16:57
好

00:16:57 - 00:17:01
所以這件事情呢，他決定控告當時的國務卿

00:17:01 - 00:17:05
然後這件事情呢,直接跑到聯邦最高的法院來進行控告

00:17:06 - 00:17:08
這個時候就面臨到一個很大的難題

00:17:08 - 00:17:08
什麼難題

00:17:08 - 00:17:10
還不記得我一開始的故事說什麼

00:17:11 - 00:17:14
是美國聯邦最高法院在那個時候根本是一個被別人看不起的一個單位

00:17:15 - 00:17:16
所以就變成一個狀況

00:17:17 - 00:17:20
當時主筆的大法官叫做，他就碰到一個困難情

00:17:20 - 00:17:20
就說好，如果這個案子

00:17:21 - 00:17:22
我判那個Marbury獲勝

00:17:23 - 00:17:24
我會碰到一個困境

00:17:24 - 00:17:25
什麼困境

00:17:26 - 00:17:27
這個困境叫做

00:17:27 - 00:17:31
如果我判決說，這個前總統已經簽署了

00:17:31 - 00:17:34
而且我要跟大家講，那個是的人

00:17:34 - 00:17:37
這個亞當斯如果已經簽署這個東西，我判決他贏

00:17:37 - 00:17:39
我判決這個傑佛遜輸的話

00:17:39 - 00:17:41
很有可能會一個結果是什麼知道嗎

00:17:41 - 00:17:42
大家知道是什麼嗎

00:17:43 - 00:17:44
我剛剛

00:17:44 - 00:17:44
我剛剛講了嗎

00:17:44 - 00:17:47
當時司法權是小的,行政權是大的

00:17:47 - 00:17:49
所以很有可能新總統怎麼樣

00:17:49 - 00:17:50
不理他

00:17:50 - 00:17:51
好,問大家

00:17:51 - 00:17:53
請問要是新總統不理他,請問會怎麼樣

00:17:56 - 00:17:56
會怎麼樣

00:17:57 - 00:18:00
他做出一個判決，說，前總統簽的命令

00:18:00 - 00:18:02
這個東西是有生效的，所以你要讓他當治安法官，所以你今天不讓他當治安法官是違憲，好。

00:18:05 - 00:18:07
他做出這個判決。

00:18:07 - 00:18:09
假設你是新總統，傑克森。

00:18:10 - 00:18:11
你不想理他。

00:18:11 - 00:18:12
你不想理，你就完全不理他，請問會怎麼樣？

00:18:15 - 00:18:17
對，非常好，答案是不會怎麼樣。

00:18:18 - 00:18:21
一件事情不理他，兩件事情不理他，以後誰還要理？

00:18:22 - 00:18:23
美國聯邦最高法院。

00:18:24 - 00:18:29
所以這個時候，他做出了一個非常驚天動地的判決。

00:18:29 - 00:18:31
叫做Marburyv.Madison，他是所有，你如果去在學校的時候學美國憲法永遠的第一課。

00:18:36 - 00:18:37
永遠第一課一定是教這個判決。

00:18:38 - 00:18:40
因為他是美國史上最重要的第一份判決。

00:18:41 - 00:18:42
他做了，他做了些什麼事情？

00:18:43 - 00:18:44
他的判決分成三點，第一點。

00:18:46 - 00:18:49
這個治安法官，這個合法命令，前總統已經簽署了。

00:18:49 - 00:18:52
只是還沒寄出去，有沒有效？

00:18:52 - 00:18:54
他說有效。

00:18:55 - 00:19:02
所以呢，如果這件事情有爭議，能不能依據法律來進行救濟，這是第二個爭點，他說可以。

00:19:03 - 00:19:06
好,這樣看起來好像看起來都對，都有意義嘛,對不對?

00:19:06 - 00:19:07
但最重要的是第三點。

00:19:08 - 00:19:10
他說,但是有個小小的問題。

00:19:10 - 00:19:14
因為按照美國憲法的規定,我們美國聯邦最高法院。

00:19:14 - 00:19:17
最主要的管轄權限叫做上訴管轄權。

00:19:17 - 00:19:22
就是美國聯邦最高法院的意義存在是下面有人不爽，上訴來找我。

00:19:22 - 00:19:27
可是呢，你今天依據的法律直接怎麼樣，直接來找我美國聯邦最高法院。

00:19:28 - 00:19:30
所以怎麼樣？

00:19:30 - 00:19:31
這個問這個法律有問題。

00:19:32 - 00:19:33
因為你應該先去地方法院。

00:19:34 - 00:19:36
打輸再上訴再來找我。

00:19:36 - 00:19:38
但是你今天依據這個法律直接來找我。

00:19:38 - 00:19:41
這個法律有問題，違憲。

00:19:42 - 00:19:47
因此他宣告依照的那個法律來申請釋憲的那個法律違憲。

00:19:48 - 00:19:49
好。

00:19:49 - 00:19:52
這時候這個判決的整個智慧就在這邊了，為什麼？

00:19:52 - 00:19:53
就精彩的來啦。

00:19:54 - 00:19:55
他宣告一件事情叫做什麼？

00:19:56 - 00:19:58
本院所認可的法律才是法律。

00:19:58 - 00:20:00
本院不可不認可。

00:20:00 - 00:20:00
的法律就是違憲的法律

00:20:01 - 00:20:02
下級法院不予適用

00:20:03 - 00:20:04
好，這件事情為什麼驚天動地

00:20:05 - 00:20:11
因為他這件事情，他確認一件事情叫做什麼

00:20:11 - 00:20:16
美國聯邦最高法院是有違憲審查權的

00:20:16 - 00:20:20
以前是沒有的，以前沒有那麼清楚喔

00:20:24 - 00:20:25
那這件事情他最重要的意義在於什麼

00:20:26 - 00:20:29
他非常有智慧的解決這個局面，為什麼

00:20:29 - 00:20:30
來

00:20:30 - 00:20:32
第一

00:20:32 - 00:20:35
按，如果你仔細看這個判決，是不是對新總統傑佛遜是比較不利的

00:20:36 - 00:20:36
是

00:20:36 - 00:20:39
但是以結論來講，對來講是怎樣，比較不利的

00:20:40 - 00:20:42
所以他有點雙方各打五十大板

00:20:42 - 00:20:48
就是你有，你其實，你其實這個案件對你是有利的，但是你做出了一件事情是你怎麼可以直接來找我

00:20:48 - 00:20:50
你應該先去地方法院啊

00:20:50 - 00:20:51
對不對，再來找到我

00:20:51 - 00:20:54
對，你如果按照地方法院一步一步來找到我，我會判你，但抱歉

00:20:56 - 00:20:59
你依照這個法律直接來找我，是有問題的，我宣告違憲

00:20:59 - 00:21:01
所以這時候有個很大的關鍵

00:21:01 - 00:21:07
這時候他就評估一件事情是，幹，還要再去地方法院打，再打上來，好麻煩，算了。

00:21:08 - 00:21:10
所以他就不願意爭執這件事情。

00:21:10 - 00:21:11
可是關鍵就來了喔。

00:21:12 - 00:21:13
誰其實很不爽？

00:21:13 - 00:21:14
傑佛遜很不爽，為什麼？

00:21:15 - 00:21:17
媽的，你這個判決註定置我於死地

00:21:17 - 00:21:19
他的判決就覺得你在註定置我於死地

00:21:19 - 00:21:20
但關鍵就來了喔

00:21:20 - 00:21:21
他無可奈何

00:21:22 - 00:21:23
他無可奈何

00:21:24 - 00:21:25
他的意思是說什麼

00:21:25 - 00:21:26
你其實是有問題的

00:21:26 - 00:21:29
但是因為別的理由,所以變成現在這樣的結果

00:21:30 - 00:21:32
所以變成說什麼

00:21:32 - 00:21:35
他判決下來，新總統傑佛遜只能接受

00:21:36 - 00:21:38
他心有不甘，但他只能接受

00:21:38 - 00:21:41
所以這個判決一下去之後就變成怎麼樣

00:21:41 - 00:21:43
大家發現一件事情，欸

00:21:43 - 00:21:45
這個判決一下去，誰聽話了

00:21:46 - 00:21:47
所有人都聽話了

00:21:48 - 00:21:49
所有人都聽話了

00:21:49 - 00:21:54
接下來大家就開始習慣美國聯邦最高法院所做出來的事情,大家都要聽

00:21:56 - 00:21:57
所以你會發現一件事情

00:21:58 - 00:22:00
大法官所樹立起來這個效力的問題啊

00:22:00 - 00:22:02
配合這個效力他才有效力。

00:22:03 - 00:22:04
你有想過一件事情。

00:22:05 - 00:22:07
我問大家，大家騎機車要不要戴安全帽？

00:22:08 - 00:22:09
要不要？

00:22:09 - 00:22:11
你在臺北有沒有看過別人騎機車沒戴安全帽？

00:22:12 - 00:22:15
應該多少還是有，但很少極少。

00:22:16 - 00:22:17
你知道有一次我去綠島玩。

00:22:18 - 00:22:19
不是，我去南。

00:22:21 - 00:22:24
離嘉義比較近的是蘭嶼還是綠島？

00:22:27 - 00:22:27
忘記了。

00:22:27 - 00:22:29
好，那很久以前的，我大一暑假去的。

00:22:30 - 00:22:30
我發現一件事情。

00:22:31 - 00:22:33
我們在我們到那個島上騎機車。

00:22:34 - 00:22:36
我發現你知道什麼，沒有人戴安全帽。

00:22:37 - 00:22:38
然後我戴安全帽。

00:22:38 - 00:22:40
我就像個智障一樣。

00:22:40 - 00:22:42
因為我騎車騎了五分鐘，發現沒有人戴安全帽。

00:22:43 - 00:22:46
所以你會發現一件事情喔，效力其實是很不堪的。

00:22:47 - 00:22:57
效力來自於所有人都認可，所有人都覺得要配合，即便不喜歡，即便很討厭，但大家都配合，我還是先配合，這就是效力的來源。

00:22:58 - 00:23:00
所以為什麼MarburyversusMadison這個案子這麼重要。

00:23:00 - 00:23:01
這個案子這麼重要。

00:23:01 - 00:23:07
所有美國法學院第一堂課一定都教這個案件，原因是他確認了違憲審查權。

00:23:07 - 00:23:09
所以我要搬回來，接到這件事情是什麼。

00:23:10 - 00:23:13
所以為什麼大法官解釋或憲法判決為什麼要有智慧。

00:23:13 - 00:23:18
因為他一次處理的事情越小，大家越會聽話，大家越會配合。

00:23:20 - 00:23:25
如果他一旦處理的事情越大，大家不聽話不配合的狀況就可能會發生。

00:23:26 - 00:23:29
大家就越不配合司法判決是有可能的。

00:23:30 - 00:23:31
大家要知道一件事情。

00:23:31 - 00:23:36
憲法判決跟一般的法院判決其實大家知道哪個比較大,一定是憲法判決啊。

00:23:37 - 00:23:39
但其實憲法判決是可以不理他的喔。

00:23:39 - 00:23:44
你在接下來你學到大法官解釋,你就會發現有兩個大法官解釋沒有人理這大法官解釋,但不會怎麼樣。

00:23:45 - 00:23:47
但是你不理一般的法院的判決會怎麼樣嗎？

00:23:48 - 00:23:48
會喔。

00:23:49 - 00:23:50
會不會可以對你申請強制執行？

00:23:51 - 00:23:54
你如果被判刑會不會有人來逮捕、拘提你？會啊。

00:23:55 - 00:24:00
所以你會發現一件事情，憲法判決效力是強大，但他同時也是稀有。

00:24:00 - 00:24:00
是脆弱的。

00:24:00 - 00:24:00
美國第一份這麼重要的判決,他也不是因為大家說,喔,規範規範的很清楚了,所以他判決很重要,沒有,他是在一個鬥爭狀況底下所樹立的判決。

00:24:00 - 00:24:00
所以回到這件事情,為什麼講這個狀況,以及為什麼要討論到最近這個立法院法制局講的那個報告。

00:24:00 - 00:24:00
我想跟大家講的事情叫做大法官所做出來的東西,效力是強大,但它同時也是脆弱的。

00:24:00 - 00:24:00
那要怎麼維繫這個脆弱,要怎麼保護這個脆弱,要怎麼維繫這個效力,是所有人的憲法上的義務。

00:24:00 - 00:24:00
如果所有人效忠的叫做自由民主憲政秩序，那這個國家就可以維持在這個體制之內。

00:24:00 - 00:24:00
最後跟大家講一件事情。

00:24:00 - 00:24:00
這個美國的總統，每一年都會到他們的參議院進行所謂的國情諮詢。

00:24:00 - 00:24:00
那進行國情諮詢的時候就是他上臺講話，你可以看到歐巴馬、拜登啊、川普啊，他們就會講話。

00:24:00 - 00:24:00
講話這個時候呢，會有個狀況。

00:24:00 - 00:24:00
就因為他在座就是立法院，大家都要在。

00:24:00 - 00:24:00
然後這個時候大法官跟將軍也會在。

00:24:00 - 00:24:00
所以這個時候我問大家，川普講得好的話，共和黨的立法，怎麼講，我們就還顯得像所謂的議員，會拍手。

00:24:00 - 00:24:00
那這時候民主黨人就不鳥他嘛，對不對？

00:24:00 - 00:24:00
可是呢，如果這時候講得好，大家可能站起來拍手，也可能不理他。

00:24:00 - 00:24:00
可是有兩種人是永遠不會站起來，也永遠不會拍手。

00:24:00 - 00:24:00
就是將軍跟大法官。

00:24:00 - 00:24:00
因為他們效忠的是美國的憲法，他們效忠的是美國的自由民主憲政秩序。

00:24:00 - 00:24:00
好，所以我要跟大家講一件事情。

00:24:00 - 00:24:00
我覺得在臺灣我們也要思考，好好思考這件事情。

00:24:00 - 00:24:00
誰當總統是一回事。

00:24:00 - 00:24:00
我們應該捍衛的並不是某一個人,而是這個價值,這個價值叫做自由民主憲政秩序。

00:24:00 - 00:24:00
這個自由民主是脆弱的。

00:24:00 - 00:24:00
它是非常非常脆弱的。

00:24:00 - 00:24:00
當大家都不聽從自由民主憲政秩序,它就會崩解。

00:24:00 - 00:24:00
可如果當大家都聽自由民主憲政秩序,它就會永遠地聳立在那裡。

00:24:00 - 00:24:00
稍微跟大家分享一下。

00:24:00 - 00:24:00
讓我們順便複習一下自由民主憲政秩序這個概念。

00:26:00 - 00:26:01
哪一號解釋是稅的?

00:26:02 - 00:26:03
前面跟大家講過。

00:26:03 - 00:26:06
聽故事聽得很開心，突然考試大家都忘記了。

00:26:06 - 00:26:07
哪一號解釋？

00:26:09 - 00:26:11
這時候應該就很帥地說出哪一號解釋啊，

00:26:11 - 00:26:12
對不對？

00:26:12 - 00:26:13
其實我沒有放在講義裡面喔。

00:26:14 - 00:26:16
欸,我有,我好像有放,但我沒有放一個完整的故事。

00:26:17 - 00:26:18
是字幾號?

00:26:19 - 00:26:20
來,這是五顆星的四字喔,

00:26:20 - 00:26:22
四字499號解釋。

00:26:22 - 00:26:24
好,來問大家,來自由民主憲政秩序,

00:26:24 - 00:26:27
來告訴我，憲法能不能成為視線標的？

00:26:29 - 00:26:30
可以嘛。

00:26:30 - 00:26:33
那更白話問大家，憲法會不會違憲？

00:26:34 - 00:26:34
會啊。

00:26:35 - 00:26:37
憲法如果違憲的話，一定是違反什麼？

00:26:38 - 00:26:40
自由民主憲政秩序。

00:26:40 - 00:26:45
來，請告訴我自由民主憲政秩序裡面有哪四個重要原則？

00:26:46 - 00:26:46
第一是什麼？

00:26:47 - 00:26:48
民主共和國。

00:26:49 - 00:26:50
第二，國民主權。

00:26:50 - 00:26:52
第三，基本權，第四，權力分立。

00:26:53 - 00:26:55
來，這四個原理原則，永遠記在腦袋裡面。

00:26:56 - 00:27:06
我跟大家講，

00:27:06 - 00:27:19
只要題目裡面出現

00:27:19 - 00:27:32
自由民主憲政秩序

00:27:32 - 00:27:40
這四個字，

00:27:41 - 00:27:47
我剛剛講的那一套，499，憲法違憲，修憲有限，那四個原則，全部關鍵字全部上去。

00:27:48 - 00:27:50
老師看到之後就發現，幹，你是懂的。

00:27:50 - 00:27:51
好，可以嗎？

00:27:51 - 00:27:54
好，記住自由民主憲政秩序這個價值。

00:27:54 - 00:27:55
好，來。

00:27:58 - 00:27:58
第30

00:27:59 - 00:28:00
第39

00:28:00 - 00:28:00
證明是你為何而變。

00:28:02 - 00:28:06
人類本來在很多的價值的選擇，本來就會循著各種社會文化科技的改變，你本來就會變，是可能在很多立場上就會因此不斷的修正。

00:28:11 - 00:28:13
所以變動立場是沒有問題的。

00:28:13 - 00:28:16
所以我要問大家一件事情，來，為什麼39屆會有這個討論？

00:28:16 - 00:28:20
就是因為到底事先之前你可不可以變動立場？

00:28:21 - 00:28:24
來舉個例子，來第一個限於少數的立法委員。

00:28:24 - 00:28:24
什麼意思？

00:28:25 - 00:28:26
好，來問大家。

00:28:28 - 00:28:28
來仔細聽。

00:28:29 - 00:28:33
這個爭議會落在4603號解釋的一個狀況。

00:28:34 - 00:28:37
來4603號解釋的行為要用，態叫做什麼？修法未果嘛。

00:28:37 - 00:28:38
什麼是修法未果？

00:28:39 - 00:28:47
修法未果就是我們再複習一下，就是你在你要修某個舊法，修不成功，我才針對那個舊法申請釋憲嘛。

00:28:47 - 00:28:51
所以我們的評斷事情是立法委員有沒有好好的修不成功嘛。

00:28:51 - 00:28:57
對不對，所以你是不是要跟大家一起提出修法的草案，一讀到二讀嘛，對不對？

00:28:58 - 00:29:00
所以還記不記得來603號解釋的情形？

00:29:00 - 00:29:01
一樣態叫做什麼？

00:29:01 - 00:29:01
修法未果，什麼是修法未果？

00:29:02 - 00:29:09
你有兩次把修法的草案送進委員會被另定期處理，我算你是有好好修法未果。

00:29:09 - 00:29:10
OK。

00:29:10 - 00:29:11
那我問大家。

00:29:11 - 00:29:12
假設

00:29:13 - 00:29:14
我沒有跟大家一起進行修法。

00:29:15 - 00:29:17
可是我後來加入連署，請問可不可以？

00:29:20 - 00:29:20
可不可以？

00:29:22 - 00:29:24
好，來這個問題，這個爭議就要考這件事情喔。

00:29:25 - 00:29:26
好，來問大家。

00:29:26 - 00:29:29
現在四分之一是29個立法委員嘛，對不對？

00:29:30 - 00:29:31
對不對？

00:29:31 - 00:29:33
我們假設當初他們反對某個

00:29:35 - 00:29:37
某個這個法案好了。

00:29:37 - 00:29:39
那當時這個少數黨只有25人。

00:29:39 - 00:29:43
好，他們都很認真的反對，二讀三讀都投下反對票。

00:29:44 - 00:29:45
問題又來了喔。

00:29:46 - 00:29:47
這時候

00:29:47 - 00:29:49
原本有支持的，我們假設支持的有

00:29:52 - 00:29:53
70個立委。

00:29:53 - 00:29:57
然後這時候中立也他們沒有投票的。

00:30:01 - 00:30:02
沒投票的有

00:30:05 - 00:30:05
18。

00:30:06 - 00:30:06
對。

00:30:07 - 00:30:08
我再講一次。

00:30:08 - 00:30:09
來，臺灣有幾個立法委員？

00:30:10 - 00:30:11
113。

00:30:11 - 00:30:12
這個數字要不要記？

00:30:13 - 00:30:13
要。

00:30:14 - 00:30:15
我再講一次，

00:30:15 - 00:30:15
一定要。

00:30:17 - 00:30:20
我在集訓班考試的時候，

00:30:20 - 00:30:21
就我講四分之一。

00:30:21 - 00:30:22
幹，還一堆人算錯。

00:30:23 - 00:30:24
一堆人算錯。

00:30:24 - 00:30:27
我覺得那個算錯來自於你不知道臺灣立法委員113席。

00:30:27 - 00:30:27
幹，

00:30:27 - 00:30:27
這個一定要。

00:30:28 - 00:30:29
如果忘記怎麼辦？

00:30:30 - 00:30:31
憲法有沒有寫？

00:30:31 - 00:30:35
憲法增修條文第四條有沒有說我國立法委員是113個？

00:30:35 - 00:30:35
有喔，

00:30:35 - 00:30:36
所以一定要記這件事情。

00:30:37 - 00:30:37
好，我問大家，

00:30:38 - 00:30:39
反對只有25個嗎？

00:30:40 - 00:30:41
所以他們只有25個申請事先。

00:30:42 - 00:30:42
欸，

00:30:42 - 00:30:43
結果，

00:30:43 - 00:30:44
這個沒投票的,

00:30:45 - 00:30:46
加入五個。

00:30:46 - 00:30:48
這個支持的突然有三個倒戈。

00:30:49 - 00:30:50
所以最後變成多少？

00:30:50 - 00:30:51
變成33個申請事先。

00:30:52 - 00:30:53
請問可不可以？

00:30:54 - 00:30:55
來，考試就考這個喔。

00:30:56 - 00:30:56
考試就考這個喔。

00:30:57 - 00:30:59
2016年的律師考試就考這裡，

00:30:59 - 00:31:01
就考就考這樣的題目。

00:31:02 - 00:31:03
來，問大家可不可以？

00:31:04 - 00:31:05
來，

00:31:05 - 00:31:06
你幫我看一下否？

00:31:06 - 00:31:07
幫我看一下這個。

00:31:07 - 00:31:08
大家都可以加入，來。

00:31:08 - 00:31:10
在603號解釋的時候，

00:31:10 - 00:31:11
許玉秀大法官，

00:31:11 - 00:31:12
來，我問大家，

00:31:12 - 00:31:13
跟大家講，

00:31:14 - 00:31:15
許玉秀大法官是一個很重要的大法官。

00:31:17 - 00:31:18
他的意見書，大家歡迎去看。

00:31:19 - 00:31:21
他的argument都是很激進的,

00:31:22 - 00:31:23
非常好看。

00:31:23 - 00:31:23
好。

00:31:24 - 00:31:24
好。

00:31:24 - 00:31:27
他認為釋字線不應該只限於當初的立法委員,

00:31:28 - 00:31:30
因為如果這樣嚴格的規定話,

00:31:30 - 00:31:34
那不就是讓少數的立法委員申請釋字線的保障，少數的美意給破壞。

00:31:35 - 00:31:36
所以他認為說什麼?

00:31:36 - 00:31:38
只要湊到那個人數,

00:31:38 - 00:31:39
就可以讓他申請。

00:31:40 - 00:31:41
他大意是這樣子。

00:31:43 - 00:31:44
好。

00:31:45 - 00:31:46
但我先跟大家講，

00:31:46 - 00:31:47
我個人不採納這個意見。

00:31:48 - 00:31:49
我認為這個意見說法沒有道理。

00:31:50 - 00:31:50
為什麼？

00:31:51 - 00:31:52
來，我跟大家講，

00:31:52 - 00:31:53
來，仔細聽。

00:31:54 - 00:32:00
上禮拜我是不是跟大家講說立法委員申請釋憲分成反對新的法律跟

00:32:00 - 00:32:01
支持修掉舊的法律

00:32:01 - 00:32:01
然後不是跟大家講說

00:32:02 - 00:32:10
各種的解釋，各種不受理決定，我把那個行為樣態慢慢，慢慢慢慢限縮出，他應該要做到什麼事情才能申請釋憲

00:32:11 - 00:32:14
那我跟大家講，如果採許玉秀老師這樣子的說法跟見解

00:32:15 - 00:32:17
不就證明說我前面教的一個都不重要

00:32:18 - 00:32:19
反正最後你只要申請就可以了

00:32:20 - 00:32:22
所以我認為這個見解我比較不採納

00:32:23 - 00:32:26
為什麼,因為我覺得隨著法治越來越成熟

00:32:27 - 00:32:31
我們很多的法律要件在實行上會有

00:32:31 - 00:32:34
很多的案例,所以我們會慢慢堆疊出來

00:32:34 - 00:32:34
我們會知道

00:32:34 - 00:32:34
哪些事情是重要的

00:32:34 - 00:32:38
所以我認為第一個見解是比較有建設性的

00:32:38 - 00:32:38
為什麼

00:32:38 - 00:32:39
來你幫我看這個東西

00:32:40 - 00:32:41
你幫我看這個案例

00:32:42 - 00:32:46
如果支持的，可以馬上變動立場來申請釋憲

00:32:46 - 00:32:55
那請問我們花這麼多大法官解釋跟不受理決定、不受理決議，來認定說，反對的行為樣態要長到什麼樣子才能申請釋憲，請問要幹嘛

00:32:57 - 00:32:59
那那不是說變得沒有意義跟毫無意義

00:33:00 - 00:33:03
所以我會認為說，這個做法我認為是比較不好的

00:33:03 - 00:33:05
我認為他們這樣子不可以申請事限

00:33:06 - 00:33:11
而且,我認為許玉秀大法官提出這號解釋有他的意義在

00:33:11 - 00:33:12
是因為那是2006年的時候

00:33:12 - 00:33:14
我們過去針對這樣子的東西還比較沒有實務見解

00:33:15 - 00:33:17
但是來,我們上次教實務見解多不多

00:33:17 - 00:33:18
很多解釋，很多不受理決定

00:33:20 - 00:33:22
甚至有限制裁出現

00:33:22 - 00:33:23
那告訴

00:33:23 - 00:33:23
告訴我們什麼

00:33:24 - 00:33:26
一個政黨的法務是很重要的

00:33:26 - 00:33:33
他要告訴大家每個立法委員說，如果你今天做某件事情，你要做到某些事情，將來我們申請釋憲才會有一個依據

00:33:35 - 00:33:37
在603號解釋之前是沒有依據的

00:33:37 - 00:33:40
所以我認為許玉秀大法官提出來這樣子解釋是有其時代背景的

00:33:41 - 00:33:44
來我跟大家講，這就是我覺得法律好玩的地方

00:33:46 - 00:33:48
因為，隨著時間，你的見解都會改變

00:33:49 - 00:33:50
我以前也覺得許玉秀大法官講得很對啊

00:33:50 - 00:33:53
但隨著這，這這幾十年來，我開始變動見解

00:33:54 - 00:33:56
因為我覺得他當初提出這個見

00:33:56 - 00:33:59
你看這樣講喔，我覺得他見解擺在現在比較不合理，可是擺在

00:34:00 - 00:34:02
那個時候我就有他的合理之處。

00:34:02 - 00:34:06
因為前面沒有案例的時候我就很多標準可以寬鬆。

00:34:06 - 00:34:09
可當前述的案例很多的時候我們標準要趨於嚴格。

00:34:10 - 00:34:11
我覺得這是很正常的事情。

00:34:12 - 00:34:15
按照這個邏輯我們馬上就可以跳到下一個主題了。

00:34:15 - 00:34:17
來幫我翻到第40頁。

00:34:18 - 00:34:18
來。

00:34:18 - 00:34:20
我們現在已經講完人民。

00:34:20 - 00:34:21
我們也講完法官。

00:34:21 - 00:34:24
我們也講完這個立法委員申請釋憲了。

00:34:24 - 00:34:26
我們現在要教第四個主題。

00:34:26 - 00:34:26
你看。

00:34:26 - 00:34:28
來，我跟大家講總共幾個主題重要：

00:34:29 - 00:34:29
人民。

00:34:30 - 00:34:31
法官、立法委員。

00:34:31 - 00:34:34
國家最高機關，還有地方自治團體。

00:34:34 - 00:34:34
所以我們教第四個囉。

00:34:35 - 00:34:37
這個單元算簡單。

00:34:37 - 00:34:39
爭議也比較單一。

00:34:39 - 00:34:42
但是也是有趣的事情要跟大家分享。

00:34:42 - 00:34:43
好，來幫我看一下。

00:34:44 - 00:34:46
憲法訴訟法第47條第40頁。

00:34:46 - 00:34:49
國家最高機關因本身或下級機關行使職權，

00:34:50 - 00:34:56
就所適用的法規範認為有牴觸憲法者，得申請憲法法庭

00:34:56 - 00:34:57
為違憲宣告之判決。

00:34:57 - 00:34:57
OK。

00:34:57 - 00:34:57
好。

00:34:57 - 00:34:58
複習一下。

00:34:59 - 00:35:00
國家最高機關有幾個？

00:35:00 - 00:35:02
快速回答，幾個？

00:35:02 - 00:35:03
六個。

00:35:03 - 00:35:03
很好。

00:35:03 - 00:35:04
哪六個？

00:35:05 - 00:35:07
五院加總統。

00:35:08 - 00:35:09
好，這邊先停一下喔。

00:35:09 - 00:35:11
院的話表示是不是要以院的名義？

00:35:13 - 00:35:15
所以我問大家一件事情，卓榮泰可不可以施政。

00:35:17 - 00:35:17
不行。

00:35:18 - 00:35:20
卓榮泰只能以什麼名義申請施政。

00:35:20 - 00:35:21
行政院。

00:35:22 - 00:35:24
行政院可以申請施政。

00:35:24 - 00:35:27
代表人叫做行政院長卓榮泰。

00:35:27 - 00:35:29
賴清德可不可以實現。

00:35:30 - 00:35:32
賴清德可不可以實現。

00:35:34 - 00:35:35
來。

00:35:35 - 00:35:35
問大家。

00:35:35 - 00:35:39
我們的憲法裡面所提到的總統是不是憲法機關？

00:35:41 - 00:35:41
是。

00:35:43 - 00:35:45
我來問大家，憲法裡面有提到總統府嗎？

00:35:46 - 00:35:46
沒有啊。

00:35:47 - 00:35:48
所以總統府不是憲法機關喔。

00:35:49 - 00:35:50
總統是憲法機關。

00:35:51 - 00:35:53
所以賴清德這個人請問他可不可以申請釋憲？

00:35:54 - 00:35:56
可以，因為賴清德就是機關。

00:35:57 - 00:35:58
再講一次喔。

00:35:58 - 00:35:59
賴清德

00:36:00 - 00:36:02
這個人，他就是一個憲法機關。

00:36:03 - 00:36:04
所以總統很大嘛，

00:36:04 - 00:36:07
對，當到總統你這個人就是一個憲法的機關。

00:36:07 - 00:36:08
其他人都是院喔，

00:36:09 - 00:36:10
只有他自己一個人是憲法機關。

00:36:10 - 00:36:12
所以五院加總統很重要喔。

00:36:12 - 00:36:12
好，來,

00:36:13 - 00:36:16
你們看到第二項，來，憲法訴訟法第四條第二項。

00:36:19 - 00:36:23
來，下級機關就其行使職權所適用法規範，有抵觸憲法者，

00:36:24 - 00:36:26
得報請上級機關為前項機關之申請。

00:36:27 - 00:36:29
來報請上級機關為前項之申請。

00:36:30 - 00:36:30
好，來問大家，

00:36:32 - 00:36:34
衛福部可不可以申請，可不可以申請試辦？

00:36:35 - 00:36:37
來，如果我問你一個是非題，

00:36:38 - 00:36:40
衛福部可不可以申請試辦？

00:36:40 - 00:36:41
你要點頭還是搖頭？

00:36:44 - 00:36:47
你其實要向我說，幹，這根本就不是是非題能回答的，為什麼？

00:36:48 - 00:36:50
衛福部不是不能申請釋憲，

00:36:51 - 00:36:53
但是衛福部要申請釋憲的話一定要怎麼樣？

00:36:53 - 00:36:57
報請上級機關，然後為前項之申請。

00:36:58 - 00:37:02
所以也就是說什麼，衛福部要跟誰說，要做什麼事情，衛福部如果要去申請釋憲要跟誰講？

00:37:02 - 00:37:04
要跟行政院講，

00:37:04 - 00:37:06
然後行政院說，不要，

00:37:07 - 00:37:08
那你就不能申請釋憲。

00:37:08 - 00:37:09
如果行政院說，幹，好，

00:37:10 - 00:37:12
那就要以誰的名義申請釋憲？行政院。

00:37:12 - 00:37:13
所以記住嗎？

00:37:13 - 00:37:18
球是衛福部所發的，但最後丟出去的是行政院。

00:37:19 - 00:37:22
所以這個是你知道這，這超在哪裡考嗎？一試。

00:37:23 - 00:37:24
就考你經濟部可不可以申請釋憲。

00:37:25 - 00:37:27
也沒有不行，只是要報請行政院申請。

00:37:28 - 00:37:30
法務部也是，衛福部也是，

00:37:30 - 00:37:31
國防部也是，通通都是。

00:37:32 - 00:37:35
他們不是不能申請釋憲，只是他們要以行政院的名義申請釋憲。

00:37:36 - 00:37:38
所以來問大家，來再複習，所以47條第一項，

00:37:39 - 00:37:42
只有誰可以申請釋憲？就那六個。

00:37:43 - 00:37:50
所以你管你衛福部、考選部、什麼什麼部、什麼什麼部，通通都要以那六個院的名，六，五院加總統的名義申請釋憲。

00:37:50 - 00:37:51
OK嗎？好。

00:37:52 - 00:37:52
來，

00:37:54 - 00:37:57
第三項，你複習一下，之前應該有講過。

00:37:57 - 00:37:58
來請告訴我，來，

00:37:59 - 00:38:00
獨立機關。

00:38:00 - 00:38:00
機關，

00:38:00 - 00:38:01
來我現在問大家，

00:38:01 - 00:38:02
這意識有可能會考。

00:38:02 - 00:38:03
臺灣有幾個獨立機關？

00:38:03 - 00:38:04
幾個？

00:38:04 - 00:38:05
快速回答。

00:38:06 - 00:38:09
來，你要仔細聽我的題，我問，我的問法喔，

00:38:09 - 00:38:12
臺灣有幾個獨立機關？

00:38:14 - 00:38:15
剛有同學比三,

00:38:16 - 00:38:16
不精確,

00:38:17 - 00:38:18
我不會說你錯,

00:38:18 - 00:38:18
但不精確,

00:38:18 - 00:38:19
為什麼？

00:38:19 - 00:38:20
來想想看。

00:38:20 - 00:38:21
我的問法叫什麼？

00:38:21 - 00:38:23
臺灣有幾個獨立機關？

00:38:25 - 00:38:25
來，

00:38:25 - 00:38:26
你剛要比三嘛？

00:38:26 - 00:38:27
來你講講看,

00:38:27 - 00:38:29
你哪哪哪三個？

00:38:30 - 00:38:31
我沒有說你錯喔。

00:38:35 - 00:38:36
國安局不是。

00:38:37 - 00:38:38
這邊稍微講一下,

00:38:38 - 00:38:40
我們臺灣有國安會跟國安局。

00:38:41 - 00:38:41
國安局是，

00:38:41 - 00:38:42
應該是擺在，

00:38:42 - 00:38:45
幹哪個部底下我忘記了，

00:38:45 - 00:38:47
但國安會是擺在總統府底下。

00:38:48 - 00:38:49
所以這有點不太一樣,

00:38:49 - 00:38:49
但是都不是,

00:38:49 - 00:38:51
這都不是獨立機關。

00:38:52 - 00:38:53
而且它不能獨立。

00:38:53 - 00:38:55
國安局一定要政治性非常非常強。

00:38:56 - 00:38:57
獨立機關意思是說，

00:38:57 - 00:38:58
這件事情它重要，

00:38:58 - 00:39:01
但是它不可以太多的政治在裡面。

00:39:01 - 00:39:03
國安局超級需要政治的，

00:39:04 - 00:39:07
因為他要做很多不能說的事。

00:39:08 - 00:39:09
見不得人的事

00:39:09 - 00:39:10
但也不是壞事

00:39:10 - 00:39:13
他就是要抵擋中國的一些事情。

00:39:14 - 00:39:15
再想想看還有什麼？

00:39:17 - 00:39:18
講講看。

00:39:20 - 00:39:21
隨便講。

00:39:22 - 00:39:24
你隨便講都不會說你錯啦。

00:39:24 - 00:39:24
對，

00:39:24 - 00:39:25
非常好，

00:39:25 - 00:39:25
正確答案。

00:39:26 - 00:39:27
中選會是獨立機關，

00:39:27 - 00:39:27
為什麼？

00:39:28 - 00:39:28
合理吧。

00:39:29 - 00:39:30
辦選舉的人，

00:39:30 - 00:39:30
幹。

00:39:30 - 00:39:31
你一定要很中立啊。

00:39:31 - 00:39:32
對不對？

00:39:32 - 00:39:32
好，

00:39:33 - 00:39:34
然後問大家講，

00:39:34 - 00:39:34
臺灣，

00:39:34 - 00:39:36
臺灣的選舉，

00:39:37 - 00:39:37
這真的是，

00:39:37 - 00:39:39
這到基本權那邊會講，

00:39:39 - 00:39:41
臺灣的選舉應該算是，

00:39:41 - 00:39:42
我舉個例子。

00:39:42 - 00:39:43
大家，

00:39:43 - 00:39:45
香港以前還可以投票的時候，

00:39:46 - 00:39:47
我非常驚訝一件事情，

00:39:47 - 00:39:47
你知道什麼嗎？

00:39:48 - 00:39:49
他們開到半夜還在開票。

00:39:50 - 00:39:50
欸,

00:39:51 - 00:39:51
幹,

00:39:52 - 00:39:54
香港投票跟臺灣投票,

00:39:54 - 00:39:58
你以臺灣投票複雜多了,

00:39:58 - 00:39:59
我們人那麼多。

00:39:59 - 00:40:00
對不對？

00:40:00 - 00:40:00
下，

00:40:00 - 00:40:01
來我問大家，

00:40:01 - 00:40:03
大家知道臺灣投票幾點就知道勝負了嗎？

00:40:04 - 00:40:05
大家知道嗎？

00:40:06 - 00:40:07
8點知道勝負

00:40:07 - 00:40:08
我跟你講沒有

00:40:08 - 00:40:09
4點20分就知道。

00:40:10 - 00:40:10
這是

00:40:10 - 00:40:12
這是一個社會科學研究

00:40:12 - 00:40:17
就是開票差不多10到20分鐘後的結果就是結果。

00:40:18 - 00:40:19
不會翻盤，

00:40:19 - 00:40:19
不會逆轉。

00:40:20 - 00:40:22
所以大家不是會想說什麼票在比較底下，

00:40:22 - 00:40:23
對不對？

00:40:23 - 00:40:24
沒有這種事情啦。

00:40:24 - 00:40:24
幹，

00:40:24 - 00:40:25
大家開票也不是

00:40:26 - 00:40:28
也不是倒出來或是洗一下再開，

00:40:28 - 00:40:29
所以不會有這種事情。

00:40:29 - 00:40:29
開票,

00:40:30 - 00:40:31
像那天大罷免嘛,

00:40:31 - 00:40:32
對不對?

00:40:33 - 00:40:34
大概4點20分的時候我看,

00:40:34 - 00:40:34
哎喲,

00:40:35 - 00:40:35
24比0。

00:40:36 - 00:40:36
對不對,

00:40:36 - 00:40:38
我就知道那一定是全軍覆沒了,

00:40:38 - 00:40:39
不太會有逆轉的狀態。

00:40:40 - 00:40:41
只有一種狀態會有逆轉,

00:40:42 - 00:40:43
就是它一直是五五波,

00:40:43 - 00:40:44
那個可能才會有逆轉。

00:40:45 - 00:40:46
否則都不會逆轉。

00:40:46 - 00:40:47
所以不要,

00:40:47 - 00:40:49
我覺得臺灣的開票是非常非常準的。

00:40:50 - 00:40:51
然後大家知道一件事情，

00:40:51 - 00:40:52
假設今天投開票所，

00:40:52 - 00:40:55
有去過投開票所開票的狀況嗎？

00:40:55 - 00:40:56
我跟你講裡面都是什麼，

00:40:56 - 00:40:57
裡面都是人。

00:40:57 - 00:40:58
什麼人你知道嗎？

00:40:59 - 00:41:23
我有自己

00:41:23 - 00:41:40
去看。

00:41:41 - 00:41:42
我為什麼去看？

00:41:42 - 00:41:42
因為我被動員，

00:41:42 - 00:41:43
我被動員去監票。

00:41:44 - 00:41:45
所以你要知道一件事情，

00:41:45 - 00:41:45
裡面的人是誰？

00:41:45 - 00:41:47
裡面有中選會的人嗎？

00:41:47 - 00:41:48
監票的人，

00:41:48 - 00:41:50
然後各自陣營監票的人。

00:41:51 - 00:41:52
還有新聞記者,

00:41:52 - 00:41:54
因為新聞記者要搶快。

00:41:55 - 00:41:57
因為以前臺灣開票都有這種灌水的狀況,

00:41:57 - 00:41:58
所以現在如果是TVBS,

00:41:58 - 00:41:59
我就TVBS記者下去命令去動員。

00:42:00 - 00:42:01
而且同一大於不同意,

00:42:01 - 00:42:03
好，就稍微跟大家分享一下。

00:42:03 - 00:42:04
好，中選會。

00:42:04 - 00:42:04
還有呢？

00:42:04 - 00:42:05
還有呢？

00:42:07 - 00:42:08
非常好，NCC。

00:42:08 - 00:42:09
你看你很懂嘛。

00:42:09 - 00:42:09
對不對？

00:42:10 - 00:42:11
NCC是獨立機關。

00:42:11 - 00:42:12
還有呢，再來？

00:42:14 - 00:42:15
提示一下,

00:42:17 - 00:42:19
前陣子不是Foodpanda要跟這個UberEats合併,

00:42:20 - 00:42:22
就有一個機關就說不準合併,

00:42:22 - 00:42:23
誰?

00:42:24 - 00:42:28
他怕你們合併之後,在這個交易市場上太大了

00:42:28 - 00:42:30
可能不太公平。

00:42:32 - 00:42:33
不是金管會。

00:42:35 - 00:42:36
我剛已經把名字說出來了。

00:42:37 - 00:42:38
對對對，公平交易委員會。

00:42:39 - 00:42:39
OK。

00:42:39 - 00:42:40
來。

00:42:41 - 00:42:41
我現在講了，

00:42:41 - 00:42:44
剛剛這三個幫我記下來，NCC、中選會跟公平交易委員會。

00:42:45 - 00:42:47
這三個是二級的獨立機關。

00:42:48 - 00:42:51
但是我們臺灣還有三個三級的獨立機關。

00:42:52 - 00:42:53
一個叫運安會。

00:42:54 - 00:42:58
運就是運輸安全調查委員會，就是如果當飛機失事，

00:42:58 - 00:43:02
然後有大規模的這個可能，火車出軌，

00:43:03 - 00:43:04
運安會就會來進行調查。

00:43:05 - 00:43:05
好。

00:43:07 - 00:43:09
這個東西其實你不用特別記。

00:43:09 - 00:43:11
維基百科都有寫，有興趣可以查一下。

00:43:12 - 00:43:14
然後三級獨立機關還有[redacted]當黨產委員會。

00:43:16 - 00:43:20
第三個我一直忘記它的名字，跟核電有關的核子什麼什麼安全委員會。

00:43:20 - 00:43:21
反正就有這三個。

00:43:22 - 00:43:25
好，我要講一下，二級機關跟三級機關差在哪裡？

00:43:25 - 00:43:28
來，大家知道一級機關是誰嗎？

00:43:29 - 00:43:30
一級機關就是五院。

00:43:31 - 00:43:32
它就是一級機關。

00:43:32 - 00:43:35
所以各部就是什麼？二級機關。

00:43:36 - 00:43:38
三才是什麼？局處會委員會。

00:43:39 - 00:43:42
所以重點來了，你有發現三個獨立機關，

00:43:43 - 00:43:44
公平交易委員會，

00:43:44 - 00:43:49
還有NCC，通訊傳播委員會跟中央選舉委員會，

00:43:49 - 00:43:53
他都是委員會，可是他跟部的階級是一樣的。

00:43:54 - 00:43:54
為什麼？

00:43:54 - 00:43:55
很簡單。

00:43:56 - 00:43:57
二級的獨立機關，

00:43:58 - 00:43:58
記住，

00:43:59 - 00:44:00
這邊是重點喔！

00:44:00 - 00:44:01
二級的獨立機關，

00:44:01 - 00:44:03
是需要行政院提名，

00:44:03 - 00:44:04
立法院同意的。

00:44:05 - 00:44:07
行政院提名，立法院同意。

00:44:08 - 00:44:09
三級的獨立機關，

00:44:10 - 00:44:11
行政院提名,

00:44:12 - 00:44:13
行政院同意。

00:44:14 - 00:44:15
這樣看到差別了嗎？

00:44:16 - 00:44:18
二級的獨立機關是行政院提名立法院同意,

00:44:19 - 00:44:21
三級的獨立機關行政院提名就結束了。

00:44:22 - 00:44:24
像最近我在提名哪個二級獨立機關

00:44:24 - 00:44:25
NCC

00:44:26 - 00:44:28
然後我這個我的老師

00:44:28 - 00:44:32
這個東吳大學法律系的陳明州教授有被提名

00:44:32 - 00:44:33
那不知道接下來的狀況怎麼樣。

00:44:34 - 00:44:35
所以記住來

00:44:35 - 00:44:36
重新複習一下。

00:44:36 - 00:44:38
所以還記不記得回到我剛剛一開始問的問題，

00:44:38 - 00:44:39
臺灣有幾個獨立機關？

00:44:40 - 00:44:41
臺灣有幾個獨立機關？

00:44:42 - 00:44:42
答案是什麼？

00:44:43 - 00:44:43
六個。

00:44:44 - 00:44:46
我們有三個二級獨立機關跟三個三級的獨立機關。

00:44:47 - 00:44:48
所以我剛剛說三其實沒有錯。

00:44:49 - 00:44:50
因為答案其實是三跟三加三。

00:44:51 - 00:44:52
這個要稍微記一下。

00:44:52 - 00:44:53
好,

00:44:53 - 00:44:54
所以我們回到憲法訴訟法,

00:44:54 - 00:44:56
來憲法訴訟法第47條第三項怎麼說?

00:44:57 - 00:44:57
來,

00:44:58 - 00:45:01
中央行政機關組織基準法所定的二級獨立機關，

00:45:02 - 00:45:03
於獨立行使職權內，

00:45:03 - 00:45:04
準用第一項規定。

00:45:05 - 00:45:05
好，

00:45:05 - 00:45:06
所以請告訴我。

00:45:07 - 00:45:08
所以,

00:45:08 - 00:45:09
來,

00:45:09 - 00:45:12
按照憲法訴訟法第47條的規定,

00:45:12 - 00:45:16
可以用自己的名義來申請釋憲的總共有幾個單位？

00:45:17 - 00:45:18
回到我數字就好。

00:45:20 - 00:45:20
幾個？

00:45:21 - 00:45:21
九個。

00:45:23 - 00:45:23
第一項，

00:45:24 - 00:45:25
本職第一項，

00:45:25 - 00:45:26
五院加總統。

00:45:27 - 00:45:30
第三項準用第一項，就是三個二級的獨立機關。

00:45:31 - 00:45:33
所以可以用自己的名義來申請視訊的

00:45:34 - 00:45:34
總統

00:45:35 - 00:45:35
行政院

00:45:36 - 00:45:38
立法院、司法院、考試院、監察院

00:45:38 - 00:45:41
NCC、中選會跟公平交易委員會

00:45:42 - 00:45:43
總共這九個

00:45:44 - 00:45:45
六個是第一項

00:45:45 - 00:45:48
三個是第三項準用第一項

00:45:48 - 00:45:49
好

00:45:49 - 00:45:49
來問大家，

00:45:50 - 00:45:50
為什麼？

00:45:51 - 00:45:52
為什麼？

00:45:53 - 00:45:54
來，事情是這個樣子的，

00:45:54 - 00:45:55
來，

00:45:55 - 00:45:56
獨立機關的意義在於什麼?

00:45:57 - 00:45:58
我先問大家,

00:45:58 - 00:45:59
行政

00:46:00 - 00:46:00
機關。

00:46:01 - 00:46:04
如果來,我們,我們這種事情都不要想這麼複雜,

00:46:04 - 00:46:05
來你自己想想。

00:46:06 - 00:46:08
如果今天一個行政機關你對他做出來的行政處分不滿意，

00:46:09 - 00:46:10
請問你第一件事情做什麼？

00:46:12 - 00:46:14
法律上你要對他做什麼？

00:46:15 - 00:46:15
訴願啊。

00:46:15 - 00:46:16
非常好。

00:46:16 - 00:46:17
訴願找誰？

00:46:18 - 00:46:19
訴願是找誰？

00:46:19 - 00:46:20
他的上級機關。

00:46:21 - 00:46:25
所以如果訴願打贏了，意味著上級機關可以對下級機關的處分做出什麼？

00:46:26 - 00:46:26
撤銷嘛。

00:46:27 - 00:46:27
對不對？

00:46:27 - 00:46:30
那上級機關對下級機關做處分做撤銷有兩種狀況。

00:46:31 - 00:46:33
第一，下級機關違法了，

00:46:33 - 00:46:34
我當然可以撤銷。

00:46:34 - 00:46:36
第二個是，他不違法，但他做得爛。

00:46:37 - 00:46:38
我也可以把它撤銷。

00:46:38 - 00:46:43
所以記住一件事情，上級機關對下級機關有沒有具有指揮監督的權利？

00:46:44 - 00:46:44
有。

00:46:45 - 00:46:46
那什麼是獨立機關？

00:46:47 - 00:46:51
獨立機關就是上級機關對那個機關不可以有指揮監督的權力。

00:46:52 - 00:46:54
好，以這個邏輯來講，我問大家，

00:46:54 - 00:46:59
如果我對NCC所做出來的處分不開心，我可不可以訴願？

00:47:00 - 00:47:00
不行啊。

00:47:01 - 00:47:03
為什麼？因為如果訴願不就意味著他可以對我指揮監督。

00:47:04 - 00:47:08
所以如果NCC今天做出來一個處分不開心，我就是行政機關，不開心之後我可以做什麼事情？

00:47:08 - 00:47:10
直接做什麼？行政訴訟。

00:47:11 - 00:47:12
獨自就是獨立機關喔。

00:47:13 - 00:47:14
所以獨立機關意思是是什麼？

00:47:14 - 00:47:18
來，經濟部如果我想申請事業線，要不要經過老大哥行政院同意？

00:47:18 - 00:47:19
要。

00:47:19 - 00:47:21
但NCC需不需要？不需要。

00:47:21 - 00:47:22
因為它是獨立機關。

00:47:23 - 00:47:24
這樣可以理解嗎？

00:47:24 - 00:47:25
這樣可以理解嗎？

00:47:25 - 00:47:26
來,

00:47:26 - 00:47:27
我先講為什麼,

00:47:27 - 00:47:30
我每次看到憲法訴訟都會很感慨,

00:47:30 - 00:47:30
為什麼?

00:47:31 - 00:47:33
你知道我以前剛開始在教書的時候是沒有憲法訴訟法的。

00:47:34 - 00:47:40
我剛開始教書的時候是2017年,然後18年的時候提出憲法訴訟法草案,19年通過憲法訴訟法,2022年開始生效。

00:47:41 - 00:47:42
為什麼我很喜歡憲法訴訟法？

00:47:43 - 00:47:43
聽起來很怪，

00:47:44 - 00:47:45
這個人什麼病？

00:47:45 - 00:47:51
就是因為以前的憲法訴訟法，不叫憲法訴訟法，叫司法院大法官審理案件法。

00:47:51 - 00:47:52
裡面很殘缺。

00:47:53 - 00:47:57
所以很多很多的爭點，大家學法律學那麼久嘛。

00:47:58 - 00:47:59
殘缺的法律就有爭點。

00:48:00 - 00:48:01
這些真理要怎麼辦？

00:48:01 - 00:48:02
透過大法官解釋去填。

00:48:03 - 00:48:04
所以我們在以前在學的時候會發現，

00:48:04 - 00:48:06
超多法律的殘缺，

00:48:06 - 00:48:08
要透過大法官解釋去填補，

00:48:08 - 00:48:09
或沒有大法官解釋，

00:48:09 - 00:48:11
它就變成各種學說。

00:48:12 - 00:48:13
但是憲法訴訟法出現之後，

00:48:13 - 00:48:15
那些大法官解釋跟學說就不見了，

00:48:15 - 00:48:16
為什麼？

00:48:16 - 00:48:17
因為全部變成白紙，

00:48:17 - 00:48:20
呃，白底黑字的法律。

00:48:21 - 00:48:22
就解決這些問題了。

00:48:22 - 00:48:24
其實這個第三項就是這樣。

00:48:24 - 00:48:25
我眼睜睜看到2018年的時候，

00:48:26 - 00:48:27
很多人在討論說，

00:48:27 - 00:48:29
獨立機關可不可以申請預算。

00:48:30 - 00:48:32
答案是很尷尬,

00:48:33 - 00:48:34
因為如果獨立機關申請釋憲,

00:48:34 - 00:48:36
按照舊法要呈轉給上級機關。

00:48:37 - 00:48:39
但是要呈轉給上級機關超奇怪的。

00:48:39 - 00:48:40
怎麼就原則上,

00:48:40 - 00:48:42
我就眼睜睜看到有一個法律有問題,

00:48:42 - 00:48:43
到後來被解決了。

00:48:44 - 00:48:45
其實這個過程,

00:48:45 - 00:48:46
以後你們可以體會,

00:48:46 - 00:48:47
覺得是開心的。

00:48:48 - 00:48:49
其實是開心的。

00:48:49 - 00:48:50
好。

00:48:51 - 00:48:51
這樣大家可以理解吧？

00:48:51 - 00:48:52
這三條我就講解，

00:48:52 - 00:48:53
講解得很清楚喔。

00:48:53 - 00:48:54
好來,

00:48:54 - 00:48:55
你幫我翻第40頁,

00:48:55 - 00:48:57
第40頁下面，機關爭議。

00:48:57 - 00:48:57
好。

00:48:58 - 00:48:58
剛剛講的，

00:48:58 - 00:48:59
來，

00:48:59 - 00:48:59
我們再

00:49:40 - 00:49:42
啊，不好意思，你再回到47條。

00:49:43 - 00:49:44
47條第一項。

00:49:45 - 00:49:46
來，三個要件，

00:49:46 - 00:49:47
哪三個你幫我圈出來。

00:49:47 - 00:49:48
就是如果今天一個人，

00:49:49 - 00:49:49
一個人要，

00:49:50 - 00:49:54
一個團體、一個單位要從47條第一項申請事線，

00:49:54 - 00:49:55
要符合哪三個要件？

00:49:57 - 00:49:58
第一個他必須是什麼？

00:49:59 - 00:50:00
國家最高機關。

00:50:00 - 00:50:03
做到他的憲法，他憲法上的權利。

00:50:03 - 00:50:06
所以兩個是完全不一樣喔，一個是你沒有努力，

00:50:06 - 00:50:10
一個是你又沒有做到你憲法上該做的事情。

00:50:11 - 00:50:13
兩個差非常非常多,

00:50:15 - 00:50:17
好，那我們來看，幫我看機關爭議。

00:50:17 - 00:50:22
機關爭議的話就幫我看第41條，41條，

00:50:22 - 00:50:25
來，不不不，對不起，41頁的第65條，

00:50:25 - 00:50:27
來，憲法訴訟法第65條。

00:50:28 - 00:50:33
國家最高機關因行使職權與其他國家最高機關發生憲法上權限之爭議,

00:50:33 - 00:50:37
經爭議協商未果，得申請憲法法庭為機關爭議之判決。

00:50:37 - 00:50:39
好，什麼意思？

00:50:40 - 00:50:41
來，今天發現它跟47條差在哪裡？

00:50:42 - 00:50:44
47，來，永遠記住一件事情。

00:50:44 - 00:50:46
我講過，申請憲法判決一定是什麼狀況？

00:50:47 - 00:50:47
不得已嘛。

00:50:48 - 00:50:49
不得已一定是他怎麼樣？

00:50:50 - 00:50:53
我講過，所有申請釋憲人一定情緒都怎麼樣？

00:50:53 - 00:50:54
很不爽。

00:50:55 - 00:50:56
所以學習課題就在學習他怎麼樣？

00:50:57 - 00:50:58
他在對誰不爽。

00:50:59 - 00:51:01
來，請告訴我47條在對誰不爽？

00:51:02 - 00:51:03
法規範嘛。

00:51:04 - 00:51:05
65條在對誰不爽？

00:51:08 - 00:51:10
65條在對誰不爽？

00:51:11 - 00:51:13
另外一個國家最高機關啊。

00:51:14 - 00:51:16
來，我問大家，現在哪，現在哪兩個機關互看不順眼？

00:51:18 - 00:51:18
你覺得？

00:51:20 - 00:51:24
不過我這樣問好了，你覺得行政院比較不爽立法院還是司法院比較不爽立法院？

00:51:27 - 00:51:31
我不知道，如果我是司法院大法官，說不定我會有個尷尬的狀況，你知道嗎？

00:51:32 - 00:51:35
就是幹，我他媽好不容易被提名當大法官了，

00:51:35 - 00:51:38
我幹點大事，那你現在讓我八個月都沒有辦法工作，

00:51:39 - 00:51:39
對不對？

00:51:40 - 00:51:41
這樣我以後在歷史上怎麼辦？

00:51:42 - 00:51:44
搞不好有大法官講說薪水小偷,

00:51:44 - 00:51:46
對不對？我都不用做事。

00:51:46 - 00:51:48
好吧，我要講真的，誰不爽不重要，

00:51:48 - 00:51:50
我想要講的事情是，

00:51:50 - 00:51:53
65條的視線者一定是國家最高機關，

00:51:53 - 00:51:55
那他很重要限定前提是

00:51:55 - 00:51:57
他行使他的職權的時候，

00:51:57 - 00:52:00
碰到另外一個人也在不爽。

00:52:00 - 00:52:00
不爽。

00:52:00 - 00:52:02
我們是同樣事情不爽。

00:52:02 - 00:52:02
來,

00:52:03 - 00:52:04
這個過去最經典的案例是什麼?

00:52:04 - 00:52:05
來我就只講一個,

00:52:05 - 00:52:06
講完我們就先下個休息。

00:52:07 - 00:52:08
告訴我，

00:52:08 - 00:52:09
如果要蓋核四，

00:52:10 - 00:52:11
最需要什麼東西？

00:52:13 - 00:52:14
錢。

00:52:14 - 00:52:14
非常好。

00:52:14 - 00:52:15
正確答案。

00:52:15 - 00:52:16
來，我跟大家講，

00:52:16 - 00:52:18
國家做一切事情都需要錢。

00:52:19 - 00:52:19
好，

00:52:19 - 00:52:21
因為錢一定要到位。

00:52:21 - 00:52:23
事情才能做得好。

00:52:23 - 00:52:23
好，

00:52:23 - 00:52:24
事情是這個樣子，

00:52:24 - 00:52:25
來。

00:52:26 - 00:52:27
2000年的時候，

00:52:27 - 00:52:28
陳水扁剛上臺,

00:52:28 - 00:52:31
臺灣進行了史上第一次的政黨輪替,

00:52:31 - 00:52:34
而民進黨當時的一個非常重要政策就是反對核四。

00:52:35 - 00:52:36
所以當時一上臺之後,

00:52:36 - 00:52:39
當時時任的行政院長唐飛就做一件事情,

00:52:39 - 00:52:41
就是宣佈停建核四。

00:52:42 - 00:52:44
那宣佈停建核四的第一件事情叫做什麼？

00:52:44 - 00:52:47
我就不編列蓋核四的預算。

00:52:48 - 00:52:48
記住喔，

00:52:48 - 00:52:50
我就不編列蓋核四的預算。

00:52:50 - 00:52:51
來，我問大家，

00:52:51 - 00:52:53
預算是誰來編列的？

00:52:54 - 00:52:54
行政權。

00:52:54 - 00:52:55
為什麼？

00:52:55 - 00:52:56
因為做事是行政權嘛。

00:52:56 - 00:52:57
立法權做什麼事情？

00:52:58 - 00:52:59
監督嘛。

00:52:59 - 00:53:00
所以監督就是，

00:53:00 - 00:53:00
幹，

00:53:00 - 00:53:01
好啊。

00:53:01 - 00:53:02
你要做那件事情，

00:53:02 - 00:53:02
我兩個監督嘛，

00:53:03 - 00:53:03
第一，

00:53:03 - 00:53:04
你憑什麼做那件事情？

00:53:05 - 00:53:05
第二，

00:53:05 - 00:53:06
你要做，

00:53:06 - 00:53:07
需要用到那麼多錢嗎？

00:53:07 - 00:53:08
OK，

00:53:08 - 00:53:09
這是立法院要做的事情。

00:53:09 - 00:53:11
所以這就變得一個很尷尬啦。

00:53:11 - 00:53:12
行政院說什麼，

00:53:12 - 00:53:12
我，我不蓋核四。

00:53:13 - 00:53:14
我不蓋核四。

00:53:14 - 00:53:15
我不蓋核四最好的方式，

00:53:15 - 00:53:16
我就不編列預算。

00:53:17 - 00:53:18
沒有預算就沒有辦法蓋核四,

00:53:18 - 00:53:19
就停建核四了嘛,

00:53:19 - 00:53:20
對不對？

00:53:20 - 00:53:22
就這誰不爽了？

00:53:22 - 00:53:22
立法院不爽啊。

00:53:22 - 00:53:23
為什麼？

00:53:23 - 00:53:25
因為當時的立法院是國民黨多數，

00:53:25 - 00:53:26
而蓋核電這是國民黨的政策。

00:53:26 - 00:53:28
國民黨怎麼可以讓民進黨這樣亂搞？

00:53:28 - 00:53:30
所以國民黨就說什麼？

00:53:30 - 00:53:30
幹。

00:53:30 - 00:53:31
給我編。

00:53:31 - 00:53:33
給我編預算。

00:53:33 - 00:53:33
好。

00:53:33 - 00:53:34
所以問題就來了。

00:53:34 - 00:53:38
他們針對核四不編列預算這件事情怎麼樣,

00:53:38 - 00:53:39
起了爭議啊。

00:53:40 - 00:53:40
以前是用舊法,

00:53:40 - 00:53:41
那我們看65條,

00:53:42 - 00:53:43
65條怎麼樣?

00:53:43 - 00:53:43
來，

00:53:44 - 00:53:45
國家最高機關是誰？

00:53:45 - 00:53:47
行政院或立法院嘛。

00:53:47 - 00:53:48
因行使職權，

00:53:48 - 00:53:50
要不要編列預算起了爭議嘛。

00:53:50 - 00:53:52
所以他們要做什麼事情？

00:53:52 - 00:53:53
先協商。

00:53:54 - 00:53:55
然後協商怎麼樣？

00:53:55 - 00:53:56
未果之後，

00:53:56 - 00:53:57
才能申請憲法法庭。

00:53:58 - 00:53:58
而且,

00:53:59 - 00:53:59
來,

00:54:00 - 00:54:03
必要在什麼狀況、什麼時間內申請，六個月內。

00:54:05 - 00:54:10
來，第一項爭議機關協商未果之事時，聲明機關應聲明之，意思說什麼？

00:54:11 - 00:54:16
你沒有經，就他做了一個，他做了一個要件叫做你們一定要協商。

00:54:16 - 00:54:21
而且如果你們協商不OK，這件事情你要告訴我為什麼協商不OK。

00:54:22 - 00:54:23
我才讓你申請試線。

00:54:23 - 00:54:26
來65條通過之後到現在臺灣還沒有任何一個案例。

00:54:26 - 00:54:29
但我認為有一個東西是值得變成案例，我不確定。

00:54:29 - 00:54:30
就是

00:54:30 - 00:54:31
普發現金。

00:54:31 - 00:54:31
對不對？

00:54:32 - 00:54:37
為什麼？因為我們講過一件事情嘛，普發現金這件事情，我第一堂課就跟大家講說普發現金這件事情其實是蠻值得討論的。

00:54:38 - 00:54:42
因為理論上要不要發現金這件事情，它其實是行政院的政策。

00:54:43 - 00:54:50
立法院透過法律來制定法律，能不能增加預算，其實答案是沒有不行。

00:54:50 - 00:54:52
因為我在第一堂課不是有跟大家講嘛。

00:54:52 - 00:54:55
立法院如果今天立個政策要法庭直播，它一定必然會增加預算。

00:54:55 - 00:54:58
可重點是它是不是法律案，增加預算是可以。

00:54:58 - 00:55:03
可是你可不可以做出一個像是預算案的東西，透過法律案來包裝預算案恐怕是比較不行。

00:55:04 - 00:55:05
所以就會有個狀況。

00:55:06 - 00:55:07
因為那個條例已經通過了。

00:55:08 - 00:55:10
如果行政院這時候說什麼？

00:55:10 - 00:55:14
我們假設一個狀況喔，立法院說要普發現金，行政院說什麼？

00:55:14 - 00:55:14
我不要。

00:55:15 - 00:55:19
欸，這就跟，就跟我剛才講的那個核四案例一樣，反正就是44520嘛。

00:55:19 - 00:55:22
來，我們回覆一下，立法院以前說什麼？

00:55:23 - 00:55:23
蓋核四。

00:55:24 - 00:55:24
行政院說什麼？

00:55:24 - 00:55:25
我不要。

00:55:26 - 00:55:27
那這時候就會用到第65條了。

00:55:28 - 00:55:29
好。

00:55:32 - 00:55:33
但是看起來

00:55:33 - 00:55:33
賴清德說要發啦。

00:55:34 - 00:55:34
哦。

00:55:34 - 00:55:35
賴清德說要

00:55:35 - 00:55:36
賴清德看起來

00:55:36 - 00:55:36
是要

00:55:36 - 00:55:36
要發。

00:55:36 - 00:55:37
就不確定有沒有這樣狀況，可是我問大家來，我最後下個結論。

00:55:39 - 00:55:41
好，假設，假設這個狀況，立法院說要發，行政院說我不便列，怎麼樣？

00:55:44 - 00:55:45
我就不便列啊，對不對？

00:55:45 - 00:55:49
因為理論上這個預算的權力是在我行政院身上，我不便列啊，所以這時候要做我們事情？

00:55:51 - 00:55:54
立法院就應該去找行政院進行什麼？協商，然後要協商未果。

00:55:57 - 00:55:58
所以協商未果會什麼狀況？

00:55:59 - 00:56:00
我們假想案例。

00:56:01 - 00:56:04
韓國瑜帶黃國昌去找卓榮泰,

00:56:05 - 00:56:07
然後在記者前面就開一場會,

00:56:07 - 00:56:08
然後發現協商未果,

00:56:08 - 00:56:10
這時候就可以怎麼樣?申請釋憲。

00:56:10 - 00:56:11
可申請釋憲之後怎麼辦?

00:56:12 - 00:56:13
沒辦法，

00:56:13 - 00:56:15
因為我們還沒有憲法法庭，

00:56:15 - 00:56:16
所以就會很尷尬。

00:56:16 - 00:56:16
好，

00:56:17 - 00:56:18
來，所以這個是環環相扣的。

00:56:19 - 00:56:22
最後只跟大家講第65條的這個部分，因為現在還沒有，

00:56:22 - 00:56:26
然後之後我們在權力分立的時候會認真再講一號，來講這號解釋。

00:56:26 - 00:56:26
好，

00:56:27 - 00:56:27
來，

00:56:28 - 00:56:30
我們在下課休息之前，先跟大家講，

00:56:31 - 00:56:32
等一下第三點就是我們的重點,

00:56:32 - 00:56:37
就是我們要講一個非常非常重要的不受理決議案。

00:56:38 - 00:56:43
這個不受理決議案充分的演繹第47條的內涵會是什麼？

00:56:43 - 00:56:44
所以我們等下會講這個故事,

00:56:45 - 00:56:46
我覺得這個故事很精彩。

00:56:47 - 00:56:53
然後你講完之後，你大概就能理解這47條大致上會怎麼被拿來當作考試的內容。

00:56:53 - 00:56:55
好，那我們先下課休息。

00:56:56 - 00:56:57
我們先休息10分鐘。

00:56:58 - 00:57:01
來，我們回到第41頁的部分。

00:57:02 - 00:57:05
好，我們現在開始要講這個精彩的故事了。

00:57:51 - 00:57:54
你幫我翻到第45頁的地方。

00:57:57 - 00:57:58
好。

00:57:59 - 00:58:00
來，你直接幫我看這邊就好。

00:58:00 - 00:58:00
這個機關它適合申請補助，你就要去論證。

00:58:03 - 00:58:04
它如何符合這三個要件，那如果反對的話，你就要寫它如何其中一兩個到三個都不符合。

00:58:09 - 00:58:11
好，我們就，我們現在馬上就講個故事，故事是這個樣子的。

00:58:12 - 00:58:17
在2016年民進黨上臺之後，他們想要做一個很重要的政策叫做轉型正義。

00:58:17 - 00:58:23
所以在轉型正義過程當中，其實我們成立了兩個獨立機關，一個是剛剛有講到一個三級獨立機關，叫做不當黨產委員會。

00:58:23 - 00:58:27
另外一個獨立機關曾經生存幾年，後來被，後來被解散了，叫做什麼？

00:58:27 - 00:58:30
轉型正義委員會。

00:58:30 - 00:58:32
而促進轉型正義委員會。

00:58:32 - 00:58:40
那其實我要跟大家說，促轉會也不是真的解散啦，是現在促轉的功能要散及到各個這個機關，都會有轉型正義處這樣子。

00:58:40 - 00:58:43
其實要跟大家分享，其實這轉型正義處到現在都還認真做。

00:58:43 - 00:58:49
我們自己個人就有到，我到一些，我到各種不同的單位去講轉型正義也演講過。

00:58:49 - 00:58:53
而且有些單位是我手機還要被沒收的，因為那就是軍方的單位。

00:58:53 - 00:58:57
也不是被沒收啦，就是要先放在一個地方，所以其實轉型正義都還是有在做這樣子。

00:58:58 - 00:58:58
好。

00:58:58 - 00:58:59
但重點來了。

00:58:59 - 00:59:04
轉型正義裡面其實有個，有一環非常非常尷尬，也具有高度的政治敏感性，就是不當黨產這件事情。

00:59:05 - 00:59:05
好。

00:59:05 - 00:59:10
所以沒有特別要去分析不當黨產，但是我先跟大家講，所謂的不當黨產意思是說。

00:59:10 - 00:59:13
當初中國國民黨來到臺灣的時候。

00:59:13 - 00:59:16
其實有蠻多的所謂的黨產這件事情。

00:59:17 - 00:59:26
是過去大家可能現在用現代的角度來看，會是比較，大家認為比較不合理，甚至不合法的一個手段來取得的。

00:59:26 - 00:59:32
像有一個真實的故事就是可能有一塊地，它maybe它價值一千萬，他就跟你講說你用10萬賣給我。

00:59:33 - 00:59:34
啊你不賣。

00:59:34 - 00:59:34
你可能隔天就不見。

00:59:35 - 00:59:36
這是真實的故事，大家可以去查這樣子。

00:59:37 - 00:59:40
所以當時大家很想要來處理一件事情，就所謂的不當黨產這件事情。

00:59:41 - 00:59:44
那不當黨產單位其實非常非常非常多，包括像是救國團。

00:59:44 - 00:59:47
包括像是這個婦聯會，其實我不知道大家知道救國團是怎麼來的。

00:59:50 - 00:59:52
救國團名為什麼？

00:59:52 - 00:59:53
救國。

00:59:54 - 00:59:56
救國團其實根據某一個老師的說法是：

00:59:57 - 01:00:00
當初臺灣在國際上的一直地位。

01:00:00 - 01:00:00
不當去打壓的時候

01:00:02 - 01:00:05
其實年輕人是很熱血，因為願意來為國家做一些事情。

01:00:06 - 01:00:12
但大家擔心這個熱血很容易就轉變成什麼，對於國家體制的反抗。

01:00:13 - 01:00:20
所以成立了救國團，來讓這些人有一些地方可以熱血去投入這樣子，所以才會有救國團這樣的狀況。

01:00:22 - 01:00:23
好，但這都不重點。

01:00:23 - 01:00:30
重點就是不當，當然不當黨產成立之後，當然有不當黨產委員會。

01:00:30 - 01:00:32
那不當黨產委員會當然就會有不當黨產

01:00:32 - 01:00:35
委員會的組織法跟他的行為法嘛，對不對，就是不當黨產的條例，不當黨產條例這樣子。

01:00:35 - 01:00:37
好，那重點就來了。

01:00:37 - 01:00:45
這個不當黨產，它全名叫政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，我們先講不當黨產條例。

01:00:47 - 01:00:48
那事情就來了。

01:00:48 - 01:00:49
來，重點來了，故事來了喔。

01:00:50 - 01:00:53
有一個人呢，他就到了監察院說

01:00:53 - 01:00:56
監察院監察委員們

01:00:56 - 01:01:02
你們幫我調查一下不當黨產這個委員會到底有沒有違憲。

01:01:02 - 01:01:04
請你幫我調查一下。

01:01:04 - 01:01:04
好。

01:01:05 - 01:01:07
來，我先問大家，監察院有沒有調查權？

01:01:08 - 01:01:09
是有的。

01:01:09 - 01:01:12
在憲法第95條、96條是有調查權的。

01:01:12 - 01:01:13
好，這時候精彩的來了。

01:01:14 - 01:01:18
監察院這時候就開始調查不當黨產條例到底有沒有違憲。

01:01:19 - 01:01:22
所以後來呢，經過幾個監察委員的調查之後

01:01:23 - 01:01:25
他們提出了一個90幾頁的報告。

01:01:25 - 01:01:27
那個90幾頁的報告的結論叫做

01:01:28 - 01:01:34
不當黨產條例裡面有好幾條是違憲的。

01:01:35 - 01:01:36
再講一次。

01:01:36 - 01:01:39
監察委員提出一個調查報告。

01:01:40 - 01:01:40
來

01:01:40 - 01:01:45
其實如果你有興趣的話，你現在可以上監察院的網站，監察院網站上面就會寫他們的權限可以做一些什麼事情。

01:01:46 - 01:01:47
糾舉、糾正、彈劾

01:01:48 - 01:01:50
然後這個東西都會有調查報告。

01:01:50 - 01:01:52
所以監察院其實每天在做很多這方面的事情。

01:01:52 - 01:01:55
你可以調查，你可以就是寫來看，你可以下載來看這樣子，其實都寫得很精彩。

01:01:57 - 01:01:57
好

01:01:57 - 01:01:59
重點又來了，來仔細聽。

01:02:00 - 01:02:00
調查之後他就認為說不當黨產條例裡面有很多條為危險

01:02:04 - 01:02:10
所以這個時候監察院就要做一件事情叫做什麼申請釋憲

01:02:10 - 01:02:15
監察院已經調查完了嘛，這個條例有好多條是不對的，是危險的

01:02:15 - 01:02:17
所以你只要來申請釋憲

01:02:17 - 01:02:18
所以我們今天爭點就來了

01:02:19 - 01:02:23
監察院可不可以針對不當黨產條例申請釋憲

01:02:24 - 01:02:27
當時呢,我印象非常深刻,2018年的9月

01:02:28 - 01:02:36
我們的司法院召開了有史以來第一次的憲法法庭針對程序的釋憲說明會

01:02:37 - 01:02:38
為什麼叫釋憲說明會

01:02:38 - 01:02:39
來，我先跟大家講，

01:02:39 - 01:02:41
因為如果今天憲法法庭要召開

01:02:41 - 01:02:43
憲法法庭的言詞辯論的話，

01:02:43 - 01:02:45
言詞辯論是有法定效力的，

01:02:45 - 01:02:47
這個效力在於是你召開之後

01:02:47 - 01:02:49
要在一定的期限內做出判決。

01:02:50 - 01:02:58
好，現在以前是不知道60天還是90天，我現在忘記，現在好像差不多三個月左右，反正就是我已經忘記實際上的數字了，反正就是還在一定要做出判決的。

01:02:59 - 01:03:02
所以比如說說明會就是有個很重要的事情啊。

01:03:02 - 01:03:02
他討論什麼？

01:03:03 - 01:03:05
如果叫說明會就意味著什麼？

01:03:06 - 01:03:06
來

01:03:06 - 01:03:10
如果是言詞辯論就意味著這個案件怎麼樣已經受理了

01:03:10 - 01:03:13
所以我要言詞辯論完之後就要做出判決

01:03:13 - 01:03:15
所以說明會意思是說什麼

01:03:15 - 01:03:16
他其實還沒受理

01:03:16 - 01:03:21
所以他召開史上第一次說明會，要討論監察院針對不當黨產條例釋憲

01:03:21 - 01:03:23
到底程序上可不可以

01:03:24 - 01:03:25
那當時就一陣嘩然啊

01:03:25 - 01:03:25
為什麼

01:03:26 - 01:03:27
就很多人就開始批評啊

01:03:27 - 01:03:29
監察院本來就可以申請調閱啊

01:03:29 - 01:03:29
有什麼不對

01:03:30 - 01:03:32
對,所以我們就來看一下這爭議到底在哪裡

01:03:32 - 01:03:33
來,你幫我看這邊

01:03:34 - 01:03:35
來

01:03:35 - 01:03:35
要過這三關嗎

01:03:35 - 01:03:38
憲法訴訟法第四級提到第一項，來，我就跟大家講

01:03:38 - 01:03:40
2018年還在舊法，但是我不鳥他

01:03:40 - 01:03:42
因為要件是一樣的，所以我就用新法的視角來看

01:03:42 - 01:03:43
好來

01:03:43 - 01:03:45
你幫我看一下，監察院有沒有過第一關

01:03:47 - 01:03:49
監察院是不是國家最高機關

01:03:49 - 01:03:49
是，所以第一

01:03:49 - 01:03:51
比如說什麼，第一個不是爭議

01:03:51 - 01:03:53
我們根本不用看第一個，那我們就要看

01:03:54 - 01:03:56
他有沒有行使職權，那什麼是行使職權？

01:03:58 - 01:04:00
簡單來講就叫立，

01:04:00 - 01:04:00
做來質詢，監察院調查不當黨產條例這件事情有沒有行使他憲法上的職權。

01:04:09 - 01:04:11
如果有，那你有行使權，如果沒有，抱歉你這關就過不了了。

01:04:14 - 01:04:16
所以我們來看一下，他到底行使什麼職權。

01:04:16 - 01:04:17
來，你幫我翻一下法條。

01:04:19 - 01:04:25
來你幫我快速地念一下法感，多多多查，多練習查一下法條，增加自己法感，這個很重要。

01:04:32 - 01:04:34
欸，我跟大家講一個。

01:04:34 - 01:04:40
你知道以前啊，我讀大學的時候，剛那時候是15年前，那時候智慧型手機才剛興起。

01:04:41 - 01:04:47
所以那時候很重要的事情是，你的直屬學長姐會送你一本小六法。

01:04:48 - 01:04:50
然後我們隨身都要帶著那個小六法。

01:04:50 - 01:04:51
你們現在有這樣習慣嗎？

01:04:53 - 01:04:53
沒有了吧。

01:04:53 - 01:04:55
人家時代在進步的，為什麼？

01:04:55 - 01:04:57
幹帶小六法現在看起來很落後啊，為什麼？

01:04:58 - 01:05:00
帶小六法又沒有，又沒有。

01:05:00 - 01:05:02
什麼法條都有，但手機裡面什麼法條都有啊。

01:05:02 - 01:05:03
所以現在大家都用手機查法條，沒錯。

01:05:04 - 01:05:05
這習慣是好的，好。

01:05:06 - 01:05:08
那你幫我看憲法增修條文第七條。

01:05:14 - 01:05:19
但是你用那個，那個是那個就是律師考試的那個法條。

01:05:19 - 01:05:22
但其實我覺得讀書的時候弄那個其實也有它的道理。

01:05:23 - 01:05:25
因為你才會熟悉。

01:05:26 - 01:05:28
欸，但是之後要變成那個線上考試大家知道嗎？

01:05:28 - 01:05:30
不是線上就是要打字的。

01:05:31 - 01:05:33
我不知道狀況怎麼樣，我也不太確定。

01:05:33 - 01:05:34
是他好像有字數限制。

01:05:35 - 01:05:36
我不知道是好是壞。

01:05:36 - 01:05:37
這個真的是一個辛苦。

01:05:37 - 01:05:39
但是我覺得這個方向沒有不對。

01:05:39 - 01:05:40
因為坦白講，因為寫字會有一個狀況是。

01:05:44 - 01:05:46
很多人寫字寫得很慢。

01:05:47 - 01:05:49
很多人寫字寫得很醜。

01:05:50 - 01:05:52
我跟大家說，字醜會不會影響到改分數？

01:05:52 - 01:05:53
真的會，因為。

01:05:54 - 01:05:55
乾看不懂。

01:05:56 - 01:05:58
然後看不懂老師就會怎麼樣你知道嗎？

01:05:58 - 01:05:59
有一點懶得看。

01:06:00 - 01:06:00
我跟你講我明年改考就五六十分，我都會懶得看，我都會有一點懶得看，寫小。

01:06:06 - 01:06:08
他可能要改上千份。

01:06:08 - 01:06:10
好，來，你告訴我第七條，監察院可以做些什麼事情？

01:06:13 - 01:06:15
來請見，第七條講了哪幾件事情？

01:06:16 - 01:06:17
幾件？

01:06:18 - 01:06:19
第七條第一項。

01:06:19 - 01:06:20
幾件？

01:06:23 - 01:06:24
幾件？

01:06:24 - 01:06:25
三件，非常好，哪三件？

01:06:26 - 01:06:29
我們來，這時候要做一件事情喔，我們學習法律就是這樣。

01:06:30 - 01:06:32
他講的東西有沒有符合嘛，我們就來看嘛。

01:06:33 - 01:06:35
來，審計要不要，審計重不重要？

01:06:36 - 01:06:38
審計是在決算預算的，

01:06:39 - 01:06:41
這是什麼意思？

01:06:41 - 01:06:41
我不管它。

01:06:41 - 01:06:42
反正它跟預算有關，我們先不理它。

01:06:43 - 01:06:43
拿掉。

01:06:43 - 01:06:45
來，再接下來是什麼？

01:06:45 - 01:06:47
彈劾跟什麼？

01:06:47 - 01:06:47
糾舉。

01:06:47 - 01:06:50
彈劾跟糾舉都是對誰，大家知道嗎？

01:06:50 - 01:06:51
對人。

01:06:52 - 01:06:54
糾舉現在比較少用，我先講最常用的彈劾。

01:06:54 - 01:06:59
彈劾就是等於是這個公務人員做錯事情，

01:06:59 - 01:07:01
監察院就可以對他做出彈劾。

01:07:01 - 01:07:05
而彈劾的法律效果就是移審到懲戒法院，

01:07:06 - 01:07:11
由懲戒法院來判定他到底要被怎麼樣來做懲戒。

01:07:12 - 01:07:15
所以，移送、彈劾是發動移審效果喔。

01:07:16 - 01:07:17
彈劾就有點像是什麼？

01:07:17 - 01:07:18
有點像起訴。

01:07:18 - 01:07:22
大家不完全，就是做個類比，起訴也不代表你真的會被處罰。

01:07:22 - 01:07:22
只是說你

01:07:23 - 01:07:25
發動到這個法院

01:07:25 - 01:07:25
要來被審判

01:07:26 - 01:07:27
那其實彈劾也是這樣子。

01:07:28 - 01:07:28
好，

01:07:28 - 01:07:29
那問大家來這邊停一下。

01:07:30 - 01:07:33
我剛才講了嘛，彈劾跟什麼？

01:07:33 - 01:07:34
糾舉，

01:07:34 - 01:07:36
都是對人做錯事情，

01:07:36 - 01:07:37
移審的效果。

01:07:37 - 01:07:37
來，

01:07:37 - 01:07:38
我回到本案案件，

01:07:38 - 01:07:39
監察院調查誰？

01:07:41 - 01:07:42
監察院調查什麼東西？

01:07:43 - 01:07:43
法律。

01:07:44 - 01:07:48
所以審計、彈劾跟糾舉跟本案有沒有關係？

01:07:49 - 01:07:49
沒有。

01:07:49 - 01:07:50
好，所以完蛋了喔。

01:07:51 - 01:07:52
監察院有沒有行使職權？

01:07:52 - 01:07:52
先別急。

01:07:53 - 01:07:55
來，我們翻到這個憲法的

01:07:55 - 01:07:56
這個

01:07:58 - 01:07:59
本文

01:07:59 - 01:08:00
憲法

01:08:00 - 01:08:01
本文的規定。

01:08:03 - 01:08:03
好，來。

01:08:08 - 01:08:10
憲法本文的規定說什麼？

01:08:10 - 01:08:15
來，我們看到第90、95條、96條。

01:08:20 - 01:08:24
那你幫我看90，你幫我先看第90條好了。

01:08:26 - 01:08:29
你幫看第90條，他他說還有行使什麼權利？

01:08:33 - 01:08:37
同意、彈劾、糾舉跟審計，你有沒有發現？

01:08:40 - 01:08:41
那我們為什麼會有同意權？

01:08:45 - 01:08:48
好，我跟大家講，這就是學習憲法有頭痛的地方。

01:08:49 - 01:08:53
那是因為以前的監察院是人民間接選舉選出來的。

01:08:54 - 01:09:00
以前的監察委員在中國時期的時候是各地方的縣市議員選出來的。

01:09:01 - 01:09:07
所以以前在修憲之前，我們的司法院大法官是總統提名監察院同意的。

01:09:08 - 01:09:10
好，這樣講很複雜，很難記對不對？

01:09:10 - 01:09:11
不用管它，因為現在都沒有了。

01:09:11 - 01:09:14
所以這個同意權現在已經不存在了，已經被凍結了。

01:09:14 - 01:09:15
好。

01:09:15 - 01:09:17
你幫我畫第97條，第97條。

01:09:19 - 01:09:20
第97條幫我補充一下。

01:09:21 - 01:09:22
所以你看第97條監察院還可以做什麼事情？

01:09:26 - 01:09:27
糾正。

01:09:28 - 01:09:30
所以這邊先提，來，記住，我先下個結論。

01:09:32 - 01:09:33
監察院有什麼職權？

01:09:34 - 01:09:36
按照憲法增修條文第七條第一項，

01:09:36 - 01:09:38
它可以審計、糾舉跟彈劾，審計是對預算，糾舉跟彈劾是對人。

01:09:41 - 01:09:43
按照憲法本文第97條，它可以糾正。

01:09:44 - 01:09:44
糾正是對什麼？

01:09:45 - 01:09:46
對事。

01:09:48 - 01:09:48
對事。

01:09:49 - 01:09:51
對事意思就是這件事怪怪的喔。

01:09:52 - 01:09:53
我可以提出糾正。

01:09:53 - 01:09:55
也不能說怪啦，就是監察院已經認為這件事情有問題了。

01:09:55 - 01:09:57
像哪一個案件就被監察院提出糾正，大家知道嗎？

01:09:58 - 01:09:59
其實臺北市那個京華城案。

01:10:00 - 01:10:00
其實在一兩年，應該是一兩三年前其實就被監察院提出糾正，所以

01:10:00 - 01:10:00
糾正意思就說這件事不太對，你要不要重新去處理一下。

01:10:09 - 01:10:10
好。

01:10:10 - 01:10:11
來，這邊先停一下。

01:10:11 - 01:10:14
我們再回到，還記不記得我一開始上課跟大家講的。

01:10:16 - 01:10:17
大家知道糾正會有什麼效果，大家知道嗎？

01:10:20 - 01:10:22
大家知道糾正完之後會怎麼樣，大家知道嗎？

01:10:25 - 01:10:30
來，大家有沒有看新聞講過，監察院提出完修正之後，提出糾正之後

01:10:30 - 01:10:31
會發生什麼事情？

01:10:31 - 01:10:34
然後我可以直接跟大家講答案，答案是糾正根本不會怎麼樣。

01:10:36 - 01:10:37
就今天提出糾正，

01:10:39 - 01:10:40
會發動任何事情。

01:10:41 - 01:10:41
可是我問大家，

01:10:44 - 01:10:45
所以被提出糾正不可怕嗎？

01:10:47 - 01:10:48
來問大家，來來來。

01:10:48 - 01:10:53
假設今天台北市政府，蔣萬安現在做某件事情，然後被監察院糾正了。

01:10:53 - 01:10:59
那請問大家的世界裡面叫做，因為糾正沒有任何的法律效果，所以什麼事都不會發生嗎？

01:11:01 - 01:11:01
來。

01:11:01 - 01:11:03
我直接跟大家講，實際上怎麼運作的。

01:11:03 - 01:11:07
監察院如果今天提出個糾正，好，今天哪一個什麼什麼東西提出糾正。

01:11:07 - 01:11:09
隔天，苗博雅就會拿這個糾正來罵蔣萬安。

01:11:11 - 01:11:16
然後如果這件事情罵得，大家覺得罵得好，大家也關心，新聞就會怎麼樣，狂暴。

01:11:17 - 01:11:20
狂暴之後，這個行政機關會不會隔天就需要開會說接下來該怎麼辦？

01:11:21 - 01:11:24
所以我要跟大家講一件事情，這其實跟你剛剛問的問題有點像。

01:11:24 - 01:11:27
法律沒有規範，但是政治會運作，這就是很重要的事情。

01:11:27 - 01:11:29
那為什麼政治會運作，因為大家相信這個制度。

01:11:29 - 01:11:33
所以它就會work起來，所以即便監察院糾正完，其實根本不會怎麼樣。

01:11:33 - 01:11:35
但你要想喔，如果所有人都認為他不會怎麼樣，他就真的不會怎麼樣。

01:11:35 - 01:11:37
但有人覺得他有怎麼樣，那他就會怎麼樣。

01:11:38 - 01:11:44
所以政治是非常非常重要的，我在這整件事情運作上，好，到這邊先停一下。

01:11:48 - 01:11:48
完了。

01:11:49 - 01:11:50
監察院現在有什麼權利？

01:11:52 - 01:11:55
糾舉、彈劾、審計跟糾正。

01:11:57 - 01:11:59
請問這幾個跟不當黨產條例有沒有關係？

01:12:01 - 01:12:02
有沒有關係？

01:12:02 - 01:12:03
都沒有關係。

01:12:04 - 01:12:06
完了，那他能不能行使職權？

01:12:08 - 01:12:08
能不能？

01:12:10 - 01:12:13
好，那我們再看法條，95、96條。

01:12:13 - 01:12:16
那你告訴我95、96，要講什麼？

01:12:17 - 01:12:19
來，95、96，我們先看第95條。

01:12:19 - 01:12:25
監察院為了行使監察權，得向行政院跟各部會調閱其所發布的命令跟有關的文件。

01:12:27 - 01:12:29
所以表示說什麼，監察院可以行使什麼權利？

01:12:30 - 01:12:33
還有一個最後一個權利叫做什麼？

01:12:33 - 01:12:33
調查權。

01:12:34 - 01:12:40
第96條，監察院得按行政院各部會工作分設若干委員會，調查一些設施，注意其是否違法失職。

01:12:41 - 01:12:44
所以他有一個權利叫做什麼？調查權。

01:12:45 - 01:12:45
好，來看這邊。

01:12:46 - 01:12:47
來，這邊的歧異。

01:12:48 - 01:12:48
就開始來了。

01:12:50 - 01:12:51
行使職權。

01:12:51 - 01:12:54
認為說，可以行使職權的人。

01:12:54 - 01:12:59
就說，憲法95條、96條，我就講了嘛。

01:13:01 - 01:13:06
監察院可不可以調查一些這個一切設施，調查相關的文件。

01:13:07 - 01:13:12
所以今天監察院發現什麼，不當黨產條例有問題，我就去調查這件事情。

01:13:12 - 01:13:13
那有什麼問題？

01:13:14 - 01:13:15
我有調查的權利啊。

01:13:17 - 01:13:17
好，來。

01:13:17 - 01:13:19
我問大家，你覺得講到這邊，你覺得這個說法有沒有道理？

01:13:22 - 01:13:22
好。

01:13:22 - 01:13:23
馬上下來看一下。

01:13:24 - 01:13:24
不認同的。

01:13:25 - 01:13:26
他怎麼講？

01:13:26 - 01:13:28
你幫我看看第95條。

01:13:29 - 01:13:30
95。

01:13:30 - 01:13:32
5條，是調查權沒錯嘛。

01:13:32 - 01:13:33
但還有一個很重要的前提叫做什麼？

01:13:36 - 01:13:36
是什麼？

01:13:37 - 01:13:39
95條一個很重要的前提，調查前提是什麼？

01:13:42 - 01:13:42
非常好。

01:13:43 - 01:13:44
為行使監察權。

01:13:44 - 01:13:45
意思是說什麼？

01:13:45 - 01:13:47
這個調查是一個什麼手段？

01:13:48 - 01:13:50
他很重要的前提是，我要能行使監察權。

01:13:51 - 01:13:55
所以這個說法，就會讓監察院的權限有開始劃分了。

01:13:56 - 01:13:58
還有一個主要權利叫做監察權。

01:13:58 - 01:14:00
還有一個輔助的權利叫調查權。

01:14:00 - 01:14:00
調查權，

01:14:01 - 01:14:05
你為了要行使監察權，我就可以去調查你，我才可以進行調查。

01:14:06 - 01:14:06
那監察權是什麼？

01:14:06 - 01:14:09
我們剛才講了嘛，糾正、糾舉、彈劾、審計，

01:14:10 - 01:14:10
這四個。

01:14:11 - 01:14:14
可是我剛才講，這四個都沒有辦法對法律做什麼事情。

01:14:14 - 01:14:17
所以就是說什麼，反對的說法就是95條根本沒辦法用啊。

01:14:17 - 01:14:17
為什麼？

01:14:18 - 01:14:21
因為你的調查，第一，是為了行使監察權。

01:14:21 - 01:14:24
本案你根本無從行使監察權。

01:14:25 - 01:14:28
那既然你無從行使監察權，那你何來的調查權？

01:14:29 - 01:14:31
而且九十五條又說什麼？

01:14:31 - 01:14:36
各部會，他說行政院跟各部會調閱其所頒布的命令跟有關的文件。

01:14:37 - 01:14:38
那也是行政體系啊。

01:14:39 - 01:14:41
你今天調查的東西是什麼？是法律欸，跟這有什麼關係？

01:14:42 - 01:14:42
96

01:14:43 - 01:14:47
調查，調查這一切設施，注意其是否違反失職。

01:14:48 - 01:14:49
那也跟法律沒有關係啊。

01:14:50 - 01:14:51
所以你看喔，來幫我看。

01:14:51 - 01:14:56
所以反對的說法還是直擊95跟96的致命的缺點。

01:14:56 - 01:15:06
也不是說缺點，

01:15:06 - 01:15:11
就是它，

01:15:11 - 01:15:24
就是比較致命就是，

01:15:24 - 01:15:41
95條發動前提本案不存在。

01:15:42 - 01:15:45
96條也是針對行政體系跟本案的法律無關。

01:15:45 - 01:15:46
所以你怎麼樣？

01:15:47 - 01:15:48
你根本沒辦法做事啊。

01:15:49 - 01:15:51
所以你根本沒有行使職權啊。

01:15:51 - 01:15:52
好，

01:15:52 - 01:15:53
來，這時候，來仔細聽。

01:15:54 - 01:15:55
聽到這邊,

01:15:56 - 01:15:59
我再補充兩個說法,大家再評斷看看誰講比較有道理。

01:16:00 - 01:16:00
知道我可能會用什麼

01:16:00 - 01:16:01
我在還沒調查之前,我怎麼知道這件事情是什麼狀況

01:16:04 - 01:16:12
所以我一定是先調查,你怎麼可以說我調查到最後沒辦法用出我的憲法上的這個監察權,所以就是我不能行使調查權,哪有這種事情

01:16:12 - 01:16:15
所以調查先行是很合理的啊

01:16:15 - 01:16:15
OK

01:16:16 - 01:16:17
他之後就給了這樣子一個說法

01:16:18 - 01:16:20
然後呢,他又再補充了一件事情

01:16:21 - 01:16:24
當初啊,這個不當黨產條例根本就是一個有問題的法律

01:16:25 - 01:16:27
這個有問題的法律在實行的時候

01:16:28 - 01:16:30
今天行政院就是沒有提

01:16:30 - 01:16:31
出覆議

01:16:31 - 01:16:33
所以我調查行政院為什麼你不提出覆議

01:16:34 - 01:16:34
喔

01:16:35 - 01:16:36
他給了這樣的說法

01:16:37 - 01:16:39
然後這時候反對方說什麼，你哪可以這樣講

01:16:40 - 01:16:44
今天行政院要不要提出覆議是行政權的事情

01:16:44 - 01:16:52
你監察院，你監察院怎麼可以去調查人家行政院願不願意行使覆議這件事情

01:16:52 - 01:16:57
你監察院憑什麼去調查別人行政院不行使覆議這件事情的核心，他的權利

01:16:58 - 01:17:00
然後這時候正方又說

01:17:00 - 01:17:02
你這樣講也不對，為什麼

01:17:02 - 01:17:07
啊今天你受不受理，不就是司法院在評價監察院的權力嗎

01:17:07 - 01:17:08
哦

01:17:08 - 01:17:09
好，到這邊為止，來

01:17:12 - 01:17:14
你覺得，你覺得有行使職權的舉手

01:17:17 - 01:17:18
你覺得沒有行使職權的舉手

01:17:19 - 01:17:20
靠北啊，不舉手，媽的

01:17:21 - 01:17:22
哦

01:17:22 - 01:17:24
好，我也可以理解，有時候這是很難，你也不確定這樣子

01:17:25 - 01:17:25
這就很難嘛，好到這邊

01:17:26 - 01:17:27
你會發現五五波

01:17:28 - 01:17:29
好，就是我覺得五五波啦

01:17:30 - 01:17:31
好，這邊就是算五五波，就是

01:17:31 - 01:17:32
哎喲

01:17:32 - 01:17:33
我覺得來，來這樣，我我看這邊

01:17:35 - 01:17:38
我覺得這個有說法，有道理的地方在於是，啊不先調查哪知道

01:17:39 - 01:17:43
這邊的說法有道理的地方是，哎對啊

01:17:43 - 01:17:48
可是監察院本來你就不能對法律做任何事情啊

01:17:48 - 01:17:52
監察院今天所要去監督的是行政體繫有沒有做不對的事情

01:17:52 - 01:17:56
還是有沒有不對的人，還是預算的決算

01:17:58 - 01:18:00
你本來就不能對法律做評論

01:18:00 - 01:18:01
任何事情啊

01:18:02 - 01:18:05
所以兩邊都各有說法

01:18:05 - 01:18:06
好

01:18:09 - 01:18:12
我先跟大家講喔

01:18:12 - 01:18:15
我當時那個說明會我有去參加

01:18:15 - 01:18:15
喔

01:18:15 - 01:18:17
我當時有去我跑進去聽

01:18:17 - 01:18:20
吵得非常兇

01:18:20 - 01:18:26
檢察院的代表跟當時這邊，這邊就是檢察院啦

01:18:26 - 01:18:26
哦

01:18:26 - 01:18:27
哎，不對不對

01:18:27 - 01:18:30
這邊是檢察院的代表

01:18:30 - 01:18:32
這邊是行政院的代表

01:18:32 - 01:18:32
好

01:18:32 - 01:18:34
檢察院代表超嗆

01:18:34 - 01:18:35
那檢察委員

01:18:35 - 01:18:38
檢察委員甚至會

01:18:38 - 01:18:41
他甚至會嗆到他會說什麼

01:18:42 - 01:18:43
如果有人認為

01:18:44 - 01:18:45
怎麼樣怎麼樣怎麼樣

01:18:45 - 01:18:48
那就是不懂法律的人才會講出來的話

01:18:48 - 01:18:48
我說哇

01:18:49 - 01:18:50
很嗆

01:18:50 - 01:18:50
你知道為什麼嗎

01:18:51 - 01:18:53
你要知道那個地方哪裡

01:18:53 - 01:18:53
那個地方是憲法法庭

01:18:53 - 01:18:54
臺上15個什麼

01:18:54 - 01:18:55
大法官

01:18:55 - 01:18:56
中間有六個鑑定人

01:18:56 - 01:18:57
就全部都是很懂法律的人

01:18:57 - 01:18:57
他說

01:18:57 - 01:18:59
講這個說法就是不懂法律的人

01:18:59 - 01:19:00
才講出來的話

01:19:00 - 01:19:00
我說哇

01:19:00 - 01:19:01
很嗆哦

01:19:01 - 01:19:01
OK

01:19:01 - 01:19:01
好

01:19:01 - 01:19:02
這邊吳伯

01:19:02 - 01:19:03
我覺得吳伯

01:19:03 - 01:19:03
對不對

01:19:03 - 01:19:04
好

01:19:04 - 01:19:05
因為他重點在評價時

01:19:05 - 01:19:06
他有沒有行使他的職權嘛

01:19:06 - 01:19:07
對不對

01:19:07 - 01:19:09
所以他的重點在於是憲法上的職權這件事情

01:19:09 - 01:19:10
OK

01:19:10 - 01:19:11
我覺得還蠻值得去吵的

01:19:11 - 01:19:12
可要適用法規犯的時候

01:19:12 - 01:19:13
就會產生疑義

01:19:13 - 01:19:14
好

01:19:14 - 01:19:15
來這邊先停一下

01:19:15 - 01:19:16
你告訴我們來想一下

01:19:16 - 01:19:17
原本憲法說法第47條

01:19:17 - 01:19:19
他原本所要呈現的效果是什麼

01:19:19 - 01:19:20
來我們我們到這邊就要先停一下

01:19:20 - 01:19:21
我們先畫個逗號

01:19:21 - 01:19:22
我們回頭反思一下

01:19:22 - 01:19:23
為什麼讓國家機關申請事線

01:19:23 - 01:19:24
我講過嘛

01:19:24 - 01:19:25
任何機關申請事宜

01:19:25 - 01:19:26
很重要的前提是什麼

01:19:26 - 01:19:27
不得已

01:19:27 - 01:19:28
什麼是不得意

01:19:28 - 01:19:29
就是他發生一個不得已的事情

01:19:29 - 01:19:30
他很不爽

01:19:30 - 01:19:31
所以他知道申請釋憲

01:19:31 - 01:19:32
好

01:19:32 - 01:19:33
那你幫我看一下

01:19:33 - 01:19:34
國家最高機關申訴熱線是什麼

01:19:34 - 01:19:35
這個機關

01:19:35 - 01:19:36
它邏輯看起來是123嘛

01:19:36 - 01:19:37
對不對

01:19:37 - 01:19:38
但其實實際上邏輯應該是132

01:19:38 - 01:19:39
什麼意思

01:19:39 - 01:19:40
這個國家最高機關

01:19:40 - 01:19:41
他在用到這個法律的時候

01:19:41 - 01:19:42
他會

01:19:42 - 01:19:43
他一定會的

01:19:43 - 01:19:44
我跟你講

01:20:00 - 01:20:01
邏輯是123,

01:20:01 - 01:20:04
但實際上我們要用12,132的方式去想,

01:20:04 - 01:20:05
為什麼?

01:20:05 - 01:20:08
因為一個國家最高機關,它一定是有它的職權,

01:20:08 - 01:20:13
然後有它職權的時候，立法院針對這個職權打造一套它能用的法律嘛。

01:20:13 - 01:20:14
對不對，我舉個例子，

01:20:14 - 01:20:16
司法院是不是國家最高機關？

01:20:16 - 01:20:17
是。

01:20:17 - 01:20:20
司法院大法官是國家，司法院是國家最高機關。

01:20:20 - 01:20:22
行使他憲法上視線的權利,

01:20:23 - 01:20:25
他適用什麼法規範？憲法訴訟法。

01:20:25 - 01:20:26
對不對？

01:20:26 - 01:20:28
那憲法訴訟法是立法院把它打造的嘛。

01:20:28 - 01:20:30
所以如果他會不爽的話，一定是什麼？

01:20:31 - 01:20:33
他不爽，來，邏輯叫做123，

01:20:33 - 01:20:35
但不爽的邏輯叫132。

01:20:36 - 01:20:36
為什麼？

01:20:37 - 01:20:40
這個國家最高機關在適用這個法規範的時候，

01:20:41 - 01:20:44
認為這個法規範怎麼樣？阻礙到它的權利。

01:20:46 - 01:20:47
這樣可以理解嗎？

01:20:48 - 01:20:51
所以有有些人就在解套什麼事情？司法院大法官啊。

01:20:52 - 01:20:54
大法官現在不是因為被凍結了嗎？

01:20:54 - 01:20:56
大家就說，那不是司法院大法官，

01:20:57 - 01:20:59
在適用憲法訴訟法第30條的時候，

01:20:59 - 01:21:13
認為憲法訴訟法第30條

01:21:13 - 01:21:25
阻礙他憲法上的職權，

01:21:25 - 01:21:35
導致他不能開庭，

01:21:35 - 01:21:44
因此要可行使。

01:21:45 - 01:21:46
這個說法是成立的。

01:21:47 - 01:21:50
但是另外一個層次在於那個法律有沒有拘束大法官。

01:21:50 - 01:21:52
那另外一件事情你們先擺旁邊，好。

01:21:52 - 01:21:53
先回頭來看。

01:21:54 - 01:21:54
所以仔細來看喔,

01:21:55 - 01:21:59
監察院適用不當黨產條例時,

01:21:59 - 01:22:00
有沒有阻礙他憲法上的

01:22:00 - 01:22:00
權

01:22:00 - 01:22:01
啊不好意思,

01:22:01 - 01:22:02
監察院

01:22:02 - 01:22:03
調查這個法律

01:22:03 - 01:22:05
我就是在適用這個法律。

01:22:06 - 01:22:08
這時候反對方說不對

01:22:09 - 01:22:11
適用法規範邏輯是什麼？

01:22:12 - 01:22:13
適用法規範的邏輯是，

01:22:14 - 01:22:16
因為你在行使你職權的時候，

01:22:16 - 01:22:17
你必須要怎麼樣？

01:22:17 - 01:22:18
來我們問大家，

01:22:19 - 01:22:21
政府最常把哪四個字掛在嘴邊？

01:22:22 - 01:22:23
依法行政。

01:22:23 - 01:22:24
依法行政的邏輯是什麼？

01:22:24 - 01:22:25
我有行政權，

01:22:25 - 01:22:28
但我依照這個法律來行使我的行政權嘛。

01:22:28 - 01:22:30
所以你理論上這個，

01:22:30 - 01:22:33
這個其實這就是依法行政的概念啊,

01:22:34 - 01:22:34
我有權利,

01:22:35 - 01:22:37
我依法來行使我這個權利。

01:22:37 - 01:22:38
所以問題就來了,

01:22:39 - 01:22:40
反對方就說什麼？

01:22:42 - 01:22:45
你根本用不到不當黨產條例啊。

01:22:46 - 01:22:48
因為誰才會用到不當黨產條例？

01:22:48 - 01:22:50
不當黨產委員會啊。

01:22:50 - 01:22:52
不當黨產委員會被賦予這個行政權,

01:22:52 - 01:22:54
他才會適用到不當黨產條例。

01:22:55 - 01:22:58
我才會有不當黨產條例引起他不爽的可能性啊。

01:22:59 - 01:23:00
監察院會用到什麼法律？

01:23:00 - 01:23:01
就是監察法。

01:23:02 - 01:23:07
監察法就是規範監察院怎麼樣行使監察權這件事情。

01:23:08 - 01:23:10
所以他直接大開一個大絕招。

01:23:10 - 01:23:10
就說什麼？

01:23:11 - 01:23:13
你根本用不到。

01:23:13 - 01:23:16
因為這一條的法律背後的法理叫做，

01:23:17 - 01:23:21
你這個機關會因為行使這個職權的時候，用到這個法律，

01:23:21 - 01:23:23
這個法規範影響到你的職權。

01:23:23 - 01:23:24
你覺得很不爽，

01:23:24 - 01:23:26
所以我要申請視線。

01:23:26 - 01:23:29
本案完全不符合這個狀態。

01:23:30 - 01:23:32
所以你根本沒有視線的權利，

01:23:32 - 01:23:33
因為你根本怎麼樣？

01:23:33 - 01:23:35
沒有適用法規範。

01:23:35 - 01:23:36
好，我問大家，

01:23:36 - 01:23:38
到這邊，

01:23:39 - 01:23:42
你覺得有適用法規範講得比較有道理的舉手。

01:23:43 - 01:23:46
你覺得沒有適用法規範講得比較有道理的舉手。

01:23:46 - 01:23:47
好，有同學舉手。

01:23:47 - 01:23:48
我跟大家講，

01:23:48 - 01:23:49
我自己覺得勝負就落在這邊。

01:23:50 - 01:23:51
就前面我覺得五五波，

01:23:51 - 01:23:54
但這邊我就覺得有點九九比一了。

01:23:54 - 01:23:55
為什麼？

01:23:55 - 01:23:57
因為確實啊，

01:23:57 - 01:23:59
你說調查他就適用他，

01:23:59 - 01:24:00
好。

01:24:00 - 01:24:01
像有一點牽強。

01:24:01 - 01:24:02
有點牽強。

01:24:03 - 01:24:05
因為適用的邏輯在於，

01:24:05 - 01:24:08
這個機關因為行使它的職權，

01:24:08 - 01:24:09
他用得到，

01:24:10 - 01:24:11
他覺得很討厭。

01:24:12 - 01:24:12
所以這個時候，

01:24:13 - 01:24:14
行政院給了一個很強的說法。

01:24:15 - 01:24:16
他說啊，

01:24:17 - 01:24:19
按照監察院這樣子的邏輯，

01:24:20 - 01:24:21
那我問大家，

01:24:22 - 01:24:23
今天各個主體，

01:24:24 - 01:24:25
為什麼都設定很嚴格的要件，

01:24:25 - 01:24:27
來讓它針對什麼東西申請釋憲，

01:24:27 - 01:24:28
做得很嚴格的規範。

01:24:29 - 01:24:31
就是因為我們要確保一件事情叫做什麼？

01:24:32 - 01:24:33
不得已。

01:24:34 - 01:24:36
如果今天監察院的說法有道理，

01:24:36 - 01:24:37
那我問大家，

01:24:38 - 01:24:38
請告訴我，

01:24:39 - 01:24:42
監察院對臺灣哪一條法律沒有釋憲的？

01:24:42 - 01:24:45
沒有沒有那個釋憲權力。

01:24:46 - 01:24:46
沒有，

01:24:46 - 01:24:47
他無限。

01:24:48 - 01:24:49
所有的法律都可以說，

01:24:50 - 01:24:52
我監察院調查。

01:24:52 - 01:24:54
調查這個法律有問題，申請釋憲。

01:24:55 - 01:24:57
請問監察院是釋憲機關嗎？

01:24:58 - 01:24:58
不是啊！

01:24:58 - 01:24:59
我們今天對每一個主體，

01:25:00 - 01:25:02
我們都設了很嚴格的釋憲要件。

01:25:02 - 01:25:03
不就是要確保說，

01:25:03 - 01:25:05
進到大法官手裡的案件，

01:25:06 - 01:25:10
真的是我們平凡的這些人都解決不了，

01:25:10 - 01:25:12
才找這15個人來解決。

01:25:12 - 01:25:14
可是如果你今天讓大門一開，

01:25:14 - 01:25:15
不就是讓監察院說，

01:25:15 - 01:25:17
你想什麼申請釋憲都可以。

01:25:18 - 01:25:19
所以我跟大家講，

01:25:20 - 01:25:20
最後，

01:25:21 - 01:25:21
最後，

01:25:22 - 01:25:25
大法官做出了非常重要的以後決議,

01:25:26 - 01:25:28
1482的不受理決議。

01:25:29 - 01:25:30
大法官認為說,

01:25:30 - 01:25:32
本案監察院沒有行使職權,

01:25:33 - 01:25:35
本案監察院沒有適用法規範,

01:25:36 - 01:25:38
所以本案不受理。

01:25:46 - 01:25:49
這個非常重要的一號不受理決議。

01:25:51 - 01:25:53
然後這號不受理決議為什麼重要？

01:25:55 - 01:25:59
我不知道為什麼以前大法官針對不受理決議這件事情，

01:26:00 - 01:26:03
所提出的不同意見書跟協同意見書是不公開的。

01:26:04 - 01:26:06
但是呢有一個我非常喜歡的大法官

01:26:07 - 01:26:07
叫湯德宗

01:26:08 - 01:26:15
湯德宗大法官在1476號不受理決議，我們上一堂課教的時候，他其實就想提出不同意見書，但他就不公開

01:26:15 - 01:26:17
他就因為那時候規範是不公開

01:26:17 - 01:26:18
他覺得不公開根本沒有道理

01:26:18 - 01:26:19
我也覺得沒有道理

01:26:19 - 01:26:22
所以我們從來沒有，

01:26:22 - 01:26:24
中華民國史上第一次

01:26:24 - 01:26:26
大法官針對不受理

01:26:26 - 01:26:29
可以提出公開的不同或協同意見書

01:26:30 - 01:26:33
湯德宗就提出了不同意見書

01:26:33 - 01:26:40
而在不同意見書裡面，他其實也闡述了他對於不當黨產這個申請釋憲的一個，他寫了一個判決

01:26:41 - 01:26:42
但他最後把它刪掉

01:26:42 - 01:26:44
他說因為那個會有問題

01:26:44 - 01:26:49
因為未來如果判決的話,那他等於是就已經先寫判決,這會是一個不太好的狀態

01:26:50 - 01:26:52
所以後來不當黨產有申請釋憲

01:26:52 - 01:26:53
這個案件就close了

01:26:54 - 01:26:56
後來是法院,一般的法院申請釋憲

01:26:56 - 01:26:58
所以我們有四字793號解釋

01:26:59 - 01:27:00
下一堂

01:27:00 - 01:27:01
都會跟大家講到

01:27:01 - 01:27:01
好

01:27:01 - 01:27:04
好，來，這就是1482不受理決議

01:27:04 - 01:27:07
我們其實可以看到大法官論述的篇幅

01:27:11 - 01:27:13
我們看到大法官的這個論述好了

01:27:13 - 01:27:15
大法官寫得蠻精彩的

01:27:17 - 01:27:18
好

01:27:18 - 01:27:19
我們倒過來看

01:27:19 - 01:27:20
你幫我看，先幫我看50頁

01:27:22 - 01:27:24
我這個應該自己有這個

01:27:26 - 01:27:27
我好像沒有全部都貼上喔

01:27:29 - 01:27:29
好

01:27:31 - 01:27:32
你幫我看一下第50頁

01:27:32 - 01:27:36
你有發現[redacted] 法官的論述說本件不符合行使職權

01:27:36 - 01:27:37
他其實講的蠻多的

01:27:37 - 01:27:39
他花了三段來講這件事情

01:27:41 - 01:27:44
但是你看本案不適合適用法規規範

01:27:47 - 01:27:48
大法官僅用三行講這件事情

01:27:49 - 01:27:54
代表說什麼，代表大法官這邊的勝負點是落在不適用法規辦這件事情

01:27:54 - 01:27:56
你看你幫我看第51頁的地方

01:27:56 - 01:27:57
第四點

01:27:57 - 01:28:00
本件申請不適合適用法律要件

01:28:00 - 01:28:01
查申請人是主張

01:28:01 - 01:28:02
其行使調查權所生的

01:28:02 - 01:28:04
法令違憲審查權，

01:28:04 - 01:28:06
足見其所申請的解釋的

01:28:06 - 01:28:07
相關條例，

01:28:07 - 01:28:08
並非申請人行使調查權

01:28:08 - 01:28:10
所適用的法律。

01:28:10 - 01:28:12
所以他的意思是說什麼，來仔細聽。

01:28:13 - 01:28:15
倘若，倘若。

01:28:15 - 01:28:19
你今天採的說法，國家最高機關有行使調查權。

01:28:20 - 01:28:25
那適用法規範也是，你在行使調查權的時候會用到的那個法規範。

01:28:25 - 01:28:28
也就是監察法，大家可以查監察法，這個是法律。

01:28:28 - 01:28:33
你在行使調查權的時候會有規定說，啊，你在行使調查權的時候有什麼規定、有什麼規定、有什麼要件。

01:28:33 - 01:28:36
你會用到那個法律，你才能針對那個法律來申請釋憲。

01:28:37 - 01:28:44
但你今天是真的徹徹底底用不到，就抱歉，我不能讓你申請釋憲，因為這條法律背後的邏輯就不是要讓你做這件事情。

01:28:45 - 01:28:48
好，我補充一個歷史的脈絡。

01:28:48 - 01:28:53
你幫我翻到第49頁的，48頁、49頁的地方。

01:28:56 - 01:28:57
來，幫我看48頁的地方。

01:28:58 - 01:28:59
來，大法官前面補充個歷史的東西。

01:29:00 - 01:29:02
我就覺得這是一個法治的。

01:29:02 - 01:29:05
詼，大家在學校修課有沒有上過法律史這堂課？

01:29:06 - 01:29:07
沒有對不對？我跟大家講。

01:29:08 - 01:29:13
我畢業之後我超喜歡這個學科。

01:29:13 - 01:29:15
因為我發現法律史超級有趣。

01:29:16 - 01:29:20
你才能真正窺探整個臺灣整個歷史的脈絡，就是為什麼這個法長這個樣子。

01:29:21 - 01:29:22
你會找到很多的原因。

01:29:22 - 01:29:24
你看事情會變得更深，不廉價。

01:29:24 - 01:29:27
可是以前我大學的時候超不懂，我想說法律歷史誰在乎啊。

01:29:27 - 01:29:28
後來發現超級有趣。

01:29:29 - 01:29:30
像這個案件裡面。

01:29:30 - 01:29:32
我就覺得得到法律史的概念很有趣。

01:29:32 - 01:29:33
來仔細聽。

01:29:33 - 01:29:35
這個時候，因為當初是這個樣子。

01:29:36 - 01:29:39
有一個教授在鑑定，在提出鑑定意見的時候。

01:29:39 - 01:29:40
他做了以下的發言，仔細聽。

01:29:41 - 01:29:42
聽我講就好了，他說。

01:29:43 - 01:29:45
以前大法官對監察院申請釋憲。

01:29:46 - 01:29:47
都很寬鬆啊。

01:29:47 - 01:29:49
為什麼這次要這麼嚴格？

01:29:49 - 01:29:50
OK，大法官有回應這句話。

01:29:51 - 01:29:53
我覺得大法官講的很有道理，來你幫我看一下。

01:29:53 - 01:29:55
第48頁的地方，來他說85年也是1992年。

01:29:55 - 01:29:59
立法院全面改選前，本院成

01:30:00 - 01:30:05
從寬受理檢察院申請有其特殊歷史背景

01:30:05 - 01:30:06
好

01:30:06 - 01:30:10
到這邊先停一下，內容你有空自己回去看，你聽我口述就好

01:30:10 - 01:30:12
來，事情是這個樣子

01:30:12 - 01:30:15
來我們把時間回到1992年之前臺灣

01:30:15 - 01:30:17
在座各位應該都還沒出生吧

01:30:17 - 01:30:17
對不對

01:30:18 - 01:30:20
我也才剛出生，我1992年出生的

01:30:20 - 01:30:21
好，那問題就來了

01:30:21 - 01:30:23
大家仔細聽一件事情

01:30:23 - 01:30:24
事情是這個樣子的

01:30:24 - 01:30:28
你有沒有想過一件事情，在1992年之前的臺灣

01:30:29 - 01:30:30
法律

01:30:30 - 01:30:34
法律是一個常看到的一個名詞嗎

01:30:36 - 01:30:37
絕對不是吧

01:30:37 - 01:30:38
為什麼我們來思考一件事情

01:30:39 - 01:30:42
1949中華民國來到臺澎金馬

01:30:44 - 01:30:45
我們馬上進入到戒嚴

01:30:46 - 01:30:49
然後就一直到1987年解嚴

01:30:49 - 01:30:53
1992也才剛開始第一次立法院的全面的改選

01:30:54 - 01:30:56
所以這段時間其實臺灣的法律非常非常黑暗的時候

01:30:57 - 01:30:59
所以這會有幾個問題，第一

01:30:59 - 01:31:00
當時法律人

01:31:00 - 01:31:01
根本就看不到

01:31:01 - 01:31:01
為什麼

01:31:02 - 01:31:04
來我問大家一年下來考上幾個律師

01:31:05 - 01:31:06
800個好不好

01:31:08 - 01:31:10
請問1992年之前一年考幾個律師

01:31:10 - 01:31:12
五個十個

01:31:13 - 01:31:13
法律根本看不到啊

01:31:13 - 01:31:14
你要

01:31:14 - 01:31:16
不要講申請視線打訴訟

01:31:16 - 01:31:18
你都有點不知道該怎麼辦

01:31:19 - 01:31:21
對不對所以很多老一輩人說喔律師喔

01:31:22 - 01:31:23
賺大錢呢

01:31:23 - 01:31:24
以前是這樣

01:31:24 - 01:31:25
現在呢

01:31:25 - 01:31:28
我認為律師還是賺錢的

01:31:28 - 01:31:29
但不要到大錢小錢

01:31:31 - 01:31:31
好

01:31:31 - 01:31:34
那我跟大家講想賺錢不要當司法官

01:31:36 - 01:31:36
那我

01:31:36 - 01:31:39
在座各位要考什麼我就直接攤牌講

01:31:39 - 01:31:41
大家知道司法你考上司法官就法官講的，官嘛

01:31:42 - 01:31:44
第一年月薪多少大家知道嗎

01:31:46 - 01:31:46
九

01:31:47 - 01:31:48
所以其實不錯哦

01:31:49 - 01:31:53
你一個社會新鮮人第一年年薪就破百哦

01:31:54 - 01:31:55
請問

01:31:55 - 01:31:56
最低是九嘛

01:31:56 - 01:31:57
最高到多少

01:31:59 - 01:32:00
我直接考了

01:32:00 - 01:32:01
照說法我不確定對不對

01:32:01 - 01:32:02
18。

01:32:03 - 01:32:04
18,

01:32:04 - 01:32:05
18你覺得多不多?

01:32:06 - 01:32:08
現在你也會覺得多,

01:32:08 - 01:32:08
我也覺得很多,

01:32:08 - 01:32:09
我現在也覺得很多。

01:32:10 - 01:32:12
但你工作20年，你可能就覺得，

01:32:13 - 01:32:15
我就不要死，可是五年你就開始很受不了了。

01:32:15 - 01:32:16
你就覺得幹，怎麼那麼低。

01:32:17 - 01:32:20
律師，如果你工作一陣子，一個月四個案子就破20。

01:32:21 - 01:32:24
甚至你升到再高一點，你兩個案子搞不好就破20了。

01:32:25 - 01:32:26
三個案子就破20了。

01:32:27 - 01:32:30
可是你看你當法官、檢察官要做那麼多事情。

01:32:30 - 01:32:31
所以我跟大家講一件事情，

01:32:32 - 01:32:36
如果你想賺錢，司法官絕對不是一個你要從事的一個職業，

01:32:36 - 01:32:39
我覺得你要從事司法官一定要有別的動機在裡面。

01:32:40 - 01:32:41
這個動機可能叫安定，

01:32:42 - 01:32:43
可能你喜歡平穩，

01:32:44 - 01:32:50
或是你對正義的追求，或是你對法治的追求，有你渴望的理想在裡面，

01:32:50 - 01:32:51
那個會比較重要。

01:32:52 - 01:32:54
如果你的動機只是想賺錢，我覺得律師，

01:32:55 - 01:32:58
律師剛開始實習完之後的薪水是5萬。

01:32:59 - 01:33:01
可是律師就是低,但他的天花板很高。

01:33:02 - 01:33:04
司法官就是他天花板就是很低。

01:33:05 - 01:33:09
所以就是看,所以我我的意思是說,你一定要有別的理想在裡面,

01:33:09 - 01:33:10
不然你會做得很痛苦。

01:33:10 - 01:33:13
就如果你今天告訴我說我今天從大一念法律就是為了賺錢，為了賺錢，

01:33:14 - 01:33:15
司法官真的不適合你。

01:33:15 - 01:33:18
但是如果你告訴自己說我就是捍衛臺灣的法治，

01:33:20 - 01:33:22
千萬也不要只有這個想法，因為你很容易就挫敗。

01:33:23 - 01:33:27
好，所以我覺得要各種的想法在裡面會比較好一點。

01:33:28 - 01:33:33
然後也順便跟大家講，大家知道每一個法院的累的程度是完全不一樣的。

01:33:33 - 01:33:34
這差別非常非常大的。

01:33:35 - 01:33:37
大家知道哪邊最累，大家知道嗎？

01:33:38 - 01:33:39
大家知道哪邊最累嗎？

01:33:41 - 01:33:42
北，北一定累。

01:33:42 - 01:33:44
可是北漂有它的代價跟好處。

01:33:45 - 01:33:51
就是你容易在鎂光燈的焦點，也不要講鎂光燈的焦點，就是法律的重心嘛,

01:33:51 - 01:33:52
中心，所以比較容易被看見。

01:33:54 - 01:33:56
臺北、新北、桃園是最累的，

01:33:56 - 01:33:58
尤其是桃園。

01:33:59 - 01:34:00
你知道為什麼嗎？

01:34:00 - 01:34:02
打掃的原因是什麼？

01:34:02 - 01:34:04
沒錯，機場在桃園。

01:34:04 - 01:34:10
所以很多的第一個問題，都發生在機場，會先移送桃園地檢署。

01:34:10 - 01:34:13
所以桃園檢察官非常非常的累。

01:34:14 - 01:34:20
但是桃園，桃園呢，因為它的桃園跟桃檢都是新的，所以它的建築是非常非常好的。

01:34:21 - 01:34:25
所以新北地檢地院也很累，但它的是舊的。

01:34:26 - 01:34:29
所以它也會有物理上的一個差異喔。

01:34:30 - 01:34:32
那哪邊是比較很多人搶的？

01:34:33 - 01:34:34
苗栗跟彰化蠻多人搶。

01:34:35 - 01:34:41
就它會是一個還算方便，但又比較不會那麼累的地方。

01:34:41 - 01:34:47
當然你說什麼宜蘭、花蓮、臺東、金門、馬祖、屏東，一定都是比較輕鬆的。

01:34:48 - 01:34:53
但它就會是缺額有比較少，當然就是可能我們離所謂臺北就會比較不方便。

01:34:53 - 01:34:54
所以就看大家。

01:34:55 - 01:34:57
在座各位有人想考司法官嗎？

01:34:58 - 01:34:58
有嗎？

01:34:58 - 01:34:59
你有想考司法官？

01:35:00 - 01:35:00
好。

01:35:01 - 01:35:02
還在動搖。

01:35:03 - 01:35:09
你聽聽我剛剛這樣講，沒有，我跟大家，我跟你講，像我有認識的人，他就可能就分發在屏東或者是臺東。

01:35:09 - 01:35:11
他超級快樂。

01:35:12 - 01:35:18
就是看你要追求的事情是什麼，就是如果他今天就是，我就想當一個好的法官，平穩的法官，安穩的法官。

01:35:19 - 01:35:20
欸，那邊是可以實現你夢想的。

01:35:21 - 01:35:23
你知道嗎？你星期五可能不用開庭了。

01:35:24 - 01:35:29
你工作四天，星期五就不會有人管你，因為法官就是也不會有人管你嘛，如果你要偷懶，你真的也沒有人管你嘛。

01:35:30 - 01:35:36
對不對？所以我覺得看自己，就是我的意思是說，千萬不要沒準備好就去受訓。

01:35:36 - 01:35:39
你一定要很清楚知道說我要什麼。

01:35:40 - 01:35:44
因為你在臺東當一個檢察官，跟你在臺北當一個法官，

01:35:44 - 01:35:47
可能會碰到的狀況就會完全不一樣，追求的目標不太一樣。

01:35:48 - 01:35:52
你非常有幹勁，就是幹，我這輩子就是要當，我這輩子就是要怎麼樣，我就要當大法官。

01:35:52 - 01:35:54
那你當然往越北越好啊。

01:35:55 - 01:36:00
但是沒有，我就這輩子就是，我我我沒有，因為我也沒有覺得每一個人一定要充滿野心。

01:36:00 - 01:36:02
充滿野心也不一定會把事情做好，

01:36:02 - 01:36:06
你反而說我想安安穩穩當一個法官，你說不定會把事情做得很好也說不定。

01:36:06 - 01:36:08
所以我覺得要看自己的個性。

01:36:08 - 01:36:10
比較適合在哪裡。

01:36:10 - 01:36:13
像我就非常清楚告訴大家，我就非常清楚知道,

01:36:13 - 01:36:15
我絕對不適合公務體系。

01:36:16 - 01:36:18
我非常非常清楚,

01:36:18 - 01:36:20
那我覺得我後來做的抉擇也是對的。

01:36:20 - 01:36:21
當然我連醫師都沒考過啦。

01:36:21 - 01:36:24
我醫師司法官都沒考過,我只考過律師這樣子。

01:36:25 - 01:36:26
所以本來就沒有這個選項。

01:36:26 - 01:36:27
好,稍微跟大家講一下。

01:36:28 - 01:36:29
為什麼講到這個？

01:36:29 - 01:36:31
好，我要講這個監察院。

01:36:31 - 01:36:33
好，我要講的事情是以前的法律人很少，

01:36:33 - 01:36:36
所以本來就不存在很多法律人的狀態。

01:36:36 - 01:36:37
那我要跟大家講，

01:36:37 - 01:36:39
來，以前監察委員是選出來的。

01:36:40 - 01:36:41
誰會被當選監察委員？

01:36:42 - 01:36:48
1948年是我們中華民國史上第一屆監察委員當選。

01:36:49 - 01:36:49
我剛才講了嘛，

01:36:50 - 01:36:53
中華民國什麼時候來到臺澎金馬？

01:36:53 - 01:36:54
是1949年。

01:36:54 - 01:36:55
所以1948年是哪裡選出來的？

01:36:55 - 01:36:57
是整個大中國選出來的。

01:36:57 - 01:37:03
在整個大中國能被地方的縣市議員選出來當監察委員的人多半都是什麼？

01:37:03 - 01:37:05
士紳讀書人。

01:37:05 - 01:37:11
所以在1992年臺灣，臺澎金馬法律人非常缺乏的時候，

01:37:11 - 01:37:13
其實監察院扮演這個角色喔。

01:37:14 - 01:37:17
就監察院很常扮演一個角色就是，真的有人來陳情，

01:37:18 - 01:37:19
他就去調查，

01:37:19 - 01:37:22
然後就發現這個法律有問題，那個法律有問題，那個法律有問題，

01:37:22 - 01:37:24
所以監察院就開始示現示現示現示現。

01:37:25 - 01:37:29
所以在1992年之前，監察委員施憲是很常發生的事情。

01:37:30 - 01:37:34
而且我要問大家，那時候大法官素質跟現在大法官素質會不會有差？

01:37:35 - 01:37:36
一定會啊。

01:37:37 - 01:37:38
我就問大家一件事情，

01:37:38 - 01:37:41
請問60年前的NBA跟現在NBA實力能比嗎？

01:37:42 - 01:37:43
那不能比啊,

01:37:43 - 01:37:47
現在一定可能三個人就打爆60年前的。

01:37:47 - 01:37:50
我不知道大家有沒有看過這個NBA60年前的影片,

01:37:50 - 01:37:50
我有看過。

01:37:51 - 01:37:51
你有看過嗎?

01:37:52 - 01:37:53
你看，你有在看籃球嗎？

01:37:54 - 01:37:55
還可以。

01:37:55 - 01:37:58
你去看，60年前投籃超級好笑。

01:37:58 - 01:38:00
就現在你會覺得幹嘛。

01:38:00 - 01:38:01
看看都超強的。

01:38:01 - 01:38:02
但是60年前就會很好笑。

01:38:02 - 01:38:04
所以就一直說,不能比嘛。

01:38:04 - 01:38:08
所以以前大法官素質又比較沒有像現在那麼完整,法律也不完整狀況底下,

01:38:08 - 01:38:10
他當然就很輕鬆的就是,

01:38:10 - 01:38:12
你申請我受理,我受理,我受理。

01:38:12 - 01:38:15
所以大法官才會再說，1992年之前，

01:38:15 - 01:38:17
那有它的特殊背景在的。

01:38:17 - 01:38:19
你幫我看一下，來有沒有看畫線的地方。

01:38:19 - 01:38:22
當時立法院功能尚未成熟，為什麼？

01:38:22 - 01:38:26
我們1948年當選的立法委員當到什麼時候？

01:38:26 - 01:38:28
到1991年12月31號。

01:38:28 - 01:38:30
萬年國會。

01:38:31 - 01:38:32
他根本的地方體系當然沒有成熟啊。

01:38:33 - 01:38:36
所以法律亂七八糟這件事情，你根本不能期待立法院去修改。

01:38:37 - 01:38:39
就落在什麼，就落在監察院上面嘛。

01:38:39 - 01:38:40
所以你看他沒有畫線。

01:38:41 - 01:38:45
人民申請的案件因制度上的限制、權力意識尚未成熟等種種因素相對較少。

01:38:45 - 01:38:50
本院從官受理當時監察院所提出的多件申請，是有其特殊歷史背景。

01:38:50 - 01:38:54
為對本院從官受理的監察院申請，當時有大法官持不同的立場。

01:38:55 - 01:38:57
所以你看，早就討論這件事情了。

01:38:58 - 01:38:59
你要想一件事情，

01:38:59 - 01:39:22
在戒嚴時期

01:39:22 - 01:39:40
有律師。

01:39:40 - 01:39:41
那些律師，

01:39:42 - 01:39:44
你要想一件事情，幫你申請釋憲的律師，

01:39:44 - 01:39:47
那你本身一定也是經濟超級好的。

01:39:47 - 01:39:47
對不對？

01:39:47 - 01:39:50
不然當時在為權力奮鬥的律師，幹，

01:39:50 - 01:39:51
後來都被抓起來啊。

01:39:51 - 01:39:53
美麗島大審之後，他們都有坐牢啊。

01:39:53 - 01:39:54
好。

01:39:55 - 01:39:57
所以呢,來,你幫我看到49頁的地方。

01:39:58 - 01:39:59
1992年,

01:39:59 - 01:40:00
立法院全面

01:40:00 - 01:40:01
正軌之後你看

01:40:01 - 01:40:07
所以前面改選之後1992年，1992年到2018年之間，總共五件申請。

01:40:07 - 01:40:09
變得非常非常的少，為什麼？

01:40:10 - 01:40:11
因為成熟啦。

01:40:12 - 01:40:17
然後問大家，你現在去司法院的網站點，你去看那個案件

01:40:18 - 01:40:19
九成都是誰申請的？

01:40:19 - 01:40:20
人民申請。

01:40:21 - 01:40:23
人民申請這麼多，再來是法院。

01:40:24 - 01:40:29
可是以前可能是相反的，人民根本不可能去申請釋憲，都是監察院在替大家抓到錯。

01:40:29 - 01:40:37
所以大法官這一段就透過法治史的方式來回憶一件事情，就是有教授認為說，啊以前都那麼寬鬆幹嘛現在那麼嚴格。

01:40:37 - 01:40:39
大法官透過一個非常完整的爬梳

01:40:39 - 01:40:41
整個臺灣過去憲政的歷史的發展，

01:40:41 - 01:40:43
告訴你說，對，以前很寬鬆沒錯，

01:40:43 - 01:40:46
現在很嚴格沒錯，但這件事情不是個問題，

01:40:46 - 01:40:47
這是有歷史背景的，

01:40:47 - 01:40:49
所以這樣做是沒有錯的。

01:40:50 - 01:40:52
坦白講，大法官這一段非常的說服我。

01:40:52 - 01:40:58
我因此因為這一段我就爬梳了整個臺灣過去憲政歷史的一個發展，我就大法官講的非常非常有道理的。

01:40:58 - 01:40:58
好。

01:40:58 - 01:40:59
做這個補充給大家。

01:41:00 - 01:41:01
好。

01:41:01 - 01:41:02
來，就下個結論，來。

01:41:03 - 01:41:04
我們這個單元在教什麼？

01:41:04 - 01:41:05
國家最高機關釋憲。

01:41:06 - 01:41:08
國家最高機關的重點在於什麼？

01:41:09 - 01:41:10
國家最高機關重點就在於是第一

01:41:11 - 01:41:13
來，再次複習一下47條，來。

01:41:14 - 01:41:20
如果我今天來，我今天我跟你考一個是非題，按照憲法訴訟法第47條總共有九個單位可以以自己的名義申請釋憲對不對？

01:41:22 - 01:41:22
對啊。

01:41:23 - 01:41:25
47條第一項五院加總統六。

01:41:25 - 01:41:28
47條第三項準用第一項。

01:41:29 - 01:41:29
是什麼？

01:41:30 - 01:41:32
就是三個獨立二級機關。

01:41:32 - 01:41:32
好。

01:41:33 - 01:41:34
那爭點又是什麼？

01:41:35 - 01:41:37
國家最高機關是什麼？

01:41:37 - 01:41:39
第二個還有沒有行使他憲法上的權利。

01:41:40 - 01:41:40
所以如果考來，這個

01:41:41 - 01:41:43
這個不受理決議後來就被改變成考題。

01:41:44 - 01:41:45
政大、臺大都考過。

01:41:45 - 01:41:47
政大是把它改變成考試院。

01:41:47 - 01:41:48
考試院申請釋憲。

01:41:48 - 01:41:50
所以你要看考試院的職權是什麼？

01:41:50 - 01:41:52
那什麼是適用法規範？

01:41:52 - 01:41:57
就這個機關在行使他職權的時候，會不會用到這個法規範

01:41:58 - 01:41:59
來作為判準。

01:41:59 - 01:42:00
是。

01:42:00 - 01:42:02
一定要想到1482不受理決議。

01:42:03 - 01:42:04
這樣可以理解嗎？

01:42:04 - 01:42:05
一定要記住喔，

01:42:06 - 01:42:09
這是非常非常重要的一個決議，

01:42:10 - 01:42:10
好。

01:42:11 - 01:42:12
我們翻到第52頁,

01:42:12 - 01:42:13
我們要進到最後一個,

01:42:17 - 01:42:17
我覺得最難,

01:42:18 - 01:42:18
最複雜,

01:42:19 - 01:42:20
但因為憲法訴訟法修法之後,

01:42:21 - 01:42:22
我就不教到這麼難的地方,

01:42:22 - 01:42:24
我就只教簡單的,

01:42:24 - 01:42:26
我覺得就變得比較容易了,

01:42:26 - 01:42:29
就是地方機關來申請視線這件事情。

01:42:31 - 01:42:31
好,

01:42:32 - 01:42:32
來,

01:42:33 - 01:42:35
我們快速的repeat一下,

01:42:35 - 01:42:37
我們現在教了哪些主體?

01:42:37 - 01:42:38
人民、

01:42:38 - 01:42:39
法官、

01:42:40 - 01:42:43
立委跟國家最高機關。

01:42:44 - 01:42:45
所以我們一路從什麼，

01:42:45 - 01:42:47
憲法訴訟法第59條、

01:42:47 - 01:42:47
55條、

01:42:48 - 01:42:48
49條。

01:42:49 - 01:42:50
47條已經都教完了。

01:42:51 - 01:42:51
OK,

01:42:52 - 01:42:52
好,

01:42:52 - 01:42:52
所以,

01:42:53 - 01:42:53
來,

01:42:54 - 01:42:55
所以記住一件事情喔,

01:42:55 - 01:42:56
你應該馬上可以看得出來,

01:42:57 - 01:43:10
憲法訴訟法的

01:43:10 - 01:43:18
那個章節

01:43:18 - 01:43:29
最重要的是

01:43:29 - 01:43:41
哪一個地方？

01:43:43 - 01:43:43
就是第三

01:43:43 - 01:43:44
應該第三章

01:43:44 - 01:43:48
就是憲法訴訟法第47條到64條,

01:43:48 - 01:43:50
是考試最愛考的地方。

01:43:50 - 01:43:52
47條到64條。

01:43:53 - 01:43:54
47條,

01:43:54 - 01:43:54
來，

01:43:54 - 01:43:55
你就可以看嘛

01:43:55 - 01:43:57
47條是國家最高機關

01:43:57 - 01:43:58
49條立法委員

01:43:59 - 01:44:00
55條是法官

01:44:00 - 01:44:01
82跟83

01:44:03 - 01:44:04
我們先講一下地方機關是什麼

01:44:04 - 01:44:08
好來，地方機關就是指說這個，

01:44:08 - 01:44:12
因為我們按照中華民國憲法跟地方制度法，

01:44:12 - 01:44:15
地方機關本來就有一定的自治權限

01:44:15 - 01:44:15
我們在52頁的地方

01:44:15 - 01:44:17
他就有自治權限這件事情

01:44:17 - 01:44:18
所以82跟83比較複雜一點

01:44:19 - 01:44:19
就是什麼

01:44:20 - 01:44:24
他既有自治權限，看起來像power權力這件事情

01:44:25 - 01:44:29
可是他又可能自治權限被受到一定程度上侵害，像是right這樣子

01:44:30 - 01:44:33
所以為什麼來，所以到這邊，你就要，你應該質疑一件事情啊

01:44:33 - 01:44:37
人家國家最高機關47條可以解決，人民59條可以解決

01:44:37 - 01:44:39
為什麼地方自治團體要82條跟83條

01:44:40 - 01:44:43
而且82跟83是完全不一樣的

01:44:44 - 01:44:46
來，你先幫我翻一點就知道

01:44:47 - 01:44:48
來，仔細聽

01:44:49 - 01:44:55
我上禮拜教人民申請事，應該是上禮拜吧，還是上上禮拜在教人民申請釋憲的時候

01:44:55 - 01:44:56
我們講到一個重點

01:44:57 - 01:44:59
626364是一組

01:44:59 - 01:45:00
5354是一組

01:45:01 - 01:45:01
還記不記得

01:45:02 - 01:45:03
5354是給誰用的

01:45:05 - 01:45:08
國家最高機關，法官跟立法委員嘛

01:45:08 - 01:45:10
626364是給誰用的，人民嘛

01:45:11 - 01:45:14
因為人民申請釋憲的目的是什麼，案件要撤銷發回嘛

01:45:15 - 01:45:20
立法委員、法官跟國家最高機關申請釋憲的目的是什麼

01:45:20 - 01:45:20
釋憲完就結束了

01:45:21 - 01:45:22
那你幫我看82條的

01:45:23 - 01:45:24
第二項

01:45:26 - 01:45:27
82條第二項說什麼，前項判，前項案件準用什麼

01:45:30 - 01:45:32
50到54

01:45:33 - 01:45:35
好，你幫我看83條的第二項

01:45:35 - 01:45:36
第三項

01:45:37 - 01:45:38
第一項案件準用什麼

01:45:38 - 01:45:41
61、60、61及62第一項

01:45:44 - 01:45:45
先有發現一件事情

01:45:46 - 01:45:47
組合出來了，沒有發現

01:45:50 - 01:45:56
國家最高機關、立法委員、法官跟地方自治團體82條是一組

01:45:57 - 01:46:00
人民跟地方自治團體83條是一組

01:46:00 - 01:46:01
條是另外一組

01:46:01 - 01:46:02
但為什麼會這樣子？

01:46:02 - 01:46:03
來，我們仔細看。

01:46:04 - 01:46:04
來，

01:46:04 - 01:46:05
我們來看第82條。

01:46:05 - 01:46:06
第82條說什麼？

01:46:06 - 01:46:07
來，我們看一下字喔。

01:46:07 - 01:46:12
地方自治團體之立法或行政機關因行使職權，認為所適用中央法規規範抵觸憲法，

01:46:12 - 01:46:20
對其受憲法所保障的地方自治權有造成損害之虞者，得申請憲法法庭為違憲宣告之判決。

01:46:20 - 01:46:20
好,

01:46:21 - 01:46:22
你有沒有發現它跟，

01:46:22 - 01:46:23
它跟什麼很像？

01:46:24 - 01:46:25
來看這邊。

01:46:26 - 01:46:29
地方自治團體或立法機關，有沒有像第一個？

01:46:30 - 01:46:30
看這邊，

01:46:31 - 01:46:32
有沒有跟第一個，

01:46:32 - 01:46:33
它是什麼機關嘛，

01:46:33 - 01:46:33
對不對？

01:46:33 - 01:46:35
然後再來是什麼？因行使職權，

01:46:36 - 01:46:37
第二個。

01:46:38 - 01:46:41
任所適用中央法規規範抵觸憲法，

01:46:41 - 01:46:43
也是有所適用中央法規規範。

01:46:44 - 01:46:45
然後它多加第四個，

01:46:46 - 01:46:48
叫做有地方自治權限造成損害之虞,

01:46:49 - 01:46:49
所以你看喔,

01:46:50 - 01:46:51
來82條會長,

01:46:51 - 01:46:53
82條它就會長這個樣子。

01:46:54 - 01:46:55
82條是什麼?

01:46:55 - 01:46:55
來,

01:46:56 - 01:46:57
第一個就是,

01:46:57 - 01:46:59
它是要地方自治團體嘛,

01:47:40 - 01:47:41
行政或立法,

01:47:42 - 01:47:43
行政是什麼?

01:47:43 - 01:47:45
臺北市政府是行政

01:47:45 - 01:47:46
臺北市議會就是立法

01:47:47 - 01:47:47
好

01:47:47 - 01:47:48
地方自治團體

01:47:48 - 01:47:50
它也是一樣行使職權

01:47:50 - 01:47:51
但是它差別是什麼？

01:47:51 - 01:47:57
它是它所適用的什麼？中央法規規範。

01:47:58 - 01:47:59
最後一個是什麼？

01:48:00 - 01:48:05
祁家威先生是臺灣第一個在國際媒體上公開出櫃的同志，

01:48:06 - 01:48:09
他這一生就是非常努力的在奮鬥一件事情。

01:48:09 - 01:48:11
叫做同性婚姻要合法化。

01:48:11 - 01:48:13
他就非常努力在做這件事情。

01:48:14 - 01:48:16
所以呢,當時他是748事件的申請人之一。

01:48:16 - 01:48:19
另外一個事件申請人,如果你仔細去看的話,

01:48:20 - 01:48:25
當時是臺北市的萬華區公所有派一個代表出席。

01:48:25 - 01:48:26
為什麼？

01:48:26 - 01:48:27
事情是這個樣子的，

01:48:28 - 01:48:31
當初有一位同志情侶，到臺北市萬華區公所要登記的時候，

01:48:32 - 01:48:33
當然就被拒絕嘛。

01:48:33 - 01:48:35
但萬華區公所認為有問題。

01:48:36 - 01:48:38
所以萬華區公所就決定做一件事情

01:48:38 - 01:48:39
怎麼樣？

01:48:39 - 01:48:41
他就跟臺北市政府講說這件事情是不是有問題

01:48:42 - 01:48:44
所以臺北市政府就決定來，決定最後怎麼樣？

01:48:44 - 01:48:46
覺得這件事情可能應該有問題，應該要來申請視線。

01:48:47 - 01:48:48
所以也有很多人講說,

01:48:49 - 01:48:54
這個當時臺北市申請釋憲這件事情，對同志婚姻申請釋憲這件事情,

01:48:54 - 01:48:58
這一筆功勞要記在當時臺北市政府上面,

01:48:58 - 01:49:17
當時臺北市市長

01:49:17 - 01:49:41
就是柯文哲這樣子。

01:49:41 - 01:49:41
好。

01:49:42 - 01:49:44
這件事情我們要從法律的角度來講。

01:49:45 - 01:49:47
所以最後的事件申請者是臺北市政府嗎？

01:49:48 - 01:49:48
來。

01:49:50 - 01:49:56
如果是臺北市政府的話，就意味著那個事件的主體應該是臺北市政府嘛。

01:49:56 - 01:49:57
對不對？

01:49:58 - 01:49:58
可是問題就來了。

01:49:59 - 01:50:00
來，我問大家，

01:50:00 - 01:50:00
他並不是以臺北市政府名義申請釋憲的。

01:50:02 - 01:50:04
他當時是這樣子。

01:50:04 - 01:50:08
因為臺北市政府認為民法沒有保障同性婚姻有問題。

01:50:09 - 01:50:10
所以想要申請釋憲。

01:50:10 - 01:50:19
但是很明顯的，雖然當時是舊法時代，但我們以新法來對標的話，他其實沒有辦法以地方自治團體申請釋憲。

01:50:19 - 01:50:21
所以誰最有機會來申請釋憲？

01:50:23 - 01:50:23
誰？

01:50:25 - 01:50:28
國家最高機關行使職權適用法規辦法。

01:50:29 - 01:50:29
所以最後誰申請？

01:50:30 - 01:50:31
是行政院啦。

01:50:31 - 01:50:31
為什麼？

01:50:31 - 01:50:35
因為就說臺北市政府跑去跟誰講，跟內政部嘛。

01:50:35 - 01:50:39
內政部，民法你管的，沒辦法結婚啦，你說說看。

01:50:39 - 01:50:42
說，這真的有問題，不然我要問誰，行政院。

01:50:43 - 01:50:48
所以行政院在行使他職權的時候，適用民法沒有同性婚姻，所以申請釋憲。

01:50:49 - 01:50:53
所以748另外一個主體很重要是誰，行政院。

01:50:55 - 01:50:57
所以這一筆，這一筆功勞要算在誰身上。

01:50:59 - 01:50:59
我

01:51:00 - 01:51:03
我的想法是這樣子，當時臺北市長是柯文哲。

01:51:03 - 01:51:03
算在他身上。

01:51:03 - 01:51:07
當時行政院長，我記得是毛治國還是張善政，忘記了。

01:51:07 - 01:51:09
應該是毛治國，不好意思，應該是毛治國。

01:51:10 - 01:51:12
對，申請釋憲的時候應該是毛治國還是張善政，應該是毛治國，我也忘記了。

01:51:14 - 01:51:15
也要算在他身上。

01:51:16 - 01:51:19
那當時總統是誰，是那個釋憲的時候是蔡英文。

01:51:19 - 01:51:20
蔡英文說什麼？

01:51:21 - 01:51:23
同性婚姻是什麼三黨共識？

01:51:23 - 01:51:26
我認為這個三黨都要算在他們一部分身上。

01:51:27 - 01:51:28
好，這我其實有點半開玩笑講。

01:51:28 - 01:51:32
但是我覺得就我意思說，從這件事情來看的話，其實每一黨都有做出一些貢獻。

01:51:35 - 01:51:39
當然我要跟大家講啦，我的想法是這些事情其實跟政黨都沒有絕對的關係。

01:51:39 - 01:51:41
但如果硬要扯政黨的話，我覺得它會長這個樣子。

01:51:42 - 01:51:42
好。

01:51:43 - 01:51:45
所以要回頭來看喔，這樣大家可以理解嗎？

01:51:46 - 01:51:48
地方自治團體什麼時候可以申請釋憲？

01:51:49 - 01:51:52
其實它邏輯跟國家最高機關申請釋憲是怎麼樣？

01:51:52 - 01:51:53
幾乎是一模一樣的。

01:51:54 - 01:51:55
都是我

01:51:55 - 01:51:57
行使職權，適用

01:51:58 - 01:52:00
中央的規定的時候。

01:52:00 - 01:52:05
的時候，最重要就是損害我的自治權限的時候，我可以申請釋憲。

01:52:06 - 01:52:07
這樣可以理解嗎？

01:52:07 - 01:52:10
所以記住哦，42條跟誰很像？

01:52:11 - 01:52:12
82條跟誰很像？

01:52:13 - 01:52:16
跟47條第一項是很相似的哦。

01:52:17 - 01:52:17
這樣可以理解嗎？

01:52:17 - 01:52:24
再講一次，都是一個主體行使他的職權，適用到規範，但是他這邊一定要是中央的哦。

01:52:24 - 01:52:27
然後損害，他多加一個要件，就是損害自治權限。

01:52:28 - 01:52:30
所以這時候他能，這時候狀況底下他能申請視線。

01:52:31 - 01:52:34
這個，這一個，這一個條文不難，這個比較難。

01:52:40 - 01:52:42
83條就很難了。

01:52:43 - 01:52:43
為什麼？

01:52:45 - 01:52:45
來。

01:52:46 - 01:52:51
83條，因為時間的關係，我先快速講一個重要前提喔。

01:52:52 - 01:52:53
我還是再跟大家講一下喔，因為

01:52:54 - 01:52:59
我們上課基本上就是一定要50分，50到60分鐘之內結束。

01:53:00 - 01:53:02
就是每一輪是這樣，因為是新規定。

01:53:02 - 01:53:03
他說什麼？

01:53:03 - 01:53:05
其實我也忘記是50分內結束還是怎麼樣。

01:53:05 - 01:53:06
好，不管。

01:53:06 - 01:53:11
反正就是，我就會抓一小時之內一定要結束，然後休息，然後再上課這樣子。

01:53:12 - 01:53:12
我們先看一下，來。

01:53:13 - 01:53:14
你幫我數83條。

01:53:15 - 01:53:22
地方自治團體，就下列各款事項經依法定程序用盡審級救濟而受不利確定終局裁判，認為有損害地方自治權限者，

01:53:22 - 01:53:27
得申請釋憲法庭為違憲之判決，你發現它的結構跟誰很像？

01:53:29 - 01:53:31
跟誰申請釋憲很像？

01:53:32 - 01:53:33
我們現在教導這四個主體。

01:53:34 - 01:53:36
人民、法官、立委跟國家最高機關。

01:53:37 - 01:53:39
只有誰申請是要打訴訟的？

01:53:40 - 01:53:40
人民啊，所以83條跟人民有沒有很像？

01:53:42 - 01:53:43
那他講了自治，來。

01:53:44 - 01:53:45
自治法規，

01:53:46 - 01:53:47
自治事項，

01:53:47 - 01:53:50
立法議決事項跟行政機關辦理事項。

01:53:51 - 01:53:53
這三個就是我們要去理解的一件事情。

01:53:54 - 01:53:55
我先講第一個，講完就先休息。

01:53:56 - 01:53:57
什麼是自治法規？

01:53:58 - 01:53:59
其實我上次，上一堂課有跟大家講。

01:54:00 - 01:54:02
這個法規包含兩件事情，來看這邊。

01:54:03 - 01:54:05
我們在講83條的時候一定要先理解一點，

01:54:05 - 01:54:07
地方的自治法規，

01:54:08 - 01:54:10
這個法規包含兩件事情，

01:54:11 - 01:54:12
就是地方的

01:54:15 - 01:54:19
自治，自治規則。

01:54:20 - 01:54:25
然後另外一個就是地方的自治條例。

01:54:30 - 01:54:30
來，

01:54:31 - 01:54:33
自治條例是誰立的，大家很清楚嘛。

01:54:33 - 01:54:33
誰立的？

01:54:34 - 01:54:36
縣市議會立出來叫自治條例

01:54:36 - 01:54:41
上次不是跟大家講嘛，我們認為說縣市議會所立出來的自治條例，其實比較具有更高度的民主正當性

01:54:42 - 01:54:44
所以法官可不可以針對自治條例申請釋憲？

01:54:44 - 01:54:48
應該沒有不行，我們在做這個討論嘛，對，它這個爭點。

01:54:49 - 01:54:50
地方自治規則

01:54:53 - 01:54:53
是誰立的？

01:54:54 - 01:54:56
地方的行政機關。

01:54:57 - 01:55:01
所以臺北市政府可以制定臺北市自治規則，

01:55:02 - 01:55:05
臺北市議會能制定臺北市自治條例。

01:55:06 - 01:55:06
這樣可以理解嗎？

01:55:07 - 01:55:07
所以來,

01:55:08 - 01:55:10
83條第一項第一款講說什麼？

01:55:11 - 01:55:17
他講說，自治法規經監督機關函告無效，或函告不予核定。

01:55:17 - 01:55:18
好，什麼意思？

01:55:19 - 01:55:27
所以行政，地方自治團體所立出來的行政的這個自治，自治規則跟自治條例，能被上級機關函告無效嗎？

01:55:29 - 01:55:33
也就是我辛辛苦苦做出來的事情，中央政府說不準就不準嗎？

01:55:33 - 01:55:34
答案是什麼？

01:55:34 - 01:55:34
對。

01:55:36 - 01:55:38
為什麼？來，還是要回到一個很重要的事情嘛。

01:55:41 - 01:55:43
來，我跟大家講說我的分類是什麼？

01:55:44 - 01:55:45
第一個是什麼？

01:55:45 - 01:55:46
憲法。

01:55:47 - 01:55:49
第二個是什麼？法律。

01:55:50 - 01:55:52
我說第三個是什麼？其他嘛。

01:55:53 - 01:55:54
這個其他包含什麼？

01:55:55 - 01:55:57
行政命令、行政規則

01:55:58 - 01:55:59
職權命令

01:56:00 - 01:56:02
自治規則、自治條例都是所謂其他。

01:56:03 - 01:56:04
所以為什麼它的函告無效

01:56:04 - 01:56:09
意思是說，如果我制定出來自治規則跟自治條例

01:56:09 - 01:56:10
有牴觸法律,

01:56:11 - 01:56:19
那上級的機關就能透過法律的權勢來函告地方自治規則跟地方自治條例是無效的。

01:56:21 - 01:56:21
我舉個例子喔,

01:56:22 - 01:56:24
我今天，好，我們等一下就會講這個例子,

01:56:24 - 01:56:31
我說某件事情，法律，假設法律有規定，說只能做到這樣子。

01:56:32 - 01:56:34
結果地方自治規則跟自治條例做超過了，

01:56:34 - 01:56:36
那這個時候他就可以說什麼，

01:56:36 - 01:56:39
你做超過這件事情，我依據法律的解釋來函告無效，

01:56:40 - 01:56:41
就可以這樣子。

01:56:41 - 01:56:45
因為為什麼，因為法律比自治規則跟自治條例還來得大。

01:56:45 - 01:56:48
所以自治規則跟自治條例是不能違反法律的,

01:56:48 - 01:56:50
這個高中我們就應該學過,這叫什麼原則,

01:56:50 - 01:56:53
法律優越,優位原則嘛,

01:56:53 - 01:56:54
對不對?

01:56:54 - 01:56:56
好,大概就是這個概念,

01:56:56 - 01:56:57
好，那我們先休息10分鐘。

01:57:42 - 01:57:42
好來，

01:57:43 - 01:57:46
我們剛講82條的，不好意思，83條第一項是自治法規嘛，

01:57:46 - 01:57:47
對不對？

01:57:47 - 01:57:51
那自治法規又分成行政權的自治規則跟立法權的自治條例。

01:57:52 - 01:57:59
那我們講說,他如果違反法律的話,可以透過行政機關等函告無效或函告不予核定,

01:57:59 - 01:58:00
讓這兩個規則是不

01:58:00 - 01:58:01
幾種狀態，好，我們不用細究，但是你幫我記得一件事情。

01:58:05 - 01:58:12
就是來問大家，所以其實地方自治團體在我們國家，地位其實沒有大家想像中這麼的高。

01:58:13 - 01:58:15
但你知道大家知道原因是什麼嗎？

01:58:16 - 01:58:17
大家知道最主要原因是什麼？

01:58:19 - 01:58:23
我問大家臺灣各地方差距很大嗎？

01:58:25 - 01:58:27
臺灣各地方差距很大嗎？

01:58:28 - 01:58:29
其實很小。

01:58:30 - 01:58:31
非常小。

01:58:31 - 01:58:34
因為我問大家臺灣有語言各地方不同的問題嗎？

01:58:35 - 01:58:36
宗教。

01:58:37 - 01:58:38
天氣。

01:58:39 - 01:58:41
其實都沒有差距很大。

01:58:41 - 01:58:45
甚至連金門馬祖我都不會說差距到非常的大。

01:58:45 - 01:58:51
但就金門馬祖跟臺灣，就臺灣澎湖跟，我覺得臺灣澎湖一起。

01:58:51 - 01:58:55
就是臺澎金馬，其實三個不太一樣的地方。

01:58:55 - 01:58:59
這個，這個沒有機會在這個憲法上跟大家講喔，但是。

01:58:59 - 01:59:02
政治上其實差距非常非常大的。

01:59:02 - 01:59:05
我直接舉個例子，大家知道金門馬祖沒有經過日本殖民統治。

01:59:06 - 01:59:07
大家知道這件事情嗎？

01:59:07 - 01:59:10
大家可能知道，你可能沒聽過，你可能不知道。

01:59:11 - 01:59:13
大家知道中華人民共和國有連江縣嗎？

01:59:14 - 01:59:15
馬祖叫連江。

01:59:15 - 01:59:18
那為什麼中華民國連江，中華人民共和國連江，中華民國也連江？

01:59:19 - 01:59:22
但是1949年中華民國來到臺澎金馬的時候，我們把連江縣的馬祖給佔據了。

01:59:26 - 01:59:28
所以連江被一分為二。

01:59:28 - 01:59:33
這有點像是說，有一天講臺灣，假設臺灣發生內戰，有一個政府佔領了天母。

01:59:36 - 01:59:37
怎麼行政區會有天母這個地方嗎？

01:59:38 - 01:59:39
沒有啊，天母在士林啊。

01:59:39 - 01:59:42
就像馬祖在連江一樣，對啊。

01:59:43 - 01:59:44
那天母人都會說什麼，我天母人。

01:59:46 - 01:59:49
所以馬祖人也其實多少認同自己是馬祖，不是連江。

01:59:49 - 01:59:54
好，我意思是說，它這我們的差距是，我不特別講你根本不會知道這件事情。

01:59:55 - 01:59:56
但是我想美國好了。

01:59:57 - 02:00:00
美國你今天奧克拉荷馬州跟。

02:00:00 - 02:00:02
加州跟完全不一樣的世界。

02:00:02 - 02:00:05
對不對，加州到處都是進步派，奧克拉荷馬州

02:00:06 - 02:00:07
保守到爆。

02:00:07 - 02:00:14
猶他州70%是這個那個什麼，不能喝咖啡，因為是什麼？

02:00:15 - 02:00:18
在臺北街頭會有外國人跟你宣傳，宣揚那什麼教？

02:00:21 - 02:00:21
摩門教。

02:00:22 - 02:00:23
對吧，是摩門教吧。

02:00:24 - 02:00:29
好，反正就是，不是說美國各州為什麼他們有他們自己憲法自己的規範，那是因為他們差距很大。

02:00:30 - 02:00:31
但臺灣差距很小。

02:00:33 - 02:00:33
你在查嗎？

02:00:34 - 02:00:34
你在查嗎？

02:00:36 - 02:00:37
好，你幫我查一下。

02:00:37 - 02:00:46
我要確定我怕，幹，因為現在都是你知道那種憨受，然後你不在現場的人哦，很容易罵我，看D卡上幹。

02:00:49 - 02:00:52
不是這樣，你來現場就知道不是這樣子。

02:00:52 - 02:00:53
好，應該是摩門教。

02:00:53 - 02:00:55
反正我意思是說，各地方差很多。

02:00:55 - 02:00:59
但臺灣是一個各地方差距其實沒有很大的一個地方。

02:01:00 - 02:01:01
摩門教。

02:01:01 - 02:01:04
對，感謝，感謝你幫我的這個事實查核。

02:01:04 - 02:01:04
好。

02:01:05 - 02:01:11
所以我回到這個東西，所以臺灣各地方差距沒有很大的時候，我們所謂地方知識權限就沒有大家想像中這麼大，他還是要遵守法律的規定喔。

02:01:12 - 02:01:13
OK。

02:01:13 - 02:01:14
好。

02:01:14 - 02:01:15
那我來講個故事。

02:01:16 - 02:01:19
讓大家對於這83條更熟悉，好。

02:01:20 - 02:01:23
我一樣，他是舊法的故事，但用新法來對齊也是可以的。

02:01:24 - 02:01:24
好。

02:01:25 - 02:01:26
實際上是這個樣子的。

02:01:27 - 02:01:29
大家知道萊克多巴胺嗎？

02:01:29 - 02:01:30
瘦肉精。

02:01:30 - 02:01:33
瘦肉精這個議題曾經佔據臺灣的

02:01:33 - 02:01:36
政治議程大概10年左右，為什麼？

02:01:37 - 02:01:39
因為大家知道萊克多巴胺就是所謂的瘦肉精。

02:01:39 - 02:01:43
瘦肉精就是讓這個，其實我沒有到非常非常懂，就是讓肉可能比較好吃。

02:01:43 - 02:01:46
但是大家說吃太多瘦肉精對身體會不太好。

02:01:47 - 02:01:50
所以呢，我們在2012年的當時有開放美國牛肉進口。

02:01:51 - 02:01:53
當時引起臺灣的軒然大波。

02:01:53 - 02:01:56
那當時開放美國牛肉進口是有一些背景的。

02:01:57 - 02:02:00
事情是這個樣子的，美國的牛肉裡面有萊克多巴胺。

02:02:00 - 02:02:00
歐盟覺得很危險

02:02:00 - 02:02:00
所以歐盟反對美國牛肉進口

02:02:00 - 02:02:00
但是

02:02:00 - 02:02:01
那時候我們在聯合國有一個食品安全的法典叫Codex，它裡面又有些微的差距，宣告說美國牛是合法的

02:02:01 - 02:02:02
就臺灣在這個背景的脈絡狀況底下，當時的馬政府開放了美國牛進來

02:02:02 - 02:02:02
當時民進黨很反對

02:02:02 - 02:02:03
但是事過境遷，後來變成民進黨執政的時候，他延續了馬英九當初的這樣子政策

02:02:03 - 02:02:03
也就是民進黨當初反對的政策，還是說，那美豬我們也要開放

02:02:03 - 02:02:03
所以當時大家就開始不滿意這件事情了

02:02:03 - 02:02:03
好

02:02:03 - 02:02:04
那我們先，我們要跟大家討論，美牛跟美豬，這件事情到底怎麼樣是絕對合理的

02:02:04 - 02:02:04
但是它發生了一件事情，事情是這個樣子的

02:02:04 - 02:02:05
當時呢，食品衛生管理法

02:02:05 - 02:02:05
我這邊有brief啦，但是因為我在後面權力分立我會講得比較清楚

02:02:05 - 02:02:05
這邊我先簡單跟大家講，你們聽我講就好

02:02:05 - 02:02:06
在這個食品衛生管理條例裡面

02:02:06 - 02:02:06
它是這樣規定的

02:02:06 - 02:02:06
萊克多巴胺的劑量由衛福部定之

02:02:07 - 02:02:07
所以就說什麼

02:02:07 - 02:02:07
今天衛福部定出一個萊克多巴胺劑量

02:02:07 - 02:02:07
你只要低於那個劑量，進口就合法

02:02:07 - 02:02:07
好，接著結論喔

02:02:08 - 02:02:08
法律，它空白授權給衛福部制定

02:02:08 - 02:02:09
所以你就說衛福部透過函釋所制定出來的那個劑量，它就會瞬間變成什麼

02:02:09 - 02:02:09
法律的規定

02:02:09 - 02:02:09
這樣可以理解嗎

02:02:09 - 02:02:09
因為法律授權給衛福部

02:02:09 - 02:02:09
制定這個東西

02:02:09 - 02:02:09
好，所以重點來了

02:02:09 - 02:02:10
當時的嘉義市議會、臺中市議會、臺北市議會跟臺南市議會

02:02:10 - 02:02:10
制定出來相關的規定

02:02:10 - 02:02:10
叫做，我們就以這個臺北市議會來講好了

02:02:10 - 02:02:10
臺北市議會就制定出了一個

02:02:10 - 02:02:11
這個在臺北市自治條例裡面有規定說

02:02:11 - 02:02:11
要

02:02:11 - 02:02:11
零瘦肉精

02:02:11 - 02:02:11
你就這樣記就好

02:02:11 - 02:02:11
好

02:02:11 - 02:02:11
來這邊

02:04:00 - 02:04:02
看到看，你幫我看一下這邊。

02:04:03 - 02:04:13
法律授權給行政機關說我要制定出一個合法、認為合理的萊克多巴胺的劑量，低於那個劑量就可以引進臺灣。

02:04:14 - 02:04:22
但是呢，臺北市議會、嘉義市議會、臺南市議會、臺東市議會，這些條例試圖訂出零檢出這樣子的規定。

02:04:22 - 02:04:24
所以當時衛福部就說什麼？

02:04:25 - 02:04:29
馬上怎麼樣，針對這個地方自治條例給予函告無效。

02:04:30 - 02:04:31
因為認為說什麼？

02:04:32 - 02:04:35
你要求零檢出這件事情是違反法律的。

02:04:36 - 02:04:39
OK,好,所以就這樣喔,就這樣就函告無效喔。

02:04:39 - 02:04:40
那誰會不開心？

02:04:41 - 02:04:42
誰會不開心？

02:04:42 - 02:04:44
所以我們現在,我們現在寫程式問題喔,誰會不開心？

02:04:45 - 02:04:46
各議會不開心嘛。

02:04:47 - 02:04:50
所以來了,所以重點來了,各議會不開心接下來怎麼辦？

02:04:51 - 02:04:53
要怎麼辦？

02:04:53 - 02:04:54
好，我們看82條。

02:04:55 - 02:04:56
來看82條。

02:04:57 - 02:04:59
各議會行使職權。

02:05:00 - 02:05:02
適用中央法規範。

02:05:02 - 02:05:03
好，到這邊就結束了。

02:05:03 - 02:05:03
為什麼？

02:05:03 - 02:05:04
不適用啊。

02:05:04 - 02:05:09
他們今天各議會所制定出來的東西，制定出來的東西是他們自己制定的。

02:05:10 - 02:05:10
對不對？

02:05:10 - 02:05:11
請告訴我，各議會不爽的事情是誰？

02:05:20 - 02:05:21
法條上有答案啊。

02:05:21 - 02:05:22
他們不爽的事情是什麼？

02:05:23 - 02:05:24
他不爽的是規範嗎？

02:05:26 - 02:05:27
不是喔。

02:05:27 - 02:05:28
他不爽的是什麼？

02:05:28 - 02:05:30
函告無效這件事情啊。

02:05:31 - 02:05:33
來，請告訴我，大家學法律學一陣子了。

02:05:34 - 02:05:37
A機關函告B機關無效，請問這個函告叫做什麼？

02:05:40 - 02:05:41
行政程序法第92條說什麼？

02:05:42 - 02:05:44
這就是很標準的什麼，行政處分啊。

02:05:46 - 02:05:51
所以如果有人或有單位對行政處分不開心，他第一件事情要做的是什麼？

02:05:53 - 02:05:54
行政訴訟。

02:05:55 - 02:05:56
所以他今天不就講了嗎？

02:05:57 - 02:06:00
如果你對於函告無效這件事情，

02:06:00 - 02:06:01
你不爽的話怎麼樣？

02:06:02 - 02:06:06
你要先用盡法定程序，你要先依法定程序用盡審級。

02:06:07 - 02:06:11
然後確認定讞之後，再怎麼樣？

02:06:12 - 02:06:14
才申請實現。

02:06:14 - 02:06:15
這樣可以理解嗎？為什麼？

02:06:16 - 02:06:17
來你到這邊先停一下。

02:06:17 - 02:06:19
你就會發現大家不爽的事情是很重要的。

02:06:20 - 02:06:22
你看哦，來來來，大家先仔細聽一下。

02:06:23 - 02:06:26
下屬第47條，來國家機關不爽的事情是什麼？

02:06:27 - 02:06:28
法規範。

02:06:30 - 02:06:32
立法委員不爽的事情是什麼？

02:06:32 - 02:06:33
法律。

02:06:34 - 02:06:36
法官不爽的事情是什麼？法律。

02:06:37 - 02:06:41
人民不爽的事情是什麼？法規範或判決。

02:06:43 - 02:06:45
所以來，這樣OK喔，來82條。

02:06:45 - 02:06:48
82條不爽的事情是什麼？

02:06:48 - 02:06:50
中央的法規範。

02:06:51 - 02:06:53
有可能是行政命令喔。

02:06:53 - 02:06:55
因為是總，他重點是中央，中央的法。

02:06:55 - 02:06:59
來再講一次，法規範，這三個是預設什麼事情？

02:07:00 - 02:07:02
這個東西就叫做「法」。

02:07:04 - 02:07:05
這個東西是法規範喔。

02:07:05 - 02:07:07
憲法、法律，其他都是法規範。

02:07:07 - 02:07:07
好。

02:07:08 - 02:07:13
所以中央，所以82條是地方自治團體在行使職權的時候，被中央的法規範影響，他不爽。

02:07:13 - 02:07:15
所以回到83條，不爽是什麼？

02:07:15 - 02:07:18
他其實不爽是那個函告無效。

02:07:19 - 02:07:22
可是問大家，行政處分能成為訴訟課題嗎？

02:07:24 - 02:07:26
行政處分能成為事件課題嗎？

02:07:27 - 02:07:30
行政處分這件事情的核心是誰？

02:07:30 - 02:07:32
誰的權利？行政權的核心權利。

02:07:33 - 02:07:33
大法官。

02:07:35 - 02:07:35
我舉個例子。

02:07:35 - 02:07:37
大法官能對考。

02:07:39 - 02:07:42
改你考卷的憲法老師說。

02:07:42 - 02:07:44
但他改的不對。

02:07:45 - 02:07:46
好像好像好像可以喔。

02:07:47 - 02:07:48
當他當大法官了。

02:07:49 - 02:07:50
從權力概念來講不行。

02:07:50 - 02:07:52
那從實力來講絕對可以啊。

02:07:52 - 02:07:52
對吧？

02:07:52 - 02:07:55
當大法官說盧伯元改得不好，合理吧？

02:07:56 - 02:07:59
唐德中如果已經走過來說，幹你改這麼爛，我說對。

02:07:59 - 02:07:59
我爛。

02:07:59 - 02:07:59
合理嗎？

02:08:00 - 02:08:01
好，我換個例子。

02:08:01 - 02:08:04
假設今天，今天有個水利署的考試，大法官總不能去改那個考試吧。

02:08:04 - 02:08:10
所以它的這個行政機關所做出來這個行政處分裡面的判斷餘地，那個是一定要尊重的啊。

02:08:11 - 02:08:12
所以大法官能審的是什麼？

02:08:13 - 02:08:16
韓告無效，不能審這件事情。

02:08:16 - 02:08:23
但那他能審什麼？你因為不爽那個韓告無效的行政處分去打的終局法院的什麼？判決啊。

02:08:23 - 02:08:24
因為那也是司法權啊。

02:08:25 - 02:08:29
他會包在裡面嘛，司法所做出來這個判決裡面哪裡有危險的。

02:08:29 - 02:08:32
所以83條不爽是這件事情。

02:08:33 - 02:08:34
好，所以舊題新解，

02:08:34 - 02:08:36
假設回到剛剛萊克多巴胺這個案例，

02:08:36 - 02:08:38
請問臺北市政府要做什麼事情？

02:08:39 - 02:08:41
臺北市政府應該馬上怎麼樣？進行政訴訟嘛。

02:08:42 - 02:08:47
去找行政訴訟地方法院的行政訴訟庭法官去跟他說，

02:08:48 - 02:08:54
今天這個衛福部函告我臺北市議會之條例無效這件事情，

02:08:55 - 02:08:56
是違法的。

02:08:59 - 02:09:02
那至於為什麼違法，這是另外，這是權力分立的事情，

02:09:02 - 02:09:06
因為這就會回到我們憲法怎麼規範中央跟地方的權力配置。

02:09:06 - 02:09:10
但我們這邊講，我們今天現在講憲法訴訟程序的部分。

02:09:11 - 02:09:11
這樣可以理解嗎？

02:09:12 - 02:09:12
好。

02:09:13 - 02:09:15
講到這邊你會覺得83有點複雜。

02:09:15 - 02:09:17
但是永遠記住這件事情。

02:09:17 - 02:09:20
你在看憲法訴訟的時候，最重要的事情是什麼？

02:09:20 - 02:09:22
誰在不爽誰？

02:09:23 - 02:09:24
誰在不爽誰？

02:09:25 - 02:09:28
「誰在不爽誰」這句話，它就包含了幾件事情：

02:09:28 - 02:09:30
第一，什麼是主體？第二，誰是客體？

02:09:32 - 02:09:35
第三，所以他要經過什麼樣的方式來實現？

02:09:36 - 02:09:37
他都會包含在裡面。

02:09:38 - 02:09:39
所以記住喔，83條，

02:09:39 - 02:09:41
來，再仔細聽一次。

02:09:42 - 02:09:44
好，我換個方式來講這件事情好了。

02:09:44 - 02:09:45
你有沒有發現一件事情?

02:09:45 - 02:09:52
大部分視線的主體,他們所有不爽的事情都是外人,我用這樣方式不知道大家會不會好記。

02:09:53 - 02:09:57
國家最高機關不爽的是立法院幫他制定的法規範,他是外人嘛。

02:09:57 - 02:10:00
地方自治團體不爽的是中央的法規。

02:10:00 - 02:10:00
也是外人。

02:10:01 - 02:10:04
所以83條不爽的不可能是自己的東西。

02:10:04 - 02:10:08
因為自治法規，自治法規就是自治規則跟自治條例是我制定出來的東西。

02:10:09 - 02:10:10
那我不爽是什麼事情。

02:10:10 - 02:10:15
我不爽是外人來對我說三道四啊，我自己出來，我自己制定出來的東西，我當然覺得它對啊。

02:10:16 - 02:10:17
對，我臺北市政府。

02:10:17 - 02:10:18
幹，衛福部。

02:10:19 - 02:10:21
衛福部你說我這東西不對，你才不對。

02:10:22 - 02:10:25
所以他不爽的事情是衛福部對我說三道四這件事情。

02:10:25 - 02:10:26
這樣理解嗎？

02:10:26 - 02:10:27
就處理出來啦。

02:10:27 - 02:10:30
就是地方自治團體，那就是行政跟立法機關。

02:10:30 - 02:10:32
他不爽什麼，喊告無效這件事情。

02:10:32 - 02:10:32
所以打訴訟。

02:10:33 - 02:10:35
打訴訟，然後打完訴訟之後，才可以再申請釋憲。

02:10:38 - 02:10:38
好。

02:10:41 - 02:10:43
那這個部分大概講到這邊。

02:10:43 - 02:10:45
在後面在權力分立的時候我們講更清楚一點。

02:10:45 - 02:10:47
好，你幫我翻到第54頁。

02:10:55 - 02:10:55
好。

02:10:56 - 02:10:58
第54頁的地方，我們學暫時處分。

02:10:58 - 02:11:00
這個地方其實非常的簡單。

02:11:00 - 02:11:01
簡單。

02:11:01 - 02:11:02
就不太講太多。

02:11:03 - 02:11:05
以前比較有整理，但現在就比較簡單了。

02:11:06 - 02:11:06
好。

02:11:06 - 02:11:08
什麼是暫時處分？

02:11:08 - 02:11:11
這個大家在訴訟法上應該都會學到。

02:11:11 - 02:11:14
但是從憲法訴訟的角度，很簡單。

02:11:15 - 02:11:16
什麼是暫時處分？

02:11:16 - 02:11:19
就是一個東西如果它已經做下去了。

02:11:20 - 02:11:23
對大家的損害，可能帶來風險太大。

02:11:23 - 02:11:24
不然我先暫停他。

02:11:25 - 02:11:26
來。

02:11:26 - 02:11:28
你幫我看一下憲法數碼第43條，你看到。

02:11:29 - 02:11:30
按。

02:11:30 - 02:11:35
申請案件細數當中，憲法法庭為了避免憲法保障的權利或公益遭受難以回復之重大損害。

02:11:37 - 02:11:39
且有急迫的必要性。

02:11:40 - 02:11:44
而無其他手段可資替代，得依申請或依職權，就案件的相關爭議。

02:11:44 - 02:11:49
法規規範之適用原因案件、事實執行等事項為暫時之處分，好，所以你看。

02:11:51 - 02:11:52
還有重點是什麼。

02:11:53 - 02:11:54
你幫我畫線。

02:11:56 - 02:12:00
權利或公益遭受難以回復之重大損害。

02:12:00 - 02:12:00
嗨，

02:12:00 - 02:12:01
這第一個。

02:12:02 - 02:12:04
再來有急迫必要性，這第二個。

02:12:05 - 02:12:09
第三個，無其他手段可資方面。

02:12:11 - 02:12:12
第四個。

02:12:14 - 02:12:15
第三個。

02:12:16 - 02:12:19
好，你幫我補充一個隱藏的要件，利大於弊。

02:12:21 - 02:12:23
就是你做這件事情，一定是利大於弊。

02:12:23 - 02:12:27
什麼意思，我舉一個，我舉一個不是憲法上的案例啊。

02:12:28 - 02:12:29
大家好。

02:12:29 - 02:12:29
好，

02:12:30 - 02:12:33
假設你要報名律師考試，結果他說你資格有問題。

02:12:36 - 02:12:39
我再講一次，假設你要報名律師考試，他說你資格有問題。

02:12:39 - 02:12:43
好，那你既然資格有問題，那這時候你去打暫時權利保護。

02:12:44 - 02:12:46
那這時候他要怎麼去做暫時權利保護？

02:12:47 - 02:12:49
兩個狀況，有兩種狀況嘛。

02:12:49 - 02:12:51
讓你先去考試跟不讓你去考試。

02:12:52 - 02:12:53
那哪一件事情比較好？

02:12:53 - 02:12:54
然後我們想一下。

02:12:55 - 02:12:56
讓你去考試，

02:12:57 - 02:13:01
然後呢，結果最後發現你有資格考試，那不就很好？

02:13:02 - 02:13:03
然後你也考上。

02:13:04 - 02:13:07
讓你去考試，你也考上了，最後發現你沒有資格考試。

02:13:08 - 02:13:09
那就要撤銷這個考上。

02:13:10 - 02:13:11
不讓你去考，

02:13:12 - 02:13:14
最後也發現你不能考試，那也還好。

02:13:16 - 02:13:19
可最擔心就是不讓你去考試，最後發現你有去考試。

02:13:20 - 02:13:22
啊，不讓你去考試，

02:13:22 - 02:13:24
那最後發現你有資格去考試，那不就造成重大的損失。

02:13:24 - 02:13:26
所以你一比就發現怎麼樣？

02:13:26 - 02:13:27
不管怎樣先讓你去考。

02:13:27 - 02:13:28
啊考不考上，

02:13:28 - 02:13:29
再說。

02:13:29 - 02:13:31
反正最後重點是你有沒有資格考試，

02:13:31 - 02:13:32
這才是重點。

02:13:32 - 02:13:38
最怕就是你有資格考試，但最後不讓你去，最後你有資格考試，但不讓你們去考試，這才是大家最擔心的事情。

02:13:38 - 02:13:39
所以利大於弊就落在這邊。

02:13:39 - 02:13:39
好。

02:13:42 - 02:13:43
呃，

02:13:43 - 02:13:43
我舉個例子，

02:13:43 - 02:13:44
好。

02:13:44 - 02:13:47
我們以這個113年憲判，憲裁之一號，

02:13:47 - 02:13:47
好，

02:13:47 - 02:13:48
來幫我看一下第54頁下面，

02:13:48 - 02:13:54
來，這個就是真，這個裁定就是針對113年憲判第9號，也就是國會調查案，好。

02:13:56 - 02:13:59
但是你發現它是裁定，

02:13:59 - 02:13:59
好。

02:14:00 - 02:14:01
你，然後我最後講一下，

02:14:01 - 02:14:02
你們發現來

02:14:03 - 02:14:05
你幫我補充一下

02:14:05 - 02:14:07
54頁，你有發現它有4至599號解釋

02:14:07 - 02:14:09
你幫我旁邊，你旁邊幫我寫603。

02:14:10 - 02:14:14
然後113線材，現在才是第一號

02:14:14 - 02:14:17
旁邊幫我寫113年憲判字第9號判決。

02:14:29 - 02:14:30
好，為什麼要講？

02:14:30 - 02:14:33
我最後講完這個東西，我們就差不多可以下課了。

02:14:37 - 02:14:38
好，為什麼要講這件事情？

02:14:39 - 02:14:40
這也是這樣子。

02:14:41 - 02:14:43
4至603號解釋是一個解釋,

02:14:43 - 02:14:46
它的前身就是4至599號解釋,

02:14:47 - 02:14:49
來，我再複習一下，603號解釋的時候在講什麼？

02:14:50 - 02:14:51
壓指紋案件，還記不記得？

02:14:51 - 02:14:53
標的是戶籍法第八條第二項第三項。

02:14:54 - 02:14:57
4至599號解釋就是它的暫時處分。

02:14:57 - 02:15:15
4至599號解釋說，

02:15:15 - 02:15:41
這個戶籍法第八條第二項第三項

02:15:41 - 02:15:45
在被宣告違憲或合憲之前，我先凍結它，

02:15:45 - 02:15:46
先不准它用。

02:15:48 - 02:15:50
113憲戰才字第一號。

02:15:50 - 02:15:58
就是在講國會調查權跟總統國情報告跟這個相關的這個修法

02:15:59 - 02:16:00
我先暫時凍結它

02:16:00 - 02:16:05
把前身司法院大法官審理案件法裡面沒有規定暫時處分是什麼東西

02:16:06 - 02:16:07
所以大法官沒辦法這樣做

02:16:07 - 02:16:15
所以大法官只好透過一號解釋說，那我暫時，我透過一號解釋去做一個暫時處分，然後再透過一號解釋宣告他違憲

02:16:15 - 02:16:17
這其實是個不太對的事情。

02:16:17 - 02:16:19
但當時大法官沒有這個權力。

02:16:19 - 02:16:21
那你可能說大法官沒有這個權力不就不能這樣做嗎？

02:16:22 - 02:16:23
大法官當時給一個回應啦。

02:16:24 - 02:16:25
還是學者的回應。

02:16:26 - 02:16:29
較大的權力必然孕釀較小的權力,什麼意思？

02:16:30 - 02:16:36
當大法官可以宣告一個法律違憲失效,他為什麼不能宣告他凍結他,暫停使用他。

02:16:37 - 02:16:38
所以大法官才做出釋字599號。

02:16:38 - 02:16:44
所以我只要做個比較,暫時處分是一個裁定,他並不是一個終局的效力的一件事情。

02:16:44 - 02:16:47
所以以前是透過一個解釋再加另外一個解釋。

02:16:47 - 02:16:48
現在是透過一個裁定加上一個判決。

02:16:49 - 02:16:50
所以現在這樣是比較合理的。

02:16:50 - 02:16:51
OK。

02:16:51 - 02:16:55
好，那最後，我就做個最後一個簡單的講解。

02:16:55 - 02:16:59
你看到，我們回到4603的案件，壓指紋的，我們上次就跟大家講嘛。

02:17:00 - 02:17:02
那為什麼要凍結那個法律？

02:17:02 - 02:17:04
為什麼要凍結那個法律？

02:17:04 - 02:17:05
來仔細聽。

02:17:05 - 02:17:13
我要是壓指紋壓下去，全臺灣2300萬人的指紋都壓下去，然後最後說，啊，這個戶籍法是違憲的。

02:17:13 - 02:17:15
請問這是不是利大於弊？

02:17:15 - 02:17:16
請問這是不是弊大於利？

02:17:16 - 02:17:20
是啊，所以最好的方式就是暫時凍結它，讓大家先不要使用。

02:17:21 - 02:17:22
所以這樣做對大家都比較好。

02:17:22 - 02:17:24
反正凍結這件事情，最後違憲。

02:17:25 - 02:17:26
皆大歡喜。

02:17:26 - 02:17:27
那如果合憲,那再去做。

02:17:28 - 02:17:30
最怕就是你已經做了,結果是違憲的。

02:17:30 - 02:17:33
那這時候人民的隱私權,不就會回到43條所講的。

02:17:35 - 02:17:39
有人民的隱私權就會有難以回復之重大損害。

02:17:40 - 02:17:41
好。

02:17:41 - 02:17:43
所以我先跟大家講說以前暫時會是一個考點。

02:17:43 - 02:17:45
現在就比較不會,因為他現在已經法律規範的很完整。

02:17:46 - 02:17:46
只是說

02:17:47 - 02:17:48
這種考試

02:17:48 - 02:17:49
他會考你的是什麼？

02:17:49 - 02:17:50
他可能考你該怎麼做。

02:17:51 - 02:17:55
然後就考你有沒有創意去想說應該要先提出暫時處分。

02:17:56 - 02:17:57
然後

02:17:57 - 02:17:58
再來怎麼樣怎麼樣。

02:17:58 - 02:17:59
這個是

02:17:59 - 02:18:00
以後實力。

02:18:00 - 02:18:01
訴訟上大家要去想的一件事情。

02:18:02 - 02:18:03
好。

02:18:03 - 02:18:03
好。

02:18:04 - 02:18:09
那還有三分鐘，那你最後幫我翻第56頁好了，快速講一下這個危險審查的界線。

02:18:10 - 02:18:14
好，那危險審查界線，我想一下，就大家就是知道就說做任何事情都有界線。

02:18:15 - 02:18:17
我審查不意外也當然有其界線啊。

02:18:17 - 02:18:20
行政裁量跟判斷餘地跟立法裁量，原則上就是要尊重。

02:18:21 - 02:18:23
我們快速講到政治問題。

02:18:24 - 02:18:25
這其實很尷尬，為什麼？

02:18:26 - 02:18:28
大法官應該這樣講好了。

02:18:29 - 02:18:30
大法官真的政治。

02:18:31 - 02:18:33
大法官整件事情從頭到尾都非常政治啊。

02:18:33 - 02:18:35
他們是誰提名的？

02:18:35 - 02:18:36
總統提名。

02:18:36 - 02:18:37
他們是誰同意的？

02:18:37 - 02:18:38
立法院同意。

02:18:38 - 02:18:39
但不政治嗎？

02:18:39 - 02:18:40
非常政治啊。

02:18:41 - 02:18:47
所以跟所有法律系的同學上課都要講，千萬不要說我們要大法官不要政治。

02:18:48 - 02:18:49
千萬不要講這種話。

02:18:50 - 02:18:53
其實有一件事情一直非常生氣，就是我2018年在婚姻平權公投的時候。

02:18:54 - 02:18:58
有人，因為那時候我在路上會當志工啊，然後去幫忙宣傳，就是要支持婚姻平權這樣子。

02:18:58 - 02:19:00
然後有人在那個板子上寫下什麼：

02:19:00 - 02:19:02
我不要政治，我要同性婚姻。

02:19:03 - 02:19:04
哇，我這個是覺得有點生氣。

02:19:05 - 02:19:07
你不要碰政治，你就不可能有任何權力的落實。

02:19:08 - 02:19:08
好。

02:19:09 - 02:19:11
但是大法官不能碰政治問題。

02:19:11 - 02:19:12
但這個政治問題是什麼？

02:19:13 - 02:19:14
你就是你就是你想。

02:19:15 - 02:19:17
13年憲法第9號這個國會調查權不夠政治嗎？

02:19:18 - 02:19:19
通姦為一線不夠政治嗎？

02:19:20 - 02:19:21
同性婚姻不夠政治嗎？

02:19:22 - 02:19:23
不斷黨產不夠政治嗎？

02:19:23 - 02:19:24
死刑不夠政治嗎？

02:19:25 - 02:19:25
對。

02:19:25 - 02:19:26
這些都很政治。

02:19:27 - 02:19:29
但大法官不能處理的事情是：

02:19:29 - 02:19:31
政治中的政治。

02:19:31 - 02:19:32
也就是說什麼。

02:19:32 - 02:19:37
如果這個政治問題會跟人民的基本權利掛鉤在一起的時候，那這個就是大法官要去解決的問題。

02:19:37 - 02:19:39
因為那就對大法官就不是政治問題。

02:19:39 - 02:19:43
那是人民權力保護必要的問題，所以呢，在57頁，其實曾經有經過美國的這個聯邦最高法院的這個判決。

02:19:43 - 02:19:45
BakerversusCarr這件事情。

02:19:45 - 02:19:45
好。

02:19:45 - 02:19:46
我不細講。

02:19:46 - 02:19:47
你幫我看一下。

02:19:47 - 02:19:49
美國聯邦最高法院大法官有提出政治問題的一個標準。

02:19:57 - 02:19:58
這個。

02:19:59 - 02:19:59
其實曾經考過。

02:20:00 - 02:20:02
我曾經在北大的公法研究所考題裡面考過這個，

02:20:03 - 02:20:04
所以這個大家也看看就好。

02:20:04 - 02:20:05
你幫我看一下第六點，

02:20:06 - 02:20:08
因不同政治部門就同一個問題發表

02:20:08 - 02:20:10
會有不同的意見,

02:20:10 - 02:20:12
那會發生尷尬的局面。

02:20:12 - 02:20:13
所以比方說什麼,

02:20:13 - 02:20:15
大法官基本上面對政治問題,

02:20:16 - 02:20:17
大部分的狀況,

02:20:18 - 02:20:19
其實只要涉及到人民基本權利,

02:20:20 - 02:20:21
他就要去解釋,

02:20:21 - 02:20:21
他就要去做判決,

02:20:22 - 02:20:23
但如果這件事情,

02:20:24 - 02:20:25
真的太尷尬,

02:20:25 - 02:20:26
他就可以不要解釋。

02:20:27 - 02:20:28
那例如說什麼，

02:20:28 - 02:20:29
曾經有人跑去問大法官講說，

02:20:29 - 02:20:31
大法官我們的領土到底在哪裡？

02:20:32 - 02:20:32
大法官非常尷尬嘛。

02:20:33 - 02:20:34
而且大法官也非常知道,

02:20:34 - 02:20:35
我講了有用嗎？

02:20:36 - 02:20:37
你要知道一件事情仔細聽好,

02:20:37 - 02:20:38
我最後做今天結尾,

02:20:38 - 02:20:40
跟剛剛一開始上課是有前後呼應的。

02:20:41 - 02:20:42
大法官最忌諱一件事情,

02:20:44 - 02:20:46
叫做我講了沒人理我。

02:20:47 - 02:20:48
因為一旦我講了沒人理我,

02:20:49 - 02:20:52
我的講話的效力就會一直在下降。

02:20:53 - 02:20:54
因為大法官不具有強制力,

02:20:55 - 02:20:56
大法官效力有強制性,

02:20:57 - 02:20:57
可是他不會有軍隊,

02:20:58 - 02:20:59
他也不會有警察,

02:20:59 - 02:21:01
他也不會有強制力出來處理這件事情。

02:21:02 - 02:21:03
這大法官有他尷尬的地方。

02:21:04 - 02:21:04
所以你好,

02:21:05 - 02:21:05
假設今天大法官說,

02:21:05 - 02:21:06
欸,

02:21:06 - 02:21:06
各位,

02:21:06 - 02:21:08
我們國家領土遍及整個中國,

02:21:09 - 02:21:10
誰理你？

02:21:11 - 02:21:12
所以大法官會非常忌諱這件事情,

02:21:12 - 02:21:13
所以在44329號解釋,

02:21:14 - 02:21:16
中華民國領土憲法第四條才不列舉的方式,

02:21:17 - 02:21:18
而為依其固有之疆域。

02:21:18 - 02:21:19
所以我跟大家講，

02:21:19 - 02:21:21
有任何人跟你講說，

02:21:21 - 02:21:22
中國是我們領土，

02:21:22 - 02:21:23
這規範在我們憲法裡面，

02:21:24 - 02:21:25
這個人也是在亂講的。

02:21:25 - 02:21:26
因為我們憲法根本沒有講,

02:21:26 - 02:21:28
我們憲法採不列舉的方式啊,

02:21:28 - 02:21:30
依其固有之疆域,

02:21:31 - 02:21:32
是概括的規定。

02:21:33 - 02:21:35
並設立領土變更程序以為限制。

02:21:35 - 02:21:36
有其歷史上跟

02:21:36 - 02:21:38
這歷史上跟政治上的理由

02:21:38 - 02:21:41
其所稱的固有之疆域之界定為重大的政治問題

02:21:41 - 02:21:43
不應由司法機關事先予以解釋。

02:21:44 - 02:21:45
這是回應非常非常好啊

02:21:45 - 02:21:46
我講得很尷尬，

02:21:46 - 02:21:47
你尷尬我也尷尬。

02:21:48 - 02:21:49
你認為的疆域跟我認為的疆域不一樣，

02:21:49 - 02:21:50
大家都尷尬。

02:21:50 - 02:21:52
我認為的疆域大家講了也沒有人理我。

02:21:53 - 02:21:53
中國會理我嗎？

02:21:53 - 02:21:54
也不會。

02:21:54 - 02:21:55
那也很尷尬，

02:21:55 - 02:21:56
所以這對我來講就是政治問題。

02:21:57 - 02:21:58
所以先理解一件事情，

02:21:59 - 02:22:00
這邊是最後

02:22:00 - 02:22:00
這邊

02:22:01 - 02:22:05
大法官不能講的政治問題，不是我們廣義的政治問題。

02:22:06 - 02:22:11
廣義的政治問題大法官，只要涉及到權力或者權力分立或者自由民主憲政秩序，他是可以講的。

02:22:12 - 02:22:12
好。

02:22:12 - 02:22:18
而且我跟大家講，來，我們仔細回想一下，大法官很常碰到政治爭議的案件嗎？

02:22:21 - 02:22:22
非常之少。

02:22:22 - 02:22:27
我會講的案件都是歷史上耳熟能詳的案件。

02:22:27 - 02:22:33
所以我講了通姦，我講了不當黨產，我講死刑，我講了同性婚姻，我講了國會調查權。

02:22:33 - 02:22:36
但99%的案件大家根本就跟政治無關。

02:22:37 - 02:22:41
103年下半是13跟稅有關，大家會有想聽嗎？

02:22:42 - 02:22:43
。

02:22:43 - 02:22:43
不會啊。

02:22:43 - 02:22:45
4810號解釋在講什麼，你記得嗎？

02:22:45 - 02:22:46
我也不記得了。

02:22:47 - 02:22:48
大部分的案件都跟政治無關。

02:22:49 - 02:22:51
所以我大法官既政治也不政治。

02:22:51 - 02:22:53
覺得大法官一定會有政治立場。

02:22:53 - 02:22:57
但大部分的案件其實都跟政治是沒有什麼關係的。

02:22:58 - 02:22:59
好，稍微跟大家講一下。

02:22:59 - 02:22:59
好。

02:23:00 - 02:23:03
還要先跟大家講，下次，這本講義我們這算是上完了。

02:23:04 - 02:23:07
然後下禮拜我們會進到一個單元，叫做憲法的原理原則。

02:23:08 - 02:23:11
所以我們會透過一個故事又一個故事，跟一個案例又一個案例跟大家講。

02:23:12 - 02:23:13
什麼是法律保留原則？

02:23:13 - 02:23:15
什麼是法律明確性原則？

02:23:15 - 02:23:19
你一定聽過明確性原則，你一定聽過法律保留原則，你一定聽過比例原則。

02:23:19 - 02:23:21
你一定聽過法不溯及既往原則。

02:23:21 - 02:23:22
可是你沒有想過，原來它背後有這些故事所堆疊起來現在這個概念。

02:23:26 - 02:23:27
好，那我們下禮拜要上這件事情，好，我們下週見。